



AÑO 2025

CURSO MANDATARIO NACIONAL DEL AUTOMOTOR

MATERIAL DE ESTUDIO TEÓRICO - PRÁCTICO



Academia
SANTO DOMINGO

DOCENTE
PROF. AB. PAULA LOPEZ



ÍNDICE

CRONOGRAMA DE CLASE

PROGRAMA PAG.1-3

PARTE I: Historia y Fundamentos

Unidad 1 PÁG.4-10

Unidad 2 PÁG.11-49

Unidad 3 PÁG.50-63

PARTE II: Parte General

Unidad 4 PÁG. 64- 110

Unidad 5 PÁG.111-131

Unidad 6 PÁG.132-148

PARTE III: Parte Especial

Unidad 7 PÁG.1- 23

Unidad 8 PÁG.24- 44

Unidad 9 PÁG.45- 47

Unidad 10 PÁG.48- 54

Unidad 11 PÁG.55-458

Unidad 12 PÁG.59- 91

Unidad 13 PÁG.92-117

Unidad 14 PÁG.118-145

PARTE IV: Parte Práctica

Unidad 15 (consignas) PÁG.1- 25

BIBLIOGRAFÍA

CRONOGRAMA DE CLASES			
FECHA	CONTENIDO		
15/3/2025	Concepto Generales: Automotor, mencion de la normativa, obligatoriedad de registracion, DNRPA.		
22/3/2025	Feriado		
29/3/2025	Unidad 1: Derecho Registral. Clasificación de los distintos sistemas de registración.Evolución histórica. El derecho registral. Situación vigentes en Argentina.		
5/4/2025	Taller de Derecho y obligaciones de los Mandatarios	Unidad 2: Régimen Jurídico del Automotor . Análisis del D. L. N° 6482/58. Análisis del D. N° 335/88. Principios registrales.	
12/4/2025	Unidad 2: continuación de normativas y principios	Unidad 3: Estado. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor.	Busqueda de los principios en las normativas
19/4/2025	Feriado		
26/4/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 4: Solicitud Tipo. Personas. Peticionarios. Atributos de la personalidad. acreditacion de Identidad	Actividades: Se les daran indicaciones para la realización de actividades para la proxima clase relacionadas sobre registros seccionales
3/5/2025	Feriado		
10/5/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 4: Acreditacion de domicilio. Certificacion de firmas. Radicacion	Actividades: Se les daran indicaciones para la realización de actividades para la proxima clase relacionadas sobre domicilio y estado de indivision hereditaria y firmas

17/5/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 5: Identificación del automotor. Comunicaciones Judiciales y administrativas	Actividades: Se les daran indicaciones para la realización de actividades para la proxima clase "busqueda de radicacion por dominio"
24/5/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 6:LCM. Franquicias. Lavado de dinero. Financiacion del terrorismo.	Actividades: Se les daran indicaciones para la realización de actividades para la proxima clase "busqueda de radicacion por domicilio"
31/5/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 6: Delitos en materia de automotores. Responsablilidad Civil. Delitos en materia de automotores. Responsablilidad Civil.	Actividades: Se les daran indicaciones para la realización de actividades para la proxima clase "busqueda de valuacion"
7/6/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 7: Inscricpcion Inicial para Nacional e importados. Supuestos de Inscricpcion Inicial	
14/6/2025	Resolución de las actividades pendientes	Unidad 8: Transferencia. ST08. Supuestos	
21/6/2025	Feriado		
28/6/2025	Unidad 8: Transferencia. ST08. Supuestos. Continuacion		
5/7/2025	Dudas o consultas sobre el Caso Practico N°1 y 2	Unidad 9: Convenios de complementacion. Finalidad. Agentes de recaudacion	Unidad 10: Impuesto al sello
12/7/2025	Dudas o consultas sobre el Caso Practico N°3	Unidad 11: Multas	Unidad 12: Alta y baja de carroceria.
19/7/2025	1° PARCIAL	Unidad 12:Cambio de motor. baja de automotor	
26/7/2025	Unidad 12: Cambio de radicacion. Denuncia de robo y hurto. Cambio de uso		

2/8/2025	Unidad 12: Denuncia de venta. Denuncia de compra.			
9/8/2025	Unidad 13: Informes. Consulta de Legajo. Constancias registrales. CH.			
16/8/2025	Feriado			
23/8/2025	Unidad 13: Rectificacion de datos. Duplicado de Titulo. CAT. Cédulas.			Caso Practico N° 3. LLenado de documentacion. Presupuesto.
30/8/2025	Unidad 13: Reposicion de placas metalicas.		Unidad 14: Persona Juridica. Cambio de denominación. Posesion y tenencia. Leasing	
6/9/2025	Dudas o consultas sobre el Caso Practico	Caso Practico N°4. LLenado de documentacion		Actividad: para la proxima clase Caso Practico N°6
13/9/2025	Caso Practico N° 5. LLenado de documentacion		Unidad 14: Prenda. MAVI	
20/9/2025	Unidad 14: Prenda. MAVI. continuacion		recuperacion de temas/ repaso	
27/9/2025	2° PARCIAL	Caso Practico N° 7.		Actividad: para la proxima clase Caso Practico N°8
4/10/2025	Resolución de las actividades pendientes	SITE. uso	Caso Practico N°9. LLenado de Contrato de Prenda	Actividad de plazos y recuperacion de temas/ repaso
11/10/2025	Feriado			
18/10/2025	EXAMEN FINAL			



PARTE I:

Historia- Fundamentos y Parte General

CONTENIDO:
unidades 1 a 6



Academia
SANTO DOMINGO

DOCENTE
PROF. AB. PAULA LOPEZ

PROGRAMA DE ESTUDIOS

HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL SISTEMA REGISTRAL

UNIDAD N° 1 El Derecho Registral. Fundamentos de la registración. Evolución histórica. El derecho registral. Situación actual. Sistemas Registrales en general. Sistemas vigentes en Argentina. Diferenciación del Registro Automotor con otros Registros. Clasificación de los distintos sistemas de registración de bienes: sistema constitutivo vs. Sistema declarativo.

UNIDAD N° 2 La Registración del automotor. El Régimen Jurídico Automotor. Análisis del Decreto Ley N° 6582/58, del Decreto N° 335/88. El Digesto de Normas Técnico Registrales. Sistematización del derecho registral. Principios Registrales A) Principio de inscripción. Matriculación. Actos y hechos con vocación registrable. B) Principio de rogación y los peticionarios. Peticionarios que actúan por sí. Personas humanas. Personas jurídicas. Sociedades de hecho o no constituidas regularmente. Peticionarios que actúan por representante. C) Principio de publicidad D) Principio de tracto sucesivo. Trámites simultáneos. E) Principio de legalidad. Calificación. F) Principio de fe pública registral. G) Principio de prioridad registral. H) Principio de especialidad. I) Principio constitutivo.

UNIDAD N° 3 Estado: definición. División de poderes. Jerarquía de las normas. Autoridades del Sistema Registral Nacional. El Ministerio de Justicia. La Sub-secretaría de Asuntos Registrales. La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. El Encargado de Registro. Encargados Suplentes y Suplentes Interinos. Régimen de los dependientes del Registro Seccional. El Reglamento Interno de Normas Orgánico Funcionales. Análisis del Decreto N° 644/89 y N° 2265/94. Disposiciones, Circulares y Dictámenes de la DNRPA. Técnicas Registrales. Inscripción. Incorporación. Legajos "A" y "B". Reconstrucción de legajos. Evolución Operativa y Tecnológica del Régimen Jurídico del Automotor. Sistema de Trámites Electrónicos (SITE), Sistema de Turnos y pago online. Medidas de Seguridad. Recursos contra las decisiones del registrador.

UNIDAD N° 4 Funcionamiento general de los Registros. A) Solicitudes tipo. El formulario. Expedición y validez. Requisitos a cumplimentar. Clases de solicitudes tipo. Presentación y recepción de solicitudes - cargo normas de procesamiento. B) Aranceles, estadísticas y remisión de documentación. Remisión de documentación a la DNRPA. Pedidos de legajos. C) Personas: concepto. Clasificación. Atributos inherentes de la personalidad. De los peticionarios y la forma de acreditar identidad o personería. Los peticionarios: personas humanas, personas jurídicas y organismos oficiales, representantes legales, apoderados. Retiro de documentación. Gestores y mandatarios. Registro de mandatarios. D) Certificación de firmas. Autorizados a certificar. Certificaciones en general y en especial. Legalización de las certificaciones. Certificación de firmas sin acreditar personería. Certificación de firmas con acreditación de personería. E) Lugar de radicación de los automotores. Guarda Habitual. Domicilio. Condominio y estado de indivisión hereditaria. F) Asentimiento conyugal. Prestación del asentimiento. Modos de prestación.

UNIDAD N° 5 A) Verificación de los automotores. El Acto de Verificación. El Perito Verificador. Obligatoriedad de la verificación. Lugar de verificación. Documentación a presentar. Trámites exceptuados de verificación. Casos especiales de verificación. Plazo de validez de la verificación. Verificaciones observadas. Asignación de código de identificación RPA. Procedimiento en los registros seccionales. Peritaje. Plazo de validez del peritaje. B) Identificación del automotor. Placas de identificación metálica. Placas provisionales. Grabado de cristales: métodos químicos y de bombardeo de partículas. C) Comunicaciones judiciales y administrativas. Oficios - cédulas -

testimonios. Procedimiento en el registro. Constatación de órdenes judiciales o instrumentos emanados de autoridades competentes para disponer trámites registrales. D) Medidas cautelares: requisitos. Embargos e inhibiciones: características y plazo de vigencia. Sistema integrado de anotaciones personales.

UNIDAD N° 6 A) La Licencia para configuración de modelo (LCM) y Franquicias especiales para la circulación establecidas en la Ley 24.449. B) Normas para la prevención de los delitos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo: trámites alcanzados. Desarrollo C) Delitos en materia de automotores. D) Responsabilidad subjetiva y objetiva: su aplicación en los automotores. La cosa riesgosa.

UNIDAD N° 7 A) Inscripción inicial de automotores nuevos de fabricación nacional. El certificado de fabricación. Solicitud Tipo "01-D". Factura de venta: cesión: requisitos. Extravío: certificación contable B) Inscripción inicial de automotores nuevos importados. C) Inscripción inicial de automotores ingresados al amparo de la Ley N° 21.923. D) Inscripción inicial de automotores afectados al régimen de la Ley N° 19.640. E) Inscripción inicial de automotores importados con nacionalización temporaria. F) Inscripción inicial de automotores para discapacitados. G) Inscripción inicial de automotores nacionales adquiridos por el régimen de la Ley N° 19.486. H) Inscripción Inicial de automotores importados por diplomáticos extranjeros. I) Inscripción inicial de automotores importados usados ingresados por ciudadanos argentinos y por funcionarios del servicio exterior. J) Inscripción inicial de automotores de funcionarios argentinos en misión oficial en el exterior y de ciudadanos extranjeros con radicación en el país. K) Inscripción inicial de automotores armados fuera de fábrica, subastados, automotores clásicos, adjudicados por rifas. L) Inscripción inicial de automotores ingresados bajo el régimen de la Ley N° 2151/92 (utilitarios) y los ingresados bajo el amparo del Decreto N° 1628/93 (unidades de transportes de pasajeros). M) Inscripción inicial de automotores importados usados ingresados por diplomáticos. N) Inscripción inicial de automotores condicionada a la inscripción de un contrato de prenda. O) Inscripción Inicial de motovehículos con Solicitud Tipo "01-D". P) Inscripción inicial en Dominio Fiduciario. Q) Los cuatriciclos, ATV, y demás vehículos asimilables. R) Año de fabricación y Modelo-año.

UNIDAD N° 8 A) Transferencia del dominio. Régimen General. Certificado de Transferencia (CETA). B) La Solicitud Tipo "08D". Validez de la firma en la solicitud tipo 08 cuando ha fallecido el titular registral. C) Transferencia por escritura pública. D) Transferencia ordenada por autoridad judicial en juicio sucesorio y en toda clase de juicio o procedimientos judiciales. E) Transferencia ordenada como consecuencia de una subasta pública. F) Transferencia de presentación simultánea. G) Transferencia a favor del comerciante habitualita. H) Transferencia por fusión de sociedades o escisión de su patrimonio. I) Transferencia en dominio fiduciario. J) Transferencia condicionada a la inscripción de un contrato de prenda. K) Normas generales de presentación y retiro de documentación.

UNIDAD N° 9 Convenios de Complementación de Servicios, Naturaleza y finalidad. Medios con los que cuentan los diferentes Organismos para la consecución de sus fines. Competencia en el dictado de las normas. Agentes de Recaudación, Percepción y/o retención. Los Encargados de los Registros Seccionales.

UNIDAD N° 10 Diferentes Impuestos alcanzados en los Convenios de Complementación de Servicios. A) Impuesto de Sellos, Código Fiscal, Naturaleza, Actos registrales alcanzados (Transferencias, Prendas y accesorios, Leasing, Fideicomiso, Cesión de derechos.), forma de cálculo, Sujetos pasivos de la carga tributaria, Exenciones, Negativa de pago. Ingreso por vía de la insistencia. Digesto de Normas Técnico Registrales. B) Impuesto a la Radicación de Automotores (Patentes), Código Fiscal, Naturaleza del

Impuesto, Trámites registrales que requieren su cancelación, Negativa de Pago, Normas de procedimientos en los Registros Seccionales: Requisitos para el ingreso de las solicitudes. Normativa complementaria para el accionar de los Registros Seccionales. Retención de documentación registral.

UNIDAD N° 11 Multas por Infracciones de Tránsito: Su naturaleza, ámbito y obligatoriedad de cancelación, Competencia de los Organismos Involucrados, Oficio Liberatorio, certificado de inoponibilidad. Convenios Interjurisdiccionales: En el ámbito impositivo, En el ámbito contravencional. Aplicativos Técnicos Informáticos: Utilidad eficacia, rendimiento, Sistema Unificado de gestión de Infracciones de Tránsito, Sistema unificado de cálculo, emisión y recaudación de Patentes y Sellos, Interacción entre los diferentes sistemas y la actividad registral en los Registros Seccionales. Incidencia de los aplicativos informáticos en la gestión de servicios.

UNIDAD N° 12 A). Alta y baja de carrocería. Cambio de tipo de carrocería. Cambio de tipo automotor. Anotación de la desafectación del automotor al régimen de la Ley N°19.640. 3) Denuncia de robo o hurto. Recupero. Inscripción Preventiva. C) Denuncia de venta: Responsabilidad civil del titular dominial que ha entregado la posesión y/o tenencia del automotor. Notificación de recupero del automotor objeto de una denuncia de venta. Denuncia de compra. D) Cambio de uso. E) Baja del automotor: Baja definitiva, Baja temporal, Baja con recuperación de piezas, Baja por compactación (Ley 26.348). F) Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas (RUDAC) Régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes. Ley 25.761 y el Decreto Reglamentario N° 744/04. Disposición D.N.N° 527/04 y modificatorias. G) Baja y alta de motor. H) Cambio de radicación y de domicilio.

UNIDAD N° 13 A) Certificado de Estado de Dominio. Reserva de Prioridad (artículo 16 de Régimen Jurídico de Automotor). B) Informes de estado de dominio, Histórico y Nominal. C) Consulta de legajo. D) Expedición de constancias registrales. E) Rectificación de datos: de identidad, del estado civil del titular, de la disponibilidad del bien, del motor, chasis o cuadro. Disposiciones comunes. F) Comerciantes habitualistas. Categorías. Registros de comerciantes habitualistas: DNRPA y CP y AFIP G) Título del automotor. Expedición de duplicado. H) Expedición de cédula de identificación del automotor y del duplicado. I) Cédula para el autorizado a conducir. J) Placas de identificación provisoria. Clases y vigencia. Reposición de placas metálicas. Permisos de circulación para motovehículos.

UNIDAD N° 14 A). Personas jurídicas. Cambio de denominación. Inscripción preventiva. B) Contrato de prenda sobre automotores. Formalidades del contrato. Clases. Su inscripción. Endoso y cancelación. Reinscripción, Modificación y Cancelación del contrato. C) Posesión o tenencia. Contrato de leasing. D) Régimen de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial. Declaración Jurada de Bienes Muebles Registrables. (formulario 381 de la DGI).

PARTE PRÁCTICA

UNIDAD N° 15 A) Cuestiones prácticas del Registro del Automotor, de Motovehículos, de Maquinaria Agrícola, Vial o Industrial, y de Créditos Prendarios. Utilización de sistemas informáticos. Turnos Electrónicos y S.I.T.E. (Sistema de Trámites Electrónicos). Llenado de solicitudes tipo, formularios y declaraciones juradas. Control de trámites. Trámites sin dominio determinado. Diligenciamiento de medidas judiciales. Recursos contra las decisiones del registrador. B) Cálculo de aranceles registrales. C) Trámites impositivos y por infracciones de tránsito. D) Taller de derecho y obligaciones de los mandatarios.

UNIDAD 1

El derecho registral

El derecho registral, es aquella rama del derecho, formada por el conjunto de normas jurídicas y principios registrales que regulan la organización y funcionamiento de los registros públicos, los derechos inscribibles y medidas precautorias en los diversos registros, en relación con terceros.

El Derecho Registral es dentro de las ciencias jurídicas bastante antiguo, pero en el Derecho Argentino sólo ha adquirido identidad propia el Derecho Registral Inmobiliario en la década del sesenta, a pesar de que todavía se encuentra en la etapa de sentar principios e intentar una teoría general de la publicidad o del derecho registral que proteja no sólo a los titulares de inmuebles sino también a los titulares de todas las modalidades registrables: personas físicas y jurídicas, automotores, aeronaves, buques, minas, derechos intelectuales, etc. El Derecho Registral Inmobiliario Argentino reconoce sus antecedentes en el Derecho Español, pero hoy presenta características y personalidad propias.

La temática dentro de esta rama del derecho es bien amplia por lo que no pretendemos abarcar la totalidad de ella, ni todos sus principios rectores, sino que hemos intentado profundizar sobre el principio de inscripción dentro del Derecho Registral Inmobiliario.

El objeto del Derecho Registral es muy amplio, ya que abarca Registros Inmobiliarios, de las Personas, de Embargos y Limitación de la Capacidad, de Automotores, de Aeronaves, de Ganados y Máquinas, de Mandatos, Mobiliarios, de Propiedad Intelectual, de Sucesiones y otros. De ésta forma vamos entendiendo la ubicación de las normas relacionadas con el automotor dentro del derecho registral.



Fundamentos de la registración

Entendemos por justicia la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Es decir que todo Estado requiere de un ordenamiento jurídico para atender las soluciones adecuadas para regular la vida social y particular de cada uno de los que componen dicho Estado. En otras palabras, el Estado para ser tal, debe brindar justicia y seguridad jurídica para todos sus habitantes.

La registración ha brindado a cada individuo esa seguridad jurídica en el marco de un ordenamiento registral y en el caso de nuestro ordenamiento se parte de la Constitución Nacional, los respectivos Códigos (Civil; Civil y Comercial; Penal etc etc), Leyes, Decretos y un

sinfín de Normas nacionales y Provinciales a los fines de poder garantizar, en lo que aquí respecta la propiedad de las cosas.

Para ello y en el transcurso de los años se han ido creando distintos registros ya sea para dar publicidad de algún derecho o bien para inscribir y dar publicidad de los mismos.

El concepto de registración nació allá por el inicio de los tiempos y el dato más relevante o que se conoce como registro fue en el Egipto antiguo (2000 años A.C.) cuando los bienes de las personas eran arrasadas por el Nilo cuando crecía y desembocaban en el delta y provocando un sin número de inconvenientes tratando de determinar la propiedad de los bienes.

Como ya he mencionado, las normas son las que regulan las conductas de los seres humanos y en nuestro país en el siglo XIX (1871) el Dr. Dalmacio Velez Sarsfield fue el impulsor y creador de nuestro

primer Código Civil Argentino y que en su momento fue el cuerpo legal que, hasta el 2015, reunía las bases del ordenamiento jurídico en materia civil en la Argentina.

Esta seguridad jurídica no solo se refiere a la relación entre las personas, sino también a la relación de las personas con las cosas. Se entiende que los derechos que se tienen sobre una cosa se determinan como derechos reales. Protege la relación entre el sujeto titular y la cosa, frente a posibles ataques de terceros. Brinda protección frente al tráfico y circulación de la riqueza poniendo al alcance del interesado el conocimiento de la situación jurídica del bien, su libre disponibilidad o los gravámenes y cargas que pesan sobre él.

Evolución histórica

El Código Civil Argentino entró en vigencia en 1871 y era de aplicación el principio contenido en el art 2412 condensado en la conocida expresión: posesión vale por título; de tal modo que la adquisición del dominio de una cosa mueble queda demostrada mediante la posesión de buena fe. A tal efecto las cosas objeto del derecho real se dividen en: a) muebles entregados por su dueño y b) cosas robadas o perdidas.

Dicho en otras palabras, lo que se trataba de demostrar era que la persona que tuviese alguna cosa en su poder, que no fuese robada ni hurtada era de su propiedad.

Entre esas cosas aparecieron los automotores a finales del siglo XIX. Pero a partir del siglo XX y con la masificación de la producción en serie inventada por Ford, esa cosa (el automotor), se convirtió en una cosa riesgosa, y sobre todo valiosa. Desde ese momento y en aquellos



tiempos es que empezó la registración en registros a nivel local (municipal o provincial) manteniendo el viejo art. 2412 del Código Civil Argentino.

Es decir que el fin de la registración era sólo impositivo, no declarativo ni constitutivo de derecho, obligando su inscripción a los fines de tributar el impuesto a la radicación (patente), pero que de ninguna manera protegía el derecho de propiedad de dicho bien.

El tiempo pasó y los automotores y en especial sus dueños, sufrían en no poder demostrar la propiedad con alguna legislación que pudiera determinar e impedir la responsabilidad y el robo de los mismos por su gran valor alcanzado, hasta que en el año 1958 se sustrae el automotor del art 2412 antes comentado y se lo incorpora a una norma de importante innovación. Es el Decreto-ley 6582, un régimen especial que ha modificado en forma significativa las reglas de fondo y desde ese momento el principio de “la posesión vale por título” ha sido reemplazado por “el derecho sobre el automotor nace desde su inscripción”, en los registros creados a tal efecto por el gobierno nacional. Esta nueva reglamentación ha sido denominada “constitutivo de dominio”.

Situación actual del Dcho. Registral

El automotor constituye actualmente un elemento que se ha incorporado a diversos planos de la vida social, más allá de su utilización como medio de transporte. Es una herramienta de trabajo y un medio para el esparcimiento, pero lo que es más relevante, es su inserción en el aparato productivo nacional y mundial, como fuente de riqueza, generadora de puestos de trabajo, relaciones comerciales, etc. Desde un punto de vista más vinculado al derecho, los automotores son materia de estudio como objeto de relaciones reales, por integrar prestaciones contractuales, e interesan especialmente por su potencialidad de generar daños. También constituyen objeto y medio para cometer ilícitos penales, faltas y contravenciones. Desde una perspectiva fiscal, son materia imponible en sí mismos, y como elemento de exteriorización del patrimonio de las personas. Pero por sobre todas las cosas, configuran una clase de bienes muebles muy particular. La importancia económica de los automotores, y la complejidad de las relaciones que a su alrededor se generan, llevaron al Poder Ejecutivo Nacional, en 1958, a dictar el Decreto-Ley 6582/58 y sus modificatorias, estableciendo un Registro único de la Propiedad del Automotor, con características muy especiales.

Pero el Decreto mencionado no está aislado del resto de la normativa, sino que junto con el Decreto Reglamentario 335/88; Decreto 644 y un compendio de normas reunidas en el Digesto de Normas Técnico Registrales conforman el Régimen Jurídico del Automotor, sin olvidarnos como normas complementarias, el Código Civil y Comercial de la Nación (sancionado en 2015), la Ley 15348/46, Ley 17671 etc etc. Todas ellas son las que, vinculadas, se tienen en cuenta en la actualidad.

Sistemas Registrales

Cuando se habla de Sistemas Registrales estamos dentro del derecho comparado. No existe un sistema único de registración, y al solo efecto de ejemplificar, realizaremos una breve enumeración de las clasificaciones más conocidas. Por la técnica de conservación de la información, los registros pueden ser clasificados en sistemas de “trascricpción”, en los que se reproduce íntegramente el documento que refiere el acto o contrato, y los denominados de “inscripción”, en los que solamente se vuelca un resumen o parte de los datos, que se consideran esenciales (extracto). La Ley argentina No 17.801 que organiza el Registro de la Propiedad Inmueble adopta este tipo de sistema. Como veremos, el sistema registral de la Propiedad del automotor también observa esta metodología.

Otra posible clasificación, entre registros personales y reales, distingue según el tipo de dato que se considera fundamental para la organización del registro. Los llamados registros “personales”, que eran la regla antes de la introducción del sistema de “folio real”, en general asentaban, por orden de presentación, cada una de las operaciones o documentos que se les presentaban. Su posterior recuperación se realizaba en base al lugar físico en que se ubicaba el asiento, comúnmente denominado “tomo y folio”. La metodología de registrar en base a las cosas, o “registros reales”, considera como unidad al objeto (inmueble o automotor), cuyas mutaciones jurídicas deben asentarse. La información se estructura en base a las cosas Inmuebles o automotores, cada una de las cuales recibe una “matrícula” o un “legajo” individual, en el que se van asentando todas las novedades que se produzcan en las relaciones dominiales, o las anotaciones de carácter personal que tengan incidencia sobre la disponibilidad de esa cosa. Vale la pena aclarar que con los avances de la tecnología informática, hoy es muy sencillo recuperar la información de los registros, tanto si la búsqueda se orienta a la cosa, como hacia las personas que son titulares de esas cosas.

Existen registros de publicidad completa y otros de publicidad incompleta. Pero lo que más nos interesa desde el punto de vista de este trabajo, es distinguir entre los sistemas llamados “declarativos” y los “constitutivos”. Los registros “declarativos” o publicitarios no inscriben “actos” sino “documentos”, y fundamentalmente, su función principal es permitir la oponibilidad del acto frente a terceros, con eficacia jurídica. Esto significa que el título de dominio o de propiedad en sentido amplio no depende del registro para su validez. El título nace cuando se conjugan la causa mediata (título en sentido estricto), es decir el acto jurídico eficaz para producir esa mutación real, y la causa inmediata (modo) que en las transmisiones bilaterales es la tradición (art. 750 Código Civil y Comercial). El llamado “título”, que se inscribe, es en realidad el soporte documental, que integra el título en tanto forma esencial (art. 1017 Cód.Civil y Comercial). En los sistemas declarativos o publicitarios, el título ha nacido antes de la registración y su inscripción sólo le agrega la posibilidad de oponer válidamente ese acto frente a terceros, pero no lo constituye al derecho ni lo convalida.

En cambio, en los sistemas de registro “constitutivo”, la inscripción en el mismo es un elemento esencial para la constitución o nacimiento del derecho. Antes de la registración no existe derecho real, sino simplemente personal. Es el caso del sistema argentino en materia de propiedad automotor. Existen sistemas conocidos como “abstractos o sustantivos”, que conllevan un factor de saneamiento de títulos y publicidad convalidatoria. La inscripción queda apartada de la causa, del contrato que dio origen a la transmisión. Estos sistemas pueden dividirse en sistemas de fe pública registral, que otorgan una fuerza convalidatoria relativa y de inscripción atributiva convalidatoria, es decir que la inscripción produce un efecto de fuerza convalidatoria absoluta.

Sistemas vigentes en Argentina. Diferenciación del Registro Automotor con otros Registros

Hay registros centralizados y descentralizados; facultativos y obligatorios, etc. El sistema de la Propiedad del Automotor se basa en un Registro centralizado, único, pero desconcentrado en numerosas “secciones”, de naturaleza constitutiva, con técnica de inscripción y estructura real y publicidad abierta.

Como se ha mencionado, hasta el dictado del Decreto-Ley 6582/58, la adquisición o transmisión del dominio sobre los automotores, como el de las restantes cosas muebles o inmuebles, se operaba mediante la tradición hecha al adquirente por el enajenante con título suficiente para transferir la propiedad. A partir del “régimen jurídico del Automotor” se produjo una importante innovación: la inscripción registral se convirtió en un elemento constitutivo del derecho de propiedad y no solo una forma moderna de darle publicidad a esta situación jurídica.

Clasificación de los distintos sistemas de registración de bienes: sistema constitutivo vs. sistema declarativo

En materia de automotores, la primera diferencia importante con el sistema de publicidad inmobiliaria que hemos señalado precedentemente, es que la inscripción en el registro es un requisito esencial para la adquisición del dominio, o de cualquier otro derecho real sobre un automotor. Se trata de un sistema “constitutivo” y no “declarativo” o “publicitario” como el de la Ley 17.801 (inmobiliario).



Dicho de otra manera, en el Sistema Inmobiliario el derecho real existe desde el momento que convergen el título (la escritura pública) y el modo (la tradición). Con ello se produce la

tradición real sin necesidad de intervención del registro. La inscripción es simplemente declarativa o publicitaria. Es decir que el título sólo adquiere publicidad ya que el derecho de propiedad se constituye sin necesidad de la inscripción.

En cambio el sistema automotor es de carácter constitutivo, por cuanto el derecho nace o se convalida con la inscripción (art 1° dec-ley 6582/58) “Solo produce efecto entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro”.

Solo hay un modo de adquirir el dominio y es mediante su inscripción. La tradición o entrega se considera producida mediante el contrato de transferencia (Solic. Tipo 08) e inscripción del dominio.

Es frecuente escuchar críticas al sistema de registración de automotores, quizás sin advertir que la movilidad de estas cosas y su valor comercial constituyen aspectos que deben ser tenidos muy en cuenta, para proteger el patrimonio de las personas y la seguridad en las operaciones de tráfico. A pesar de los requisitos legales, han proliferado modernas formas delictivas, como los llamados “autos mellizos” o la práctica conocida como “armado fuera de fábrica”, que se realiza con partes de automotores desarmados.



Si el sistema no fuera constitutivo, o como se ha propuesto en alguna oportunidad, se admitiera que el dominio se puede adquirir por otro modo, como por ejemplo la aprehensión de cosas muebles sin dueño o abandonadas (art. 1947, Cod. Civ. y Com.) o la “transformación”, cuando alguien con su trabajo hace un objeto nuevo con la materia de otro, la situación del parque automotor se convertiría en ingobernable. Alguna jurisprudencia así lo ha entendido y expresado con toda claridad.

El sistema legal argentino que regula la propiedad del automotor está integrado por un conjunto complejo de normas de diversa jerarquía. En primer término corresponde ubicar al Decreto-Ley Nº 6582/58, ratificado por la Ley Nº 14.467, modificado por las Leyes Nº 22.977 y 24.673, al que denominaremos “Régimen jurídico del Automotor”. En particular o en un sentido más amplio considero que el Decreto 335/88 es parte del R.J.A., ya que contiene las regulaciones básicas de este particular ámbito de las relaciones jurídicas. En tercer lugar, el Decreto 644, que regula la vida inna del registro. Y por último, nos encontramos con el denominado “Digesto de Normas Técnico-Registrales” (D.N.T.R.), que es un compendio de normas que regulan los trámites que pueden presentarse en los Registros Seccionales y que en la actualidad se encuentra en formato web de la página de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios, dependiente del (hoy) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:





UNIDAD 2

RÉGIMEN JURÍDICO DEL AUTOMOTOR Decreto N° 6582/58

TITULO I - Del dominio de los automotores, su transmisión y su prueba

ARTICULO 1º- La transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento público o privado y solo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

ARTICULO 2º- La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado.

ARTICULO 3º- Si el automotor hubiese sido hurtado o robado, el propietario podrá reivindicarlo contra quien lo tuviese inscripto a su nombre, debiendo resarcirlo de lo que hubiese abonado si la inscripción fuera de buena fe y conforme a las normas establecidas por este decreto-ley.

ARTICULO 4º- El que tuviese inscripto a su nombre un automotor hurtado o robado, podrá repeler la acción reivindicatoria transcurridos DOS (2) años de la inscripción, siempre que durante ese lapso lo hubiese poseído de buena fe y en forma continua.

Cuando un automotor hurtado o robado hubiera sido adquirido con anterioridad a la vigencia del presente en venta pública o en comercio dedicado a la venta de automotores, el reivindicante deberá resarcir al poseedor de buena fe del importe pagado en la venta pública o en el comercio en que lo adquirió. El reivindicante podrá repetir lo que pagase, contra el vendedor de mala fe.

ARTICULO 5º- A los efectos del presente Registro serán considerados automotores los siguientes vehículos: automóviles, camiones, inclusive los llamados tractores para semirremolque, camionetas, rurales, jeeps, furgones de reparto, ómnibus, microómnibus y colectivos, sus respectivos remolques y acoplados, todos ellos aun cuando no estuvieran carrozados, las maquinarias agrícolas incluidas tractores, cosechadoras, grúas, maquinarias viales y todas aquellas que se autopropulsen. El Poder Ejecutivo podrá disponer, por vía de reglamentación, la inclusión de otros vehículos automotores en el régimen establecido.

ARTICULO 6º- Será obligatoria la inscripción del dominio en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de todos los automotores comprendidos en el artículo anterior, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten.

La primera inscripción del dominio de un automotor, se practicará en la forma que

lo determine la reglamentación.

A todo automotor se le asignará al inscribirse en el Registro por primera vez un documento individualizante en formato físico o digital que será expedido por el Registro respectivo y se denominará “Título del Automotor”. Este tendrá carácter de instrumento público respecto de la individualización del automotor y de la existencia en el Registro de las inscripciones que en él se consignen, pero solo acreditará las condiciones del dominio y de los gravámenes que afecten al automotor, hasta la fecha de anotación de dichas constancias en el mismo. (Párrafo sustituido por art. 352 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

TITULO II- Del Registro

ARTICULO 7º- La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios será el Organismo de Aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

El Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización y el funcionamiento del mencionado Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá territorialmente el Registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos de las inscripciones relativas a los automotores radicados dentro de las mismas; podrá crear o suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de competencia.

En los Registros Seccionales se inscribirá el dominio de los automotores, sus modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes. También se anotarán en ellos los embargos y otras medidas cautelares, las denuncias de robo o hurto y demás actos que prevea este cuerpo legal o su reglamentación.

Dichas inscripciones o anotaciones también podrán realizarse directamente ante la Dirección Nacional, que deberá establecer a tal efecto un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado, bajo jurisdicción nacional, que permita las inscripciones o anotaciones ordenadas por los titulares o por intermediarios autorizados de manera fehaciente por ellos. A tal efecto, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación correspondiente. (Párrafo sustituido por art. 353 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

La Dirección Nacional recabará toda la información necesaria para poner en funcionamiento ese registro tanto a automotores por registrarse como a los ya registrados. (Párrafo sustituido por art. 353 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

El Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que determinadas inscripciones y anotaciones se cumplan únicamente ante la Dirección Nacional cuando fuere aconsejable para el mejor funcionamiento del sistema registral. (Párrafo sustituido por art. 353 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 8º- La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los Registros Seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la

reglamentación, y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren. Dicho registro será electrónico y de acceso público.

(Artículo sustituido por art. 354 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 9º- Los trámites que se realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por esta norma y la reglamentación.

Los aranceles que establezca el Poder Ejecutivo Nacional para los trámites digitales ante la Dirección Nacional no podrán superar el valor del arancel a que se refiere el párrafo anterior.

No podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción del dominio de los automotores o de sus transmisiones por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. La existencia de deudas en situación regular por multas o patentes tampoco podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el Registro.

Las personas humanas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior.

El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.

(Artículo sustituido por art. 355 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 10.- En las inscripciones de dominio de automotores armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo de aplicación, quien resolverá en definitiva acerca de la procedencia o no de las inscripciones de estos tipos de automotores.

El titular que transfiera un automotor podrá asimismo dejar sentado en el Registro el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que determine la normativa específica en la materia. La ausencia de esta anotación en ningún caso podrá impedir la inscripción o transferencia del automotor.

(Artículo sustituido por art. 356 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 11.- (Artículo derogado por art. 351 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 12.- (Artículo derogado por art. 351 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 13.- Los pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites que se realicen ante él, solo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el Organismo de Aplicación, el

que fijará su contenido y demás requisitos de validez. Estos documentos podrán ser de carácter electrónico. (Párrafo sustituido por art. 357 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

Cuando las solicitudes tipo no se suscribieren por los interesados ante el Encargado de Registro, deberán presentarse con las firmas certificadas en la forma y por las personas que establezca el Organismo de Aplicación.

Dichas solicitudes serán expedidas gratuitamente por el Organismo de Aplicación o los Registros Seccionales, según ante quien se realice el trámite, y deberán ser presentadas ante ellos por los interesados dentro de los NOVENTA (90) días de su expedición. Vencido ese plazo perderán su eficacia, excepto cuando instrumentaren el otorgamiento de derechos, en cuyo caso una vez vencidos los NOVENTA (90) días, abonarán un recargo progresivo de arancel por mora de acuerdo a lo que fije el Poder Ejecutivo Nacional. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las solicitudes tipo por las cuales se peticione la inscripción inicial de automotores nuevos de fabricación nacional.

Los Encargados de Registros, y las demás personas con facultad certificante, no podrán validamente certificar firmas en solicitudes que han perdido su eficacia. y las que hicieren en violación de esta norma carecerán de valor, ello sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar lugar esa transgresión,

Si las solicitudes tipo no se encontraren suscriptas por las partes o por sus representantes legales, el apoderado interviniente deberá acreditar su personería mediante mandato otorgado por escritura pública.

Los mandatos para hacer transferencias de automotores, o para realizar trámites o formular peticiones ante el Registro o el Organismo de Aplicación, caducarán a los NOVENTA (90) días de su otorgamiento, excepto cuando las facultades aludidas estén contenidas en poderes generales o se tratare de poderes para interponer recursos administrativos o judiciales.

ARTICULO 14.-Los contratos de transferencia de automotores que se formalicen por instrumento privado se inscribirán en el Registro mediante la utilización de las solicitudes tipo mencionadas en el artículo anterior, suscriptos por las partes.

Cuando la transferencia se formalice por instrumento público o haya sido dispuesta por orden judicial o administrativa, se presentará para su inscripción junto con el testimonio u oficio correspondiente, la solicitud tipo de inscripción suscripta por el autorizante o por la autoridad judicial o administrativa.

En todos los casos se presentará el título de propiedad del automotor, en forma física o digital.

En las transferencias dispuestas por autoridad judicial, se transcribirá textualmente la parte pertinente del auto que la ordena.

La Municipalidad en donde se domicilie la persona humana o jurídica titular del automotor inscripto será notificada del contrato de transferencia.

(Artículo sustituido por art. 358 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 15.-La inscripción en el Registro de la transferencia de la propiedad de un automotor, podrá ser peticionada por cualquiera de las partes. No obstante, el adquirente asume la obligación de solicitarla dentro de los DIEZ (10) días de celebrado el acto, mediante la presentación de la solicitud prescripta en los artículos 13 y 14. En caso de incumplimiento de esta obligación, el transmitente podrá revocar la autorización para circular con el automotor que, aún implícitamente mediante la entrega de la documentación a que se refiere el artículo 22, hubiere otorgado al adquirente, debiendo comunicar esa circunstancia al Registro, a los efectos previstos en el artículo 27.

Será nula toda cláusula que prohíba o limite esta facultad. Idéntico derecho tendrá el propietario de un automotor que por cualquier título hubiese entregado su posesión o tenencia, si el poseedor o tenedor no inscribe su título en el Registro en el plazo indicado en este artículo.

El Encargado del Registro ante el cual se peticione la inscripción de la transferencia deberá verificar que las constancias del título concuerden con las anotaciones que obren en el Registro y procederá a la registración dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de serle presentada la solicitud.

Una vez hecha la inscripción el Encargado del Registro dará constancia de ella en el título del automotor, en el cual actualizará también las demás anotaciones que existan en el mismo.

ARTICULO 16. A los efectos de la buena fe previstos en los artículos 2º, 3º y 4º del presente, se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquel obran en el Registro de la Propiedad del Automotor, aun cuando no hayan exigido del titular o del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio que se establece en este artículo.

Durante un período de QUINCE (15) días los embargos y demás anotaciones que se soliciten con respecto al automotor tendrán carácter condicional y solo quedarán firmes y producirán sus efectos legales una vez vencido dicho plazo, siempre que no hayan modificado el dominio o la situación jurídica del automotor.

(Artículo sustituido por art. 359 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 17.- La inscripción de un embargo sobre un automotor caducará a los tres (3) años de su anotación en el Registro.

La inscripción de una inhibición general en el Registro Nacional de Propiedad del Automotor caducará de pleno derecho a los cinco (5) años de su anotación en el Registro.

(Artículo sustituido por art. 1º de la [Ley N° 25.677](#) B.O. 28/11/2002)

ARTICULO 18.-El Estado responde de los daños y perjuicios emergentes de las irregularidades o errores que cometan sus funcionarios en inscripciones, certificados o informes expedidos por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

ARTICULO 19.-Cuando el Poder Ejecutivo Nacional disponga que las prendas sobre automotores se inscriban en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, se aplicarán las siguientes normas:

- a) La inscripción de la prenda con registro, sus anotaciones posteriores, certificaciones, cancelaciones y demás trámites establecidos por el Decreto-Ley 15.348/46, ratificado por Ley 12.962, que afecten automotores incorporados al régimen del presente decreto-ley, se efectuarán en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, de acuerdo con las disposiciones de los incisos siguientes y de las que en su cumplimiento dicte la autoridad de aplicación;
- b) La prenda sobre automotores se registrará con sujeción a las normas del presente decreto-ley y su reglamentación. Los trámites posteriores relativos al gravamen constituido, se ajustarán a las disposiciones del Decreto-Ley 15.348/46;
- c) El Registro Nacional de la Propiedad del Automotor llevará un registro de acreedores prendarios, que actuarán como tales ante el organismo de acuerdo con el artículo 5° del Decreto-Ley 15.348/46.
- d) La anotación de los endosos de contratos de prenda podrá hacerse en cualquier Registro Seccional o directamente en el servicio de inscripción remoto de la Dirección Nacional; (Inciso sustituido por art. 360 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)
- e) Los trámites ulteriores correspondientes a contratos de prenda inscriptos hasta el día anterior al cambio de régimen que disponga el Poder Ejecutivo Nacional seguirán a cargo del Registro Nacional de Créditos Prendarios.” (Inciso sustituido por art. 360 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

TITULO III - Del título del automotor

ARTICULO 20.-El título del automotor a que se refiere el artículo 6° deberá contener los datos siguientes:

- a) Lugar y fecha de su expedición;
- b) Número asignado en su primera inscripción;
- c) Elementos de individualización del vehículo, los que serán determinados por la reglamentación, incluyendo: marca de fábrica, modelo, número de chasis y/o motor, tipo de combustible empleado, número de ejes, distancia entre los mismos, número de ruedas en cada eje, potencia en caballos de fuerza, tipo de tracción, peso del vehículo vacío, tipo de carrocería, capacidad portante;
- d) Indicación de si se destinara a uso público o privado;
- e) Nombre y apellido, nacionalidad, estado civil, domicilio, documento de identidad, y clave o código de identificación otorgado por la Administración Federal de Ingresos Públicos o por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también razón social, inscripción, domicilio y clave o código de identificación, en el caso de las personas jurídicas. (Inciso sustituido por art. 5° [Ley N° 25.345](#) B.O. 17/11/2000)
- f) Indicación de los instrumentos y/o elementos probatorios en virtud de los cuales

se anota el dominio:

g) Modificaciones introducidas al vehículo siempre que ellas alteren algunos de los datos previstos en el inciso c).

Deberán consignarse, además, en el título del automotor, las constancias de inscripción en el Registro de instrumentos públicos o privados: 1) de prenda o locación referentes al vehículo, con indicación del nombre, apellido y domicilio del acreedor o locatario, plazo y monto de la obligación prendaria; 2) De transferencia de dominio, con los datos personales o sociales, domicilio, documentos de identidad y clave o código de identificación del adquirente 3) de toda inscripción que afecte el dominio, posesión o uso del automotor, que estuviere vigente al presentarse el título en el registro y no figurase en él. (Apartado 2 inc. g) sustituido por art. 5° [Ley N° 25.345](#) B.O. 17/11/2000)

ARTICULO 21.- (Artículo derogado por art. 351 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 22.- Sin perjuicio de la expedición del título a que se refiere el artículo 20, juntamente con la inscripción originaria, o con cada una de las correspondientes a las sucesivas transferencias de dominio, el Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de este, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación.

Las cédulas se entregarán digitalmente, las que tendrán la misma validez que las físicas. El adquirente podrá pedir una o varias cédulas físicas las que podrán tener un costo. Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente.

Su tenencia acreditará derecho o autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir. La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo.

Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediere denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial.

(Artículo sustituido por art. 361 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 23.- El Organismo de Aplicación determinará los distintos tipos de cédulas que se expedirán, las cuales no caducarán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo. También podrá requerir la colaboración de las autoridades que determine el Poder Ejecutivo Nacional para controlar que los automotores circulen con la documentación correspondiente, para verificar cambios o adulteraciones en las partes que lo conforman como tal, y para fiscalizar que las transferencias se inscriban en el Registro dentro del término

fijado por esta ley. Asimismo, podrá disponer la exhibición de los automotores y su documentación y la presentación de declaraciones juradas al respecto. (Primer párrafo sustituido por art. 362 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

El que se negare a exhibir a la autoridad competente la cédula de identificación del automotor, o que no justificare fehacientemente la imposibilidad material de suministrarla, será sancionado por el Organismo de Aplicación con una multa equivalente al precio de DIEZ (10) a DOSCIENTOS (200) litros de nafta común.

TITULO IV- De la identificación de los automotores

ARTICULO 24.- Cada automotor, durante su existencia como tal, se identificará en todo el país por una codificación de dominio formada por letras y números, la que deberá figurar en el título y demás documentación. Dicha codificación deberá ser reproducida en placas de identificación visibles exteriormente, que se colocarán en las partes delantera y trasera del automotor.

La autoridad de aplicación podrá establecer, además, otros medios de identificación que considere viables y convenientes..

ARTICULO 25.- Las características de la placa de identificación prevista en el artículo anterior se establecerán por la reglamentación, en los términos de las normas nacionales y los acuerdos internacionales en la materia.

(Artículo sustituido por art. 3° de la [Ley N° 27.187](#) B.O. 15/10/2015)

ARTICULO 26.- La reglamentación determinará la forma de aplicar el sistema único de individualización estatuido en el presente decreto-ley.

TITULO V - Disposiciones Generales

ARTICULO 27.- Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa. No obstante, si con anterioridad al hecho que motive su responsabilidad, el transmitente hubiere comunicado al Registro que hizo tradición del automotor, se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquel, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes el no debe responder, y que el automotor fue usado en contra de su voluntad. La comunicación prevista en este artículo, operará la revocación de la autorización para circular con el automotor, si el titular la hubiese otorgado, una vez transcurrido el término fijado en el artículo 15 sin que la inscripción se hubiere petitionado, e importará su pedido de secuestro, si en un plazo de TREINTA (30) días el adquirente no iniciare su tramitación.

El Registro notificará esa circunstancia al adquirente, si su domicilio fuere conocido. Una vez transcurrido el plazo mencionado o si el domicilio resultase desconocido, dispondrá la prohibición de circular y el secuestro del automotor.

El automotor secuestrado quedará bajo depósito, en custodia del organismo de Aplicación, quien lo entregará al adquirente cuando acredite haber realizado la inscripción y previo pago del arancel de rehabilitación para circular y de los gastos

de estadía que hubiere ocasionado.

Una vez efectuada la comunicación, el transmitente no podrá hacer uso del automotor, aunque le fuese entregado o lo recuperase por cualquier título o modo sin antes notificar esa circunstancia al Registro. La violación de esa norma será sancionada con la pena prevista en el artículo.

Efectuada la denuncia de la tradición del automotor, se procederá a la sustitución del sujeto obligado al tributo (patente, impuestos, multas, etcétera) desde la fecha de la denuncia, desligando a partir de la misma al titular transmitente de todo tipo de responsabilidad legal sobre el mismo. (Quinto párrafo sustituido por art. 363 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

ARTICULO 28.- El propietario del automotor que resuelva retirarlo definitivamente del uso por no estar en condiciones de servir para su destino específico, deberá dar inmediata cuenta a la autoridad competente, quien procederá a retirar el título respectivo y practicará las anotaciones pertinentes en el registro. La autoridad policial y las compañías aseguradoras deberán igualmente comunicar al Registro los siniestros que ocurrieran a los automotores, siempre que estos sean de tal naturaleza que alteren sustancialmente las características individualizantes de los mismos.

ARTICULO 29.- El propietario que resuelva desarmar el vehículo de su propiedad para usar el material por partes, alterando el destino natural del vehículo, deberá comunicarlo a la autoridad competente con las mismas previsiones dispuestas en el artículo anterior.

ARTICULO 30.- Las aduanas de la Nación no darán curso a los trámites tendientes a la exportación de automotores comprendidos en las disposiciones del presente decreto-ley, sin que medie la exhibición del título e informe del registro sobre las condiciones del dominio y la existencia de gravámenes. Una vez autorizada por este la exportación, previa aprobación judicial en su caso, las aduanas retendrán el título del automotor y lo remitirán al registro correspondiente. Iguaes requisitos deberán cumplirse con los automotores que salgan temporariamente del país con fines turísticos, sin que, en cambio, se les retenga el título, dándose solamente constancia en este de la autorización para salir de la República.

ARTICULO 31.- Los propietarios de vehículos introducidos al país en forma temporal deberán dar cumplimiento a los recaudos exigidos por el presente decreto-ley en los casos en que dicha introducción se considere efectuada con carácter definitivo. La reglamentación determinará las circunstancias que darán lugar a la aplicación de la norma anterior.

ARTICULO 32.- Los automotores nuevos, sean importados o fabricados en el país, mientras se hallen en poder de los importadores, fabricantes o concesionarios, solamente podrán circular antes de su comercialización munidos de una placa provisoria. También podrán hacerlo, cuando se hallen en poder de los adquirentes, durante el período de inscripción. La autoridad de aplicación determinará los

requisitos y la forma de uso de las placas provisionarias.

ARTICULO 33.- Para satisfacer exigencias de la policía de seguridad y a efectos de cumplir fines estadísticos, los Registros remitirán al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor informes periódicos de las inscripciones cumplidas ante cada uno de ellos. Idéntica información se remitirá a la Policía Federal y a los ministerios técnicos que lo soliciten.

TITULO VI - Disposiciones Penales

ARTICULO 34.- Será reprimido con prisión de uno (1) a seis (6) años, siempre que el hecho no constituya un delito más severamente penado, el que insertare o hiciere incorporar en las solicitudes tipo o comunicaciones presentadas ante el Organismo de Aplicación o los Registros Seccionales declaraciones falsas, concernientes a hechos o circunstancias que tales documentos deban probar.

TITULO VII - Disposiciones Complementarias

ARTICULO 35.- Todos los términos establecidos en el presente decreto-ley se computarán en días hábiles.

ARTICULO 36.- Los jefes de los Registros Seccionales dependientes de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo a propuesta de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, y permanecerán en sus cargos mientras mantengan su idoneidad y buena conducta.

Podrán ser removidos, previa instrucción de sumario con audiencia del interesado por las siguientes causas:

- a) Abandono del servicio sin causa justificada;
- b) Falta grave de respeto al superior o al público;
- c) Ser declarado en concurso civil o quiebra, salvo que concurran circunstancias atendibles;
- d) Inconducta notoria;
- e) Delito que no se refiera a la Administración Pública, cuando el hecho sea doloso y de naturaleza infamante;
- f) Falta grave que perjudique material o moralmente a la Administración Pública;
- g) Delito contra la Administración Pública;
- h) Incumplimiento de ordenes legales;
- i) Negligencia manifiesta o faltas reiteradas en el cumplimiento de sus funciones;
- j) Indignidad moral;

Además, podrán ser removidos cuando se resuelva la supresión del cargo que desempeñan.

ARTICULO 37.- Las decisiones de los Encargados de Registro en materia registral, podrán ser recurridas ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia territorial en el lugar donde tenga su asiento el Registro Seccional contra cuya decisión se recurre. En la Capital Federal será competente la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal.

También podrá recurrirse ante el tribunal mencionado en último término, de las decisiones del Organismo de Aplicación en cuestiones de materia registral, relativas a conflictos o casos de carácter individual, o en los supuestos de cancelación o suspensión en el registro de los comerciantes habituales previstos en el artículo 9º o de aplicación de sanciones de multa contemplado en el artículo 23.

Las actuaciones se elevarán al Tribunal por intermedio del Organismo de Aplicación. Cuando el recurso se interpusiera contra una decisión de este último se hará por intermedio del Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y plazos para interponer el recurso y sustanciar su trámite.

El plazo para dictar sentencia será de sesenta (60) días hábiles judiciales desde que se encuentre firme el llamamiento de autos.

Dentro del plazo que el Poder Ejecutivo establezca para remitir las actuaciones al Tribunal, quien dictó la resolución recurrida podrá revocarla por contrario imperio. Dentro del mismo plazo, el Organismo de Aplicación, cuando se tratare de decisiones de los Encargados de Registro, o el Ministerio de Justicia, cuando se tratare de decisiones de este último, podrán dejar sin efecto el acto impugnado.

ARTICULO 38.- *El Organismo de Aplicación queda legitimado para iniciar acciones con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las inscripciones registrales o de los documentos que las acrediten.*

Cláusula transitoria. La Dirección Nacional deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024.

(Cláusula Transitoria incorporada por art. 364 del [Decreto N° 70/2023](#) B.O. 21/12/2023)

Antecedentes Normativos

- Artículo 10 sustituido por art. 2º de la [Ley N° 26.348](#) B.O. 21/01/2008;
- Artículo 27, párrafo quinto incorporado por art. 1º de la [Ley N° 25.232](#) B.O. 31/12/1999;



DECRETO 335/88

ARTÍCULO 1.- *La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS dependiente de la SECRETARÍA DE JUSTICIA, será el organismo de aplicación del Régimen Jurídico*

Registral de la Propiedad del Automotor.

ARTÍCULO 2.- *La Dirección Nacional tendrá las siguientes facultades:*

- a) Organizar las prestaciones centralizadas y jurisdiccionales de los servicios establecidos por el Régimen Jurídico de la Propiedad del Automotor y controlar su funcionamiento; disponer y realizar inspecciones y verificaciones a los Registros Seccionales; impartir instrucciones generales o particulares a los Encargados de Registro; entender en los recursos que se deduzcan contra las decisiones de los Encargados de Registro y elevar, en su caso, las actuaciones a la Cámara Federal correspondiente; interpretar las normas aplicables en la actividad registral automotor para unificar la actuación de los Registros Seccionales.*
- b) Celebrar y renovar convenios con autoridades nacionales, provinciales y municipales y con entidades privadas, para la realización de tareas auxiliares o complementarias de las prestaciones a cargo de la repartición, o para coordinar con ellas el suministro o la recepción de información y documentación, y acordar los aranceles que la Dirección Nacional o los usuarios abonarán por esas tareas.*
- c) Dictar las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y a la organización y funcionamiento de los Registros Seccionales, y fijar los requisitos de la documentación que expida el Registro y de las placas y otros medios identificatorios del automotor.*
- d) Realizar estudios estadísticos sobre el movimiento registral jurisdiccional y centralizado.*
- e) Proponer la fijación de los aranceles por los servicios que prestan los Registros Seccionales y las retribuciones de sus Encargados y de las entidades contratadas.*
- f) Ejercer la superintendencia sobre los Encargados de Registro y fiscalizar que den cumplimiento a las normas vigentes en materia registral y orgánico-funcional.*
- g) Organizar y dirigir reuniones generales y zonales de Encargados de Registro.*
- h) Coordinar con autoridades nacionales, provinciales y municipales los procedimientos a aplicar para una mejor racionalización de los trámites registrales, en lo que hace a sus respectivas competencias, celebrando los convenios que fuere menester.*
- i) Intervenir los Registros Seccionales y designar a sus interventores, en caso de acefalia, suspensión, licencia prolongada, o ausencia injustificada de su titular, o cuando se comprueben o presuman graves irregularidades, y en general, cuando ello sea indispensable para asegurar la continuación de la prestación del servicio público a cargo de aquéllos.*
- j) Proponer la creación, modificación, unificación o supresión de Registros Seccionales y la designación y remoción de sus Encargados.*
- k) Asignar funciones de Encargado Suplente o Suplente Interino de los Registros Seccionales y disponer su desafectación.*
- l) Controlar que los automotores circulen con la documentación correspondiente; verificar o disponer que se verifique que los automotores no hayan sufrido cambios o adulteraciones en las partes que los conforman como tales; y fiscalizar*

que las transferencias se inscriban en el Registro dentro del término fijado por la ley.

m) Disponer la exhibición de automotores, su documentación y la presentación de declaraciones juradas. A estos efectos y a los indicados en el inciso anterior, podrá requerir la colaboración de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, y solicitar la de las demás fuerzas policiales y de seguridad.

n) Otorgar licencias ordinarias y extraordinarias a los Encargados de Registro.

ñ) Habilitar los locales donde funcionarán los Registros Seccionales, y disponer su desafectación al servicio cuando no cumplan con las exigencias impuestas por las reglamentaciones pertinentes.

o) Ejercer las demás atribuciones que le otorga la ley y esta reglamentación.

ARTÍCULO 3.- Los Encargados de Registros Seccionales serán designados y removidos por el Secretario de Justicia de conformidad a las normas vigentes en la materia.

La función del Encargado de Registro no constituye relación de empleo, y el desempeño de sus tareas será personal e indelegable. No obstante, podrán designar a su exclusivo cargo colaborador para que lo asistan en sus funciones. Asimismo, deberán proponer a la Dirección Nacional que se asigne a uno de sus colaboradores las funciones de Suplente, para que lo sustituya en caso de ausencia, licencia, o impedimento legal. También podrán solicitar que se asignen funciones de Suplente Interino a otro colaborador, para que reemplace al Suplente en caso de licencia o ausencia, o cuando éste deba reemplazar al Titular.

El Encargado de Registro será directamente responsable ante la Dirección Nacional por los hechos, actos u omisiones del Suplente, Suplente Interino y demás colaboradores.

El Suplente y el Suplente Interino quedarán desafectados de sus funciones, cuando lo solicite el Encargado de Registro; cuando el Encargado de Registro cese en su cargo; cuando se intervenga el Registro Seccional; o cuando así lo disponga la Dirección Nacional.

Los colaboradores del Encargado de Registro carecen de toda relación con el Estado, y en consecuencia, no podrán permanecer en la sede del Registro ni desempeñar tareas en él cuando el Encargado cese en el cargo; o cuando se disponga la intervención del Registro, todo ello sin perjuicio de la relación laboral que podrán continuar manteniendo con su empleador o sus derecho habientes.

Cuando mediaren causas justificadas, la Dirección Nacional podrá requerir a los Encargados de Registro que desafecten de sus tareas a determinado colaborador.

Al hacerse cargo del Registro Seccional un Suplente, en los supuestos de licencia o

ausencia del Titular, se comunicará esa circunstancia a la Dirección Nacional y se anotará en el libro que se llevará a esos efectos en cada Registro.

De idéntico modo se procederá cuando reasuma sus funciones el Titular. En los supuestos de impedimento legal, se dejará constancia de ello en el acto respectivo.

La Dirección Nacional podrá autorizar a los Suplentes a realizar tareas registrales concretas y determinadas, que especificará taxativamente, cuando la cantidad de trámites que se realicen en un Registro exijan la adopción de esa medida para mantener una buena y eficaz prestación del servicio.

En caso de acefalía, suspensión o licencia prolongada del Titular de un Registro, la Dirección Nacional podrá designar un Interventor, hasta tanto se designe al Titular, o éste reasuma sus funciones.

La SECRETARIA DE JUSTICIA establecerá la forma en que se procederá con los emolumentos que hubiesen correspondido al Titular en caso de suspensión o intervención y fijará el modo de retribución de los Interventores.

Los Encargados de Registro deberán residir a una distancia no mayor de CIEN (100) kilómetros del asiento de su Registro, y únicamente podrán ausentarse de éste, sin licencia de la Dirección Nacional, durante CINCO (5) días por mes.

ARTÍCULO 4.- *Los trámites ante el REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR se realizarán previo pago del arancel que fije la SECRETARIA DE JUSTICIA.*

Se exceptúan del pago del arancel:

- a) Las medidas y pedidos de informes dispuestos por autoridad judicial, siempre que en la orden respectiva se haga constar que han sido dictadas de oficio por el Tribunal; o que provengan de la justicia penal y tengan carácter informativo o cautelar aunque no conste que han sido dictadas de oficio.*
- b) Las medidas y pedidos de informes dispuestos por autoridad judicial en cumplimiento de normas legales que expresamente establezcan la gratuidad por la prestación de ese servicio, o que éste se realizará sin previo pago. En este último supuesto el arancel se abonará en su oportunidad.*
- c) Las medidas y pedidos de informes dispuestos por las siguientes autoridades en ejercicio de sus funciones específicas:*
 - 1) HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y sus comisiones permanentes o especiales;*
 - 2) FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS; 3) FUERZAS ARMADAS, de SEGURIDAD y POLICIALES;*
 - 4) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS;*

- 5) SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DEL ESTADO;
 - 6) DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA;
 - 7) Instructores en los sumarios que se instruyan a los agentes de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, PROVINCIAL y MUNICIPAL;
 - 8) TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACIÓN.
- d) Las medidas y pedidos de informes dispuestos por autoridades nacionales, provinciales o municipales, que en mérito a las circunstancias del caso, la Dirección Nacional, por decisión fundada, estime que corresponde la exención del arancel.
- e) Los pedidos de informes con fines estadísticos, previa autorización de la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 5.- Los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor no inscribirán en forma inicial los automotores de fabricación nacional o importados, sin tener a la vista los dos ejemplares del Certificado de origen del vehículo que a esos fines expedirá la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS, la que determinará su contenido, requisitos de validez y características de seguridad. Los fabricantes e importadores de automotores solicitarán al mencionado Organismo la expedición y entrega de dicho Certificado. Junto con la solicitud de expedición y entrega, que deberá ajustarse al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección Nacional, los fabricantes e importadores presentarán una certificación con carácter de declaración jurada conteniendo los datos identificatorios de cada automotor que exija el citado Organismo, entre los que figurará, necesariamente, la marca, tipo y modelo del automotor, el número de chasis, cuadro o bastidor; la fecha de fabricación y la de nacionalización en su caso. Dicha declaración será acompañada por un soporte magnético con los mismos datos informados en aquélla. En el caso de los automotores importados se presentará además la constancia de la nacionalización del vehículo.

El trámite de inscripción inicial o posterior no requerirá la previa autorización de la Dirección Nacional, excepto en los casos en que esta última así lo disponga por razones de seguridad registral.

ARTÍCULO 6.- La verificación física del automotor se ordenará practicar en forma previa a la inscripción, cuando así lo solicitare cualquiera de las partes; cuando se tratare de la inscripción inicial de automotores armados fuera de fábrica o importados; cuando mediare denuncia de robo o hurto; cuando se hubiese comunicado un siniestro que haya alterado sustancialmente las características individualizantes del automotor; y en los demás casos que así lo establezca la Dirección Nacional. Si como consecuencia de la verificación practicada al automotor, la identificación del motor o del chasis apareciese adulterada, el Encargado del Registro Seccional denegará la inscripción y comunicará la situación

a la autoridad policial del lugar. En el caso de que resultare dudosa la numeración y no obstante se resolviera proceder a la inscripción, se dejará constancia de ello en el título y en la hoja del Registro, mediante la siguiente leyenda: "Inscripto con numeración dudosa. Conste a los fines de la posterior calificación de la buena fe de la inscripción (artículos 2, 3 y 4) y concordantes del decreto-ley".

La Dirección Nacional determinará los lugares y personas autorizadas para llevar a cabo la verificación de los automotores, y acordará con ellos los aranceles que podrán percibir por ese servicio de la Dirección Nacional, o en forma directa de los usuarios, según lo que estipule.

ARTÍCULO 7.- La documentación registral que se archive en la Dirección Nacional podrá ser microfilmada. Deberá asegurarse la obtención de fotogramas íntegros y fieles a sus originales, quedando prohibida la ejecución de recortes, dobleces o enmendaduras.

ARTÍCULO 8.- Cuando la introducción temporaria del vehículo se realice en propiedad por beneficiarios de las categorías a) a e) inclusive del artículo 1 del Decreto Nro. 4891/61, se exceptuará a aquellas de la obligación de inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, mientras dure la calidad temporal de su introducción y deberá circular provisto de la chapa especial que otorga la Dirección Nacional de Ceremonial del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO y con la documentación a nombre de su propietario. Si el vehículo fuera nacionalizado, el beneficiario que lo introdujo al país deberá efectuar de inmediato la inscripción en el citado Registro.

La Dirección Nacional de Ceremonial del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO proveerá asimismo de chapas especiales a los vehículos introducidos por beneficiarios de la categoría f) del artículo 1 del Decreto Nro.4891/61, en las condiciones que establece el artículo 7 del mismo decreto.

La mencionada Dirección comunicará a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS la nómina de las chapas entregadas al cuerpo diplomático, consular, organismos internacionales y misiones especiales, con los nombres de sus titulares y con la especificación de las características individualizantes del vehículo al que corresponden.

ARTÍCULO 9.- A los efectos del cambio de radicación de un automotor, la remisión del legajo al Registro de la nueva radicación podrá ser suplida por:

a) El envío de un certificado donde consten los datos del automotor y sus condiciones de dominio. La Dirección Nacional establecerá las características y requisitos que deberá contener el aludido certificado. El cambio de radicación se

tendrá por operado al recepcionarse el certificado en el Registro de la nueva radicación.

b) Cuando los adelantos técnicos lo permitan, por la incorporación del alta del dominio del automotor al banco de datos del computador del Registro de la nueva radicación, a través de la comunicación que al efecto reciba u obtenga del banco de datos de la Dirección Nacional o del Registro de la anterior radicación. La Dirección Nacional establecerá los requisitos que deberán cumplirse para el empleo de este procedimiento. El cambio de radicación se tendrá por operado al producirse la aludida incorporación del alta del dominio.

Cuando la Dirección Nacional cuente con un sistema de computación que permita obtener información actualizada desde todos o algunos Registros Seccionales conectados a aquél, el referido Organismo podrá disponer que en su sede central, en terminales habilitadas al efecto o en determinados Registros Seccionales se anoten medidas cautelares y denuncias de robo o hurto, se expidan certificados e informes de dominio y se otorgue documentación registral respecto de automotores radicados en Registros Seccionales conectados con el sistema de cómputos o se tome razón de anotaciones personales, las que sólo tendrán efecto en estos Registros.

ARTÍCULO 10.- El Registro tendrá carácter público y cualquier interesado podrá solicitar informes sobre el estado del dominio de los automotores inscriptos, y respecto de las anotaciones personales que obren en ellos, previo pago del arancel correspondiente, y dando cumplimiento a los requisitos que establezca la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 11.- Para notificarse personalmente de las resoluciones de la Dirección Nacional o de los Registros Seccionales, para consentirlas expresamente o para interponer recursos, el presentante deberá acreditar su condición de parte, mediante la exhibición de documentos de identidad, o si se tratare de un representante, mediante escritura pública, carta poder o constancia expresa en la solicitud tipo. En los dos últimos supuestos la firma del mandante deberá estar certificada por alguna de las personas autorizadas para certificar firmas en las solicitudes tipo o haber sido estampada en presencia del Encargado de Registro.

ARTÍCULO 12.- Presentada una petición al Registro, el Encargado procederá a su registración o despacho favorable según cual fuere el contenido de la solicitud y siempre que se cumplan los recaudos exigidos por las normas vigentes en la materia. En caso contrario observará la petición.

Las solicitudes de inscripción, anotación, expedición de certificado de dominio y de despacho de trámites en general, con relación a un mismo automotor, se procesarán en el orden de prioridad que establecen los respectivos cargos de

presentación.

No se observará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando algún acto gozare de reserva de prioridad, o cuando por su naturaleza su registración o despacho no modifique la situación jurídica del automotor ni de su titular.

La reserva de prioridad para la inscripción o anotación de un acto se otorgará:

- a) por la expedición de un certificado de dominio;
- b) en los supuestos previstos en el párrafo 3 del artículo 19.

La reserva de prioridad otorgada por la expedición de un certificado de dominio, beneficiará el trámite que se presente acompañado por el correspondiente certificado, a cuyo efecto éstos serán individualizados en la forma que establezca la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 13.- En oportunidad de resolver o despachar una petición los Encargados de Registro deberán analizar la situación jurídica registral del automotor y de su titular, la naturaleza del acto cuya inscripción o anotación se peticiona, las peticiones que gocen de prioridad y los actos presentados con posterioridad al trámite que se encuentra a resolución o despacho, cuando se trate de actos que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes producen efectos registrales mediante su sola presentación, todo ello, de acuerdo a las normas que rigen la materia y a las disposiciones o instrucciones que imparta la Dirección Nacional.

Las anotaciones personales no afectarán el registro de los actos cuya petición de inscripción se realizó con anterioridad a la presentación del pedido de anotación de aquéllas.

La registración o despacho favorable de un trámite, llevará la fecha del día de su registración o despacho y la firma y sello del Encargado de Registro.

La resolución por la cual se observe una petición deberá contener las formalidades previstas en el párrafo anterior y los fundamentos de la medida. En el mismo acto se deberán formular la totalidad de las observaciones que la petición pudiere merecer.

Dicha resolución se agregará a la solicitud y el interesado quedará notificado en forma auténtica en la sede del Registro los días martes y viernes, o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuere feriado administrativo.

De todo lo actuado se dejará constancia en el asiento respectivo, en la forma que lo establezca la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 14.- Observada una petición de inscripción o anotación no se podrá registrar otro acto que lo suceda en orden de prioridad y que importe modificar la situación jurídica registral del automotor o de su titular, hasta tanto no hubiere

vencido el plazo para interponer el recurso previsto en el artículo 16 o, en su caso, éste no fuere resuelto en forma definitiva.

No resultará de aplicación lo dispuesto precedentemente y en consecuencia los actos se podrán registrar sin necesidad de aguardar el transcurso de los plazos o la resolución de los recursos mencionados, cuando la observación se fundare en algunas de las siguientes circunstancias:

- a) No haberse acreditado en debida forma la declaración de voluntad de las partes intervinientes, o la personería de su representante legal o apoderado.
- b) No ser el peticionario la persona legitimada para solicitar la inscripción o el despacho del trámite, o no ser su titular, el disponente de un derecho.
- c) Haberse omitido los recaudos extrínsecos de validez de una petición o de una orden judicial.

En dichos supuestos el Encargado de Registro deberá hacer constar expresamente en su resolución los efectos de la observación efectuada.

ARTÍCULO 15.- Las solicitudes tipo que fueren objeto de observación y que deban ser retiradas del Registro para su subsanación se entregarán al peticionario bajo constancia escrita, en la forma que lo determine la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 16.- El recurso previsto en la ley se deducirá y tramitará en la forma y dentro de los plazos que se establecen en los artículos siguientes:

Este recurso es la única vía para impugnar las decisiones de los Encargados de Registro en materia registral, y de la Dirección Nacional en la misma materia o cuando se trate de conflictos de carácter individual, o en los supuestos de cancelación o suspensión en el registro de comerciantes habituales o de aplicación de las sanciones de multa contempladas en el artículo 23 de la ley.

ARTÍCULO 17.- El recurso se interpondrá ante el Registro Seccional o ante la Dirección Nacional, según quien fuere el organismo que dictó la resolución recurrida.

El plazo para la interposición será de QUINCE (15) días hábiles administrativos computados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución recurrida. Las notificaciones se practicarán por los medios y con los recaudos previstos en la reglamentación de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, excepto cuando se tratare de la notificación de resoluciones de los Registros Seccionales por los cuales se observare un pedido de inscripción o anotación, las que quedarán notificadas a los interesados en la forma establecida en el artículo 13.

ARTÍCULO 18.- El recurso se presentará por escrito, con patrocinio de letrado habilitado para actuar ante el fuero federal, e incluirá su fundamentación y el

ofrecimiento de prueba, y de manera particular expresará:

- a) Denominación y domicilio real del recurrente, y la constitución del domicilio en la ciudad de la sede del Tribunal.
- b) El acto o situación que motiva el recurso.
- c) La finalidad que se persigue.
- d) Los hechos pertinentes, explicados con claridad.
- e) El derecho aplicable, precisándose la ilegitimidad que se atribuye al acto o situación impugnada.
- f) La prueba ofrecida.

Se agregarán los instrumentos originales que se invoquen y que no obren en las actuaciones administrativas. Respecto de los instrumentos que no estén en poder del recurrente, se referenciará sucintamente su contenido y se indicará el lugar donde se encuentren. Del escrito y de los instrumentos originales adjuntos se acompañarán sendas copias.

ARTÍCULO 19.- Interpuesto el recurso mencionado en el artículo 16 se suspenderán los efectos de la resolución recurrida y se extenderá la prioridad para registrar el acto observado hasta tanto se resuelva en definitiva. Cuando la observación se funde en alguna de las circunstancias previstas en el 2 párrafo del artículo 14 la interposición del recurso no suspenderá los efectos del acto recurrido, ni extenderá la prioridad para registrar el acto observado. Tampoco se producirán estos efectos, si el recurrente no hubiere acreditado su condición de parte o su personería en la forma dispuesta en el artículo 11.

Durante la vigencia de la prioridad para registrar el acto observado, el interesado podrá subsanar los defectos que motivaron la observación, o hacer remover los obstáculos que impidieron su registro. En tal caso, el registro del acto observado y de aquellos actos mediante los cuales se subsanaron los defectos o removieron los obstáculos que oportunamente motivaron la observación, se practicarán con el mismo orden de prioridad que gozaba el acto observado. De idéntico derecho gozará el interesado:

- a) durante el lapso de vigencia de un certificado de dominio;
- b) mientras no hubiere vencido el plazo para interponer el recurso, excepto en los casos contemplados en el 2 párrafo del artículo 14.

Si los actos mediante los cuales se pretende subsanar los defectos o remover los obstáculos, fueren a su vez observados por el Registro, su orden de prioridad a todos los efectos previstos en este decreto se regirá por la fecha de su cargo de presentación.

ARTÍCULO 20.- Interpuesto el recurso ante el Registro Seccional éste deberá elevar las actuaciones al Tribunal por intermedio de la Dirección Nacional dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos siguientes a su presentación. El Registro Seccional podrá revocar el acto impugnado. En caso contrario, remitirá dentro de ese lapso las actuaciones a la Dirección Nacional, pudiendo acompañar

un informe con las observaciones que le merezca el recurso y ofrecer pruebas.

La Dirección Nacional podrá revocar el acto impugnado dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la recepción de las actuaciones. En caso contrario, dentro de ese lapso las elevará al Tribunal competente, pudiendo ampliar el informe y la prueba ofrecida por el Registro Seccional o elaborarlo y ofrecer prueba si éste lo hubiere omitido. Si el Registro Seccional o la Dirección Nacional revocaren el acto impugnado, notificarán de ello al recurrente dentro del tercer día, personalmente, por telegrama colacionado o carta documento remitidos al domicilio especialmente constituido, y a falta de éste, al real de aquél. Si se hubiere omitido la constitución de domicilio especial y la denuncia del real, el acto se notificará en la forma prevista en el artículo 13.

ARTÍCULO 21.- Interpuesto el recurso ante la Dirección Nacional, ésta deberá elevar las actuaciones al Tribunal por intermedio de la SECRETARÍA DE JUSTICIA dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes a la presentación del recurso. La Dirección Nacional podrá revocar el acto impugnado. En caso contrario, remitirá dentro de ese lapso las actuaciones a la SECRETARIA DE JUSTICIA, pudiendo acompañar un informe con las observaciones que le merezca el recurso y ofrecer prueba.

La SECRETARIA DE JUSTICIA podrá revocar el acto impugnado dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos siguientes a la recepción de las actuaciones. En caso contrario, dentro de ese lapso las elevará al Tribunal competente, pudiendo ampliar el informe y la prueba ofrecida por la Dirección Nacional, o producirlo y ofrecer prueba si ésta lo hubiere omitido. Si la Dirección Nacional o la SECRETARIA DE JUSTICIA revocaren el acto impugnado notificarán de ello al recurrente en la forma y plazo establecido en el artículo anterior.

ARTÍCULO 22.- Recibidas las actuaciones el Tribunal proveerá dentro de los DIEZ (10) días hábiles judiciales siguientes la prueba ofrecida, desestimando la que juzgue impertinente. La resolución se notificará por cédula o personalmente. Producida la prueba o desestimado su ofrecimiento, según el caso, el Tribunal llamará a autos para sentencia, pudiendo disponer de oficio medidas para mejor proveer.

El plazo para dictar sentencia será de SESENTA (60) días hábiles judiciales desde que se encuentre firme el llamado de autos. Supletoriamente se aplicará el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 23.- Derógase el Decreto Nro. 9.722/60, sus modificatorios y ampliatorios.

ARTÍCULO 24.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL

**Decreto 644/89**

Artículo 1 ° .- Los Registros Seccionales que conforman el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y el Registro Nacional de Créditos Prendarios, estarán a cargo de un Encargado de Registro.

Los Encargados de Registro son funcionarios públicos dependientes de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS y deberán ejercer sus funciones registrales en la forma y modo que lo establezca la Ley, sus reglamentaciones y las normas que al efecto disponga la referida Dirección Nacional.

Los Encargados serán designados por el MINISTERIO DE JUSTICIA y removidos por éste, previo sumario y por las causales establecidas taxativamente en la Ley (artículo 40 del Decreto - Ley N° 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467 - texto ordenado por Decreto N° 4560/73 - y sus modificatorias).

La función del Encargado de Registro no constituye relación de empleo, y ésta se regirá en los aspectos orgánico funcionales por las normas del presente Decreto y las que al efecto dicte el MINISTERIO DE JUSTICIA y la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Art. 2°.- La designación de Encargados de Registro se hará a propuesta de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, quien previamente comprobará la acreditación de los siguientes requisitos:

a) Ser argentino, nativo o naturalizado con más de cuatro años de ejercicio de la ciudadanía;

b) Tener título de abogado, escribano, contador público o idoneidad para la función, en la forma que establezca la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, según se trate de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor o de Créditos Prendarios.

c) Tener aptitud psicofísica para la función a desempeñar;

d) Ser mayor de edad y no tener más de sesenta años;

e) No estar comprendido en impedimento alguno que le imposibilitare el ingreso a la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

Art. 3°.- Los Encargados de Registro gozarán de los siguientes derechos:

a) A la permanencia en su función, en tanto no concurran las circunstancias que autorizan su remoción en los términos del artículo 40 del Decreto-Ley N° 6.582/58 ratificado por Ley N° 14 465 T.O. por Decreto N° 4.560/73.

b) A percibir una retribución por sus servicios en la forma que disponga la SECRETARIA DE JUSTICIA;

c) A licencias, justificaciones y franquicias.

Art. 4°.- Los Encargados de Registro tendrán los siguientes deberes, sin perjuicio de los que establezcan otras normas:

a) Prestar el servicio con eficiencia y de modo personal e indelegable, en la forma y condiciones de tiempo y lugar que determine la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS;

b) Cumplir con las normas que reglan su función y el régimen registral automotor o prendario y con las instrucciones que les imparta la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS por intermedio de los funcionarios autorizados para ello;

c) Pedir autorización a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS antes de dirigirse o presentarse ante las autoridades superiores para tratar asuntos vinculados al organismo o a su función, o para hacer declaraciones públicas respecto a dichos temas;

d) Afectar al servicio un local, de su propiedad o locado, recibido en comodato o por otro título legítimo que le otorgue su posesión o tenencia, y afrontar los gastos que hagan al funcionamiento del Registro, como personal, papelería, etc., de acuerdo con lo establezca la SECRETARÍA DE JUSTICIA. Esta última determinará los gastos que obligatoriamente sufragará los Encargados y los que soportará el Estado, y establecerá los requisitos y plazos de habilitación de los locales donde funcionarán los Registros Seccionales;

e) Excusarse de intervenir en todo asunto en que tengan interés personal o en que sea parte, intervenga o tenga interés su cónyuge, sus ascendientes o descendientes, sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o persona con la que tenga cualquier tipo de sociedad excepto anónima, o cuando su actuación pueda originar interpretaciones de parcialidad o violencia moral;

f) Residir a una distancia no mayor de CIEN (100) kilómetros de la sede del Registro;

g) Concurrir a prestar declaración como testigo en los sumarios e informaciones sumarias que se sustancien en sede administrativa;

h) Comunicar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS su domicilio real y sus cambios posteriores;

i) Velar por el estricto cumplimiento por parte del personal a su cargo de todas las obligaciones enunciadas en este artículo para los Encargados de Registro;

Art. 5°.- Los Encargados de Registro estarán sujetos a las siguientes prohibiciones:

a) Efectuar, patrocinar, asesorar o intervenir en cualquier forma en trámites para terceros o realizar gestiones ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, los Registros Seccionales o ante otros organismos nacionales, provinciales o municipales cuando ellos se vinculen con automotores;

b) Realizar con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, propaganda o proselitismo político;

c) Recibir dádivas, obsequios u otras ventajas con motivo u ocasión del ejercicio de sus funciones;

d) Mantener relaciones que le signifiquen beneficios u obligaciones con personas o entidades que habitualmente realicen trámites en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS o en los Registros Seccionales, o que por la vinculación de esas personas o entidades con esa Dirección Nacional ello sea éticamente inadmisibles.

e) No tener entre sus colaboradores personas que en forma particular desempeñen o realicen cualquiera de las actividades enumeradas en los incisos a), b), c) y d) de este artículo, a cuyo efecto adoptarán las medidas adecuadas para su selección y velarán por su estricto cumplimiento.

Art. 6°.- Los Encargados de Registro tendrán derecho a las siguientes licencias y franquicias:

a) Licencia ordinaria: TREINTA Y CINCO (35) días corridos por año;

b) Licencia por razones de salud: por el tiempo que demande el restablecimiento, acompañando la documentación pertinente en la forma que determine la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS;

c) *Licencia para el desempeño de cargos nacionales, provinciales y municipales de carácter no permanente: por el tiempo que dure el desempeño en el cargo;*

d) *Licencia extraordinaria por razones personales: hasta SEIS (6) meses cada CINCO (5) años. Los períodos de licencia no utilizados dentro del período mencionado no se acumulan para los restantes quinquenios;*

e) *Licencia por maternidad, matrimonio y fallecimiento de familiares: se registrará por las normas vigentes del Régimen aprobado por el Decreto N° 3.413/79 y modificatorias o el que lo reemplace en el futuro;*

f) *Franquicias: podrán ausentarse de su Registro hasta CINCO (5) días hábiles administrativos por mes sin autorización de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS. Cuando la ausencia supere los CINCO (5) días, deberá comunicarla a esa Dirección Nacional, la que resolverá su autorización en los términos del inciso d) de este artículo.*

Art. 7°.- Los Encargados de Registro podrán designar a su exclusivo cargo colaboradores para que los asistan en sus funciones.

Asimismo, deberán proponer a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS que se asigne a uno de sus colaboradores las funciones de Suplente, para que los sustituya en caso de ausencia, licencia o impedimento legal.

También podrán solicitar que se asignen funciones de Suplente Interino a otro colaborador, para que reemplace al Suplente en caso de licencia o ausencia, o cuando éste deba reemplazar al Titular.

El Encargado de Registro será directamente responsable ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS por los hechos, actos u omisiones del Suplente, Suplente Interino y demás colaboradores.

El Suplente y el Suplente Interino quedarán desafectados de sus funciones, cuando lo solicite el Encargado de Registro, cuando el Encargado de Registro cese en su cargo, cuando se intervenga el Registro Seccional, o cuando así lo disponga la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Los colaboradores del Encargado de Registro carecen de toda relación con el Estado, y en consecuencia, no podrán permanecer en la sede del Registro ni desempeñar tareas en él cuando el Encargado cese en el cargo; o cuando se disponga la intervención del Registro, todo ello sin perjuicio de la relación laboral que podrán continuar manteniendo con su empleador o sus derecho-habientes.

Cuando mediaren causas justificadas, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS podrá requerir a los Encargados de Registro que desafecten de sus tareas a determinado colaborador.

Al hacerse cargo del Registro Seccional un Suplente, en los supuestos de licencia o ausencia del Titular, se comunicará esa circunstancia a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS y se la anotará en el libro que se llevará a esos efectos en cada Registro.

De idéntico modo se procederá cuando reasuma sus funciones el Titular. En los supuestos de impedimento legal, se dejará constancia de ello en el acto respectivo.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS podrá autorizar a los Suplentes a realizar tareas registrales concretas y determinadas, que especificará taxativamente, cuando la cantidad de trámites que se realicen en un Registro exija la adopción de esa medida para mantener una buena y eficaz prestación del servicio.

Art. 8°.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS podrá disponer la intervención de un Registro seccional y designar un interventor para que ejerza las funciones propias de Encargado de Registro en los siguientes casos:

- a) Cuando el Registro se encuentre vacante;*
- b) Cuando el Encargado de Registro se encuentre en uso de la licencia prevista en los incisos b), c), y d) del artículo 6, por un período que supere los TRES (3) meses;*
- c) Cuando el Encargado de Registro haya sido suspendido en los términos del artículo 9°, inciso b) o preventivamente con motivo de una instrucción sumarial o por encontrarse privado de libertad por orden judicial, o procesado por delito doloso, vinculado o no a la Administración Pública, si así lo dispusiere autoridad no inferior a Subsecretario. (Inciso c) sustituido por art. 3° del Decreto N° 2265/1994 B.O. 28/12/1994)*
- d) A pedido del propio Encargado de Registro;*
- e) Cuando ello fuere necesario para asegurar la continuidad de la prestación del servicio.*

La SECRETARIA de JUSTICIA establecerá la forma en que se procederá con los emolumentos que hubiese correspondido al titular, y fijará el modo de retribución de los interventores.

Art. 9°.- Los Encargados de Registro podrán ser objeto de las siguientes sanciones:

a) *Apercibimiento;*

b) *Suspensión, de hasta TREINTA (30) días corridos. El acto que disponga la suspensión indicará la fecha a partir de la cual deberá hacerse efectiva, pudiendo delegarse esta atribución en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.*

El Encargado suspendido perderá el derecho a percibir los emolumentos por el lapso de la suspensión.

Si la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS no interviniera el Registro durante la suspensión, la pérdida del emolumento a que alude el párrafo anterior, se limitará a un CINCUENTA por ciento (50%).

c) *Remoción;*

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que fijen las leyes vigentes.

Art. 10.- Son causas para imponer la remoción las previstas taxativamente en la ley (artículo 40 del Decreto 6582/58 ratificado por la ley 14.467. Texto ordenado por Decreto 4560/73).

Cuando por su entidad el hecho cometido no justificare la remoción del Encargado de Registro, se aplicará, según corresponda, alguna de las restantes sanciones previstas en el artículo anterior.

Art. 11.- La sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes y la conducta del Encargado de Registro, y los perjuicios reales o potenciales del acto u omisión cometidos.

No podrá sancionarse sino una sola vez por la misma causa.

Tampoco podrá aplicarse sanción transcurridos TRES (3) años de la comisión de la falta, excepto en los siguientes casos, en que se suspenderá la prescripción:

1) Cuando se hubiere iniciado la información sumaria o el sumario, hasta la resolución de éstos;

2) Cuando la falta haya implicado procesamiento por la posible comisión de un delito. En este caso el período de suspensión se extenderá hasta la resolución de la causa;

3) Cuando se trate de actos o hechos que lesionen el patrimonio del Estado, por el término de prescripción que fije el Código Civil. (Inciso 3) sustituido por art. 4° del Decreto N° 2265/1994 B.O. 28/12/1994)

Art. 12.- Las sanciones previstas en el artículo 9° serán aplicadas por las autoridades que en cada caso se indican:

- 1) Apercibimiento y suspensión hasta TRES (3) días, por autoridad no inferior a Director Nacional;*
- 2) Suspensión mayor de TRES (3) y hasta QUINCE (15) días, por autoridad no inferior a Subsecretario;*
- 3) Suspensión mayor de QUINCE (15) días, por el Secretario de Asuntos Registrales o por el Ministro de Justicia;*
- 4) Remoción, por el Ministro de Justicia.*

Art. 13.- La sanción de apercibimiento y la suspensión de hasta TRES (3) días no requerirá la instrucción de sumario.

Las demás sanciones disciplinarias se aplicarán previo sumario, que se sustanciará de acuerdo con las normas de esta reglamentación.

Art. 14.- La sanción de apercibimiento no es recurrible.

Art. 15.- Cualquier autoridad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS de nivel no inferior a Jefe de Departamento podrá ordenar, de oficio o a pedido de parte, la instrucción de información sumaria para investigar hechos o eventuales irregularidades en los Registros Seccionales, que pudieran dar lugar a la instrucción de sumario y en su caso, recolectar elementos probatorios para acreditar o deslindar responsabilidades.

Las conclusiones de la información sumaria serán comunicadas a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

La información se instruirá siguiendo en lo posible, las normas de procedimiento que el presente reglamento establece para la instrucción de sumarios y sus conclusiones se comunicarán a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS NACIONALES. El plazo para la sustanciación de la investigación será de TREINTA (30) días, al término del cual, de acuerdo con las conclusiones obtenidas, la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS propondrá el trámite a imprimir a lo actuado.

Art. 16.- Cuando se compruebe o presuma la existencia de irregularidades o faltas que signifiquen responsabilidad patrimonial o disciplinaria y que puedan dar lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 9° incisos b) y c), la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL

AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS solicitará a la SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES la instrucción de sumario al Encargado del Registro Seccional correspondiente y la designación de un Instructor. La designación de Instructor podrá recaer en personal superior de la SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES o de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, o en persona que actúen bajo su exclusiva responsabilidad.

Art. 17.- Cuando la permanencia en funciones fuere inconveniente para el esclarecimiento del hecho investigado, la autoridad que lo ordenó podrá disponer la suspensión preventiva del Encargado de Registro y resolver la consecuente intervención del Registro Seccional.

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, también podrán disponerse las medidas allí aludidas, cuando el Encargado se encuentre procesado por delito doloso, vinculado o no a la Administración Pública, si la naturaleza del hecho imputado y las circunstancias del caso lo hacen aconsejable. En este supuesto la suspensión e intervención será dispuesta por autoridad no inferior a Subsecretario, y se mantendrá hasta que concluya la causa respecto del Encargado. Si recayere condena se promoverá el pertinente sumario, salvo que por la naturaleza del hecho aquél ya se hubiere promovido con anterioridad.

Asimismo se suspenderá preventivamente al Encargado que se encuentre privado de su libertad por orden judicial, durante el lapso que dure esa situación.

Art. 18.- Si como consecuencia de la aplicación de medida preventiva se resolviera la Intervención del Registro Seccional, y el sumario concluyere sin la aplicación de sanción o con la de apercibimiento, se abonarán al Encargado la totalidad de los emolumentos que le hubieren correspondido durante el lapso de la suspensión preventiva, previa deducción de los gastos efectivos de funcionamiento, que deberá liquidar documentalmente la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Igual solución se aplicará si la medida preventiva se hubiere decretado en virtud de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior y posteriormente no se promoviere sumario. En caso de haberse promovido sumario, se estará a los principios consagrados en los restantes párrafos de este artículo.

Si el sumario a que se alude en la primera parte de este artículo, diere lugar a que se aplique la sanción tipificada en el artículo 9°, inciso b) de este Decreto, sólo se abonarán los emolumentos por el período en que la medida preventiva excediere el término de la sanción de suspensión, previa deducción de los gastos efectivos de funcionamiento los que deberán liquidar documentadamente la DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Si como consecuencia del sumario incoado, se aplicará al Encargado de Registro una sanción expulsiva, los emolumentos correspondientes al período de duración

de la medida preventiva no le serán abonados.

Art. 19.- La resolución que ordena la instrucción de información sumaria, sumario o la suspensión preventiva del Encargado de Registro son irrecurribles.

Art. 20.- La primera notificación al sumariado se practicará en la sede del Registro Seccional, excepto que estuviese intervenido, en cuyo caso se le notificará en el domicilio real que hubiere denunciado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la primera notificación o en la primera presentación si fuera anterior deberá constituir domicilio especial dentro del radio urbano de la Capital Federal. En lo sucesivo, todas las notificaciones se practicarán en ese domicilio, aún la que le comunique los cargos o lo cite a declarar. Si no lo hiciere, en el plazo y forma indicados, o no se denunciare el real -como así también en el supuesto de no registrarse su cambio- se intimará a que subsane el defecto en los términos y bajo apercibimiento de tenerlo por notificado de todas las resoluciones en el despacho del Instructor los días martes y viernes o el próximo día hábil si alguno de ellos fuere inhábil administrativo, excepto la Resolución que dé por concluido el sumario, que se le notificará del mismo modo que la primera notificación.

Art. 21.- El instructor recolecta las pruebas que resulten necesarias para investigar los hechos que dieron lugar al sumario. Podrá citar al sumariado a prestar declaración en el curso del sumario todas las veces que lo juzgue pertinente.

El sumariado no está obligado a comparecer a declarar, pero esa negativa o abstención será evaluada respecto de su responsabilidad en los hechos investigados, cuando se encontrase abonada por otros elementos probatorios.

Cuando razones de distancia lo justifiquen, el sumariado podrá solicitar al Instructor, lo exceptúe de prestar declaración en la sede de la instrucción, pudiendo hacerlo por escrito en la forma y plazo que el Instructor señale.

Al ofrecer prueba indicará el hecho que pretende acreditar con cada medio probatorio. Se desestimará sin más trámite la prueba que no cumplimente ese recaudo.

Art. 22.- Concluida esta primera etapa, que deberá sustanciarse en el término de TREINTA (30) días hábiles administrativos desde la notificación de la resolución que dispuso la instrucción del sumario, el instructor formulará los cargos que estime probados o hará saber su opinión eximiendo de responsabilidad al sumariado. Si la SECRETARIA DE ASUNTOS REGISTRALES O la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS en su caso, no compartiese el criterio sustentado por el Instructor, procederá a formular los cargos que considere probados o a expedirse respecto a

la exención de responsabilidad del sumariado, devolviendo las actuaciones al Instructor, para que continúe con el procedimiento.

Art. 23.- Clausurado el Sumario, el Instructor producirá un informe lo más preciso posible que deberá contener:

- a) La relación circunstanciada de los hechos investigados;*
- b) El análisis de elementos de prueba acumulados, los que serán apreciados según las reglas de la sana crítica;*
- c) La calificación de la conducta del sumariado;*
- d) Las condiciones personales del o de los sumariados que puedan tener influencia para determinar la mayor o menor gravedad de la sanción a aplicar al hecho imputado;*
- e) La determinación de la existencia del perjuicio fiscal para el juzgamiento de la responsabilidad patrimonial;*
- f) Las disposiciones legales o reglamentarias que se consideren aplicables y, en su caso, la sanción que a su juicio corresponda;*
- g) Toda otra apreciación que haga a la mejor solución del sumario.*

Art. 24.- Dentro de los DIEZ (10) días de notificados los cargos al sumariado, éste podrá presentar su descargo y proponer las medidas de prueba que estime oportunas.

La falta de presentación del descargo importará el reconocimiento de las pruebas documentales agregadas a la causa y de los cargos imputados por el Instructor o por la SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES O la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS en su caso; dándose por decaído el derecho de hacerlo en el futuro.

Art. 25.- Cuando los cargos se fundamenten en el reconocimiento expreso de los hechos por parte del sumariado o estén avalados por instrumentos públicos o documentos privados reconocidos por el sumariado, una vez recibido el descargo o vencido el plazo para hacerlo se elevarán sin más trámite las actuaciones para su resolución a la autoridad que ordenó el sumario, aconsejando las medidas a adoptar e informando los hechos y el derecho en que funda su opinión.

Art. 26.- Cuando el sumariado propusiere medidas de prueba, el Instructor ordenará la producción de aquella que considere procedente, desestimando la que resulte manifiestamente superflua, meramente dilatoria o no cumpla con los recaudos exigidos en el artículo 21.

Art. 27.- Las resoluciones del Instructor en materia de admisibilidad,

diligenciamiento o producción de prueba, y las demás que se dicten en el curso del sumario, serán recurribles, debiendo interponerse el recurso y fundamentarse en el término de TRES (3) días de notificadas.

Las actuaciones deberán ser elevadas al Secretario de Asuntos Registrales, quien deberá resolver en el término de CINCO (5) días, siendo este pronunciamiento irrecurrible.

También podrá el Secretario de Asuntos Registrales disponer la producción de medidas de prueba desestimadas por el Instructor aunque no hayan sido recurridas.

Art. 28.- Se podrá ofrecer hasta un máximo de CINCO (5) testigos, y si, se ofreciere un número mayor, sólo se tendrán por ofrecidos los primeros CINCO (5).

El sumariado pedirá al Instructor que los cite a declarar y en ese caso asume la carga de presentación. Se lo tendrá por desistido del testigo que no comparezca sin causa justificada. Cuando mediere causa justificada se fijará una segunda audiencia y si el testigo no concurriere se lo tendrá por desistido.

Art. 29.- Esta etapa probatoria deberá quedar concluida en el término de TREINTA (30) días hábiles administrativos. El Instructor podrá encomendar el diligenciamiento o recepción de pruebas a autoridades nacionales, provinciales o municipales, cuando razones de distancia así lo justifiquen. Si a criterio del Instructor se encontrase suficientemente probado uno o más cargos que pudieren dar lugar a la remoción del sumariado, y estuviere pendiente de producción prueba relativa a otros hechos, podrá clausurar la etapa probatoria y limitar la causa a los cargos acreditados.

Art. 30.- Dentro de los DIEZ (10) días hábiles Instructor se s de notificada la providencia queda por concluida la etapa probatoria, el sumariado podrá alegar sobre la prueba producida.

Art. 31.- Presentado el alegato o vencido el plazo para hacerlo, el Instructor elevará las actuaciones dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos al Secretario de Asuntos Registrales, aconsejando las medidas a adoptar y exponiendo detalladamente los hechos y el derecho en que funda su opinión.

Art. 32.- Recibidas las actuaciones por la autoridad competente, previo dictamen del servicio jurídico permanente, respecto de la legalidad del procedimiento aplicado, se dictará resolución en un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos.

Esta Resolución deberá contener la relación circunstanciada de los hechos investigados y, en su caso:

a) Que los hechos investigados no constituyen irregularidad;

- b) La exención de responsabilidad del sumariado;
- c) La no individualización de responsable alguno;
- d) La existencia de responsabilidad y la aplicación de las pertinentes sanciones;
- e) La existencia de perjuicio fiscal.

Art. 33.- Si como consecuencia de la instrucción del sumario, se aconsejare la aplicación de una sanción expulsiva, el Ministro de Justicia, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y analizados los antecedentes personales del Encargado, previa intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS y de la SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES, podrá resolver la aplicación de una sanción menor o declararlo exento de responsabilidad.

Art. 34.- En cualquier etapa del sumario el Ministerio de Justicia podrá disponer su clausura y eximir de responsabilidad al sumariado o aplicar una de las sanciones que no requiere instrucción de sumario, cuando del análisis de las actuaciones resulte que no hay mérito para su prosecución, previo informe de la SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES y de la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS.

Art. 35.- En todo lo no establecido en esta reglamentación se aplicará supletoriamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y lo normado en los artículos 6° a 16, 19, 20, 28, 31, 43 a 90 y 92 a 96 del Reglamento de Investigaciones aprobado por Decreto N° 1798 del 1° de setiembre de 1980. También se aplicará lo dispuesto en el Reglamento de Investigaciones en lo que se refiere a la intervención que corresponde dar a la FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS y a las facultades de dicho organismo en la sustanciación de los sumarios.

Art. 36.- Derógase el Decreto N° 766 del 22 de agosto de 1973.

Art. 37.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. ALFONSIN - Jorge F. Sabato.



Digesto de normas técnico registrales

Este es un documento compuesto por dos cuerpos y que regulan los trámites que se pueden peticionar ante los Registros Seccionales.

La Disposición DN N° 138/22, se ha puesto en vigencia desde el 16 de agosto de 2022, el denominado, NUEVO DNTR, donde esencialmente se recopilan diversas circulares y disposiciones complementarias del régimen jurídico del automotor y de dicho digesto, que ahora han quedado incorporadas al texto del mismo, y ordena a dicha normativa, modernizando un texto que data de las disposiciones DN n° 119/93 y 36/96.



LA ESTRUCTURA DEL NUEVO DIGESTO, en formato libro, dividido en solo dos títulos:

- TÍTULO I “NORMATIVA APLICABLE A LOS TRÁMITES EN GENERAL” que contiene el conocimiento de las Solicitudes Tipo, Peticionarios, Domicilio, etc. A diferencia del Digesto anterior, se agrega el Capítulo XIII referida a las normas de control de lavado de dinero, en particular en inscripciones iniciales, transferencia, prenda y cancelación anticipada de prenda, conocidas como normas de la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), que se encontraba en normativa dispersa fuera del Digesto.
- TÍTULO II “TRÁMITES EN PARTICULAR” es la “Parte Especial” y contiene el desarrollo de mayoría de los trámites: Inscripción Inicial; Transferencia; Cambio de motor, etc. Y agrega, a diferencia del Digesto derogado, el Capítulo XXV referida a la Convocatoria al parque Automotor, o el reemplazo de las chapas anteriores al año 1995 (antes t. III cap. II).

El Digesto se encuentra incorporado en formato web en la propia página de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (www.dnrpa.gov.ar).

PRINCIPIOS REGISTRALES

El Derecho es el conjunto de normas y principios generales que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro de leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa sociedad—las personas—y de estos con el Estado. En ese sentido ya se ha analizado lo referente a las normas que regulan a los automotores. Ahora analizaremos los principios registrales.



Son las reglas fundamentales que sirven de base al sistema registral de un país determinado. Son una serie de criterios fundamentales, orientaciones esenciales o líneas directrices del sistema registral. Son los juicios, reglas e ideas fundamentales que rigen u orientan un determinado sistema registral.

Rogación o instancia:

Este principio consiste en que “el Registrador no puede proceder de oficio respecto a la práctica de los asientos registrales, sino que tiene que actuar a instancia o solicitud de parte”. Es decir para efectuar una inscripción inicial, transferencia, anotar medidas cautelares, etc, en el Registro, es necesaria la previa solicitud de persona interesada. Sin este requisito el registrador no se puede avocar a la calificación de un título, menos a su inscripción.

La forma usual es solicitarlo mediante formulario impreso llamado Solicitud Tipo y el pago del arancel correspondiente. En el caso de alguna medida judicial, la rogatoria le corresponde al juez mediante el oficio que éste remite al registrador.

Especialidad o determinación:

Como es regla de nuestro sistema legal, los derechos reales se ejercen sobre cosas (objetos materiales) y ello exige una individualización del objeto, que se conoce como principio de “especialidad”. Es propio de los sistemas registrales que la cosa (mueble o inmueble) se encuentre claramente delimitada, en su género, especie, o superficie y linderos, para que la publicidad sea adecuada. En un sistema registral, que además es constitutivo, la observancia del principio de especialidad es fundamental. Es también llamado de Determinación y tiene por objeto individualizar los derechos inscriptos en relación a los bienes y a las personas, es decir una descripción lo más minuciosa posible del objeto (Automotor) con N° de Dominio, modelo, motor, chasis, etc, así como de su titular (dueño) nombre, apellido, DNI, domicilio, estado civil, N° de Cuit, profesión, etc.

Tracto sucesivo:

Este principio, también llamado de “previa inscripción”, o de “continuidad del tracto”, tiene su fundamento legal en el principio consagrado en el artículo 399 del Código Civil y Comercial, es decir que nadie puede transmitir a otro sobre un objeto un derecho mejor o más extenso del que gozaba y recíprocamente, nadie puede adquirir sobre un objeto un derecho mejor y más extenso que el que tenía aquel de quien lo adquiere. En su aplicación registral exige que cuando se procesa un cambio en la situación del bien registrado, la persona que figure como transmitente sea la misma que aparezca en el asiento registral previo como adquirente. Dicho de otro modo, debe presentarse un encadenamiento regular de transmitentes, los que previamente deben haber sido registrados como adquirentes. Es decir que no puede inscribirse la transferencia de un automotor si quien se presenta como transmitente no figura como titular registral de dominio, lo que implica que debió ser previamente adquirido en una transferencia anterior, o en una inscripción inicial. El principio del tracto sucesivo persigue impedir que se produzca una ruptura o salto en la cadena regular de transmisiones.

¿En el registro del automotor se aplica el Tracto abreviado? ¿Qué es la presentación simultánea? Es común aludir al llamado “tracto abreviado” como una excepción al principio del tracto sucesivo, lo que no es exacto. En realidad, en el sistema de publicidad inmobiliaria, lo que se admite es la unificación del trámite registral en un solo instrumento, donde sin embargo, debe aclararse cómo se produce la transmisión, dejando constancia de cada uno de los pasos que integran el “tracto”. En el “régimen jurídico del automotor”, existen ciertos casos que son asimilables al llamado “tracto abreviado”, pero en los que, a diferencia de lo autorizado en el sistema registral inmobiliario, no se omite ningún trámite formal. Lo que se admite en materia de automotores es la presentación, en un mismo acto, de dos o más trámites de transferencia de dominio, o transferencia y constitución prenda, en forma simultánea. Nos interesa destacar que en este sistema es más evidente aunque las presentaciones de “transferencias simultáneas” NO constituyen una excepción al principio del tracto sucesivo.

Legalidad:

La aplicación de este principio es diferente en cuanto a su versión en el sistema de publicidad registral inmobiliaria. Recordemos que en éste, por ser un sistema causal, lo que se inscriben son instrumentos, que constituyen el soporte formal del título. En el régimen jurídico del automotor, se inscriben hechos y derechos, no instrumentos, aunque su exhibición y aún agregación al Legajo, se haya establecido reglamentariamente, por motivos fiscales, o de auditoría interna. En el sistema de publicidad inmobiliaria, el análisis de legalidad se limita a las formas extrínsecas del documento que se presenta al registro. En el régimen jurídico del automotor, a diferencia del inmobiliario, estamos frente a un sistema de naturaleza “abstracta”, es decir que la inscripción registral constituye el “título”, que nace con la registración, y no antes, cuando se llevó a cabo el negocio jurídico que le sirve de antecedente mediato. Para tener una idea más clara de las diferencias entre ambos sistemas, es necesario recordar que los registradores inmobiliarios llevan a cabo un doble análisis: en primer término verifican las formas extrínsecas del documento que se presenta, pero además “califican” el título.

En el régimen jurídico del automotor, el registrador es parte del acto abstracto que se produce en su Registro, momento en el que transmitente y adquirente exteriorizan su consentimiento al suscribir las solicitudes tipo, y este acto jurídico abstracto, independiente del que pudo haber ocurrido fuera del Registro (venta, donación, permuta, etc.), es el que da origen al título que expide el Encargado del Registro del Automotor. Precisamente por esta razón es que el Registrador del Automotor no “califica” el título, porque es él quien lo expide. Sin embargo, el registrador en el régimen jurídico del automotor tiene obligaciones muy claras que derivan del principio de legalidad, tales como verificar el cumplimiento del pago de los distintos aranceles, la realización de la verificación física cuando correspondiera,

y el análisis de las inscripciones especiales. También integra el principio de legalidad, el examen de la personería invocada tanto en los casos de personas jurídicas, como de representados, y un heterogéneo y vasto conjunto de actividades cuyo detalle excede el propósito de esta colaboración. Como síntesis, reiteramos que en el régimen jurídico del automotor, el Registro no califica el título, sino que lo expide. Al Registro no ingresan los instrumentos que soportan documentalmente el o los negocios jurídicos que precedieron al procesamiento de la transferencia, y que serían motivo de calificación, si el régimen fuera causal. Lo que ingresa al registro son formularios que contienen “Solicitudes tipo”, que constituyen el único soporte documental admisible para registrar el acto jurídico negocial de transferencia de dominio, aún la inscripción inicial, la constitución de prenda –aunque en este único supuesto, sí se agrega el contrato prendario– y también los supuestos de extinción por baja, desguace, robo, etc.

Publicidad:

Por el Principio de Publicidad se presume, sin admitirse prueba en contrario, de que todos están enterados del contenido de las inscripciones. Nadie podrá alegar desconocimiento o ignorancia de la situación jurídica del automóvil en el registro.

Entonces, por imperio de la ley, se presume que todos conocen el contenido de las inscripciones y tal conocimiento se hace realidad, con la obligación que tienen los funcionarios de los Registros Públicos de manifestar, informar a todas las personas, precisamente de ese contenido de las inscripciones.

De lo expuesto, podemos apreciar que hay dos clases de publicidad: Material y Formal.

Publicidad Material. Es la que se produce al inscribir los trámites en el registro, es decir que quien inscribe una transferencia a su nombre además de convertirse en dueño, genera publicidad hacia los terceros que quieran conocer esa situación.

Publicidad Formal, la misma que se hace realidad con la obligación de los funcionarios de los Registros Públicos de informar a quién lo solicite del contenido de las inscripciones.

Prioridad:

Este principio exige que el registrador asigne prioridad en los asientos según el orden cronológico de presentación de las solicitudes. La excepción es la llamada “reserva de prioridad”, que se obtiene cuando ante el pedido de inscripción de un trámite, este fue “observado”, que provoca la afectación del legajo por 15 días hábiles administrativos para que el interesado subsane el faltante de documentación o requisito.

El principio de prioridad confiere un orden de preferencia de una situación jurídica sobre la otra, sea por incompatibilidad (ejemplo: dos transmisiones de dominio, o dos prendas de igual grado sobre el mismo automotor) o por oponibilidad (embargos sucesivos, transmisión

de dominio), otorgando prelación al trámite que ingresa primero al registro. Es la aplicación del viejo aforismo “primero en el tiempo, primero en el derecho, después en el tiempo, posterior en el derecho”. Este principio se aplica a solicitudes presentadas ante el mismo Registro.

Legitimidad y fe pública registral:

La “legitimidad registral” es el efecto de presunción que produce una inscripción para su titular. Es decir que por aplicación de este principio, quien tiene inscrito un derecho a su nombre, se presume que es su titular. La “fe pública registral” es la presunción que produce la información del registro para el tercero, de que los asientos registrales son íntegros y exactos, lo que significa que concuerdan con la realidad extra registral en cuanto a la existencia, extensión y plenitud de los derechos registrados. Conforme lo establecido por el art. 289 del Código Civil y Comercial: “Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos:

...1. Las escrituras públicas hechas por escribanos públicos en sus libros de protocolo, o por otros funcionarios con las mismas atribuciones, y las copias de esos libros sacadas en la forma que prescribe la ley.

2. Cualquier otro instrumento que extendieren los escribanos o funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado”.

En consecuencia, los asientos y cualquier otro instrumento que expidan los Encargados de Registros del Automotor revisten el carácter de “instrumento público”, siempre que estos obren en los límites de sus atribuciones, respecto de la naturaleza del acto, es decir cuando actúen dentro de su competencia material. Es requisito también que el instrumento se expida dentro de los límites territoriales que le han sido asignados para actuar, y que la designación no haya cesado o caducado por alguna razón. Recordemos que los instrumentos públicos están revestidos de una especial particularidad que les permite dar fe de lo que allí consten, salvo que sean argüidos de falso, por acción civil o penal.

La plena fe que merecen los instrumentos públicos es oponible no sólo entre las partes sino frente a terceros. A diferencia de lo que sucede en el sistema de publicidad registral inmobiliaria, en el que la inscripción en el registro no convalida el título nulo ni subsana los defectos de que adoleciera (art. 4º Ley 17.801), en el régimen jurídico del automotor, como es el propio Registro el que expide el título, este adquiere la calidad de instrumento público y goza de la presunción de legitimidad a la que hemos referido precedentemente. Vale la pena insistir una vez más, que mientras el registro inmobiliario inscribe documentos, que son el soporte formal del título, que ha nacido previamente, en el registro de la propiedad del automotor, el título y por lo tanto el derecho, nacen con la inscripción. En el régimen jurídico del automotor, la llamada “fe pública registral” con relación a los certificados de

estado de dominio, implica una presunción “iure et de iure”, es decir que no admite prueba en contrario, sobre la exactitud y veracidad de sus constancias de dominio y demás anotaciones en referencia a los asientos registrales. La existencia de buena o mala fe registral, es decir la existencia de un error de hecho excusable sobre la legitimidad de la situación registral (buena fe) o su conocimiento cierto o posible (mala fe) inciden en la llamada “fe pública registral”. Esto significa que el tercero que se ha convertido en titular registral, sobre la base de un error que conoció o debió conocer, no puede ampararse en la fe pública registral, porque carece de buena fe registral. Es fundamental en esta materia la observancia de los recaudos establecidos por las normas que gobiernan el régimen de los automotores, entre ellos la verificación jurídica, ya sea solicitando un certificado o un informe de dominio o consultando el respectivo legajo del automotor (art.16, Dec.Ley 6582/58) como mínima diligencia que debe cumplir el concernido sobre la verdadera situación registral.

Inscripción:

Como se ha mencionado anteriormente, desde la inscripción de la adquisición del automotor en el Registro de la Propiedad del automotor nace el derecho real de dominio a favor de la persona que lo detenta. La obligatoriedad cobró vigencia desde el decreto ley 6598 del año 1958.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:



UNIDAD 3

Estado: definición. División de poderes. Jerarquía de las normas.

El Estado es una forma de organización política bajo la cual se cohesiona la población de un territorio bajo una autoridad y leyes comunes, que se caracteriza por ostentar un poder soberano e independiente. En este sentido, se refiere a la unidad política que constituye un país o a su territorio.

Estado es un concepto jurídico y político que se refiere a la soberanía social, económica y política que detenta el conjunto de instituciones (poderes y órganos de gobierno) que regula la vida de una comunidad en un territorio delimitado por fronteras.

Para que un Estado sea reconocido como tal por el Derecho internacional debe cumplir con tres condiciones fundamentales:

- Poseer un territorio delimitado por fronteras.
- Tener una población humana.
- Tener un gobierno, es decir, el conjunto de órganos de representación en los que reside la autoridad del Estado.

En nuestro País se ha optado por un sistema representativo, republicano y federal de acuerdo al art. 1 de la Constitución Nacional y según lo indicado en la misma se compone de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las leyes, o sea, las reglas socialmente obligatorias, impuestas por las autoridades que ejercen el gobierno de un estado a través de los órganos legislativos correspondientes, son muchas, y emanadas de varios de estos órganos competentes para dictarlas. Todas ellas deben ser respetadas, pero pueden existir casos en que existan contradicciones entre las



normas, y para ello, debe atenderse a su orden de importancia, que les otorga una jerarquía.

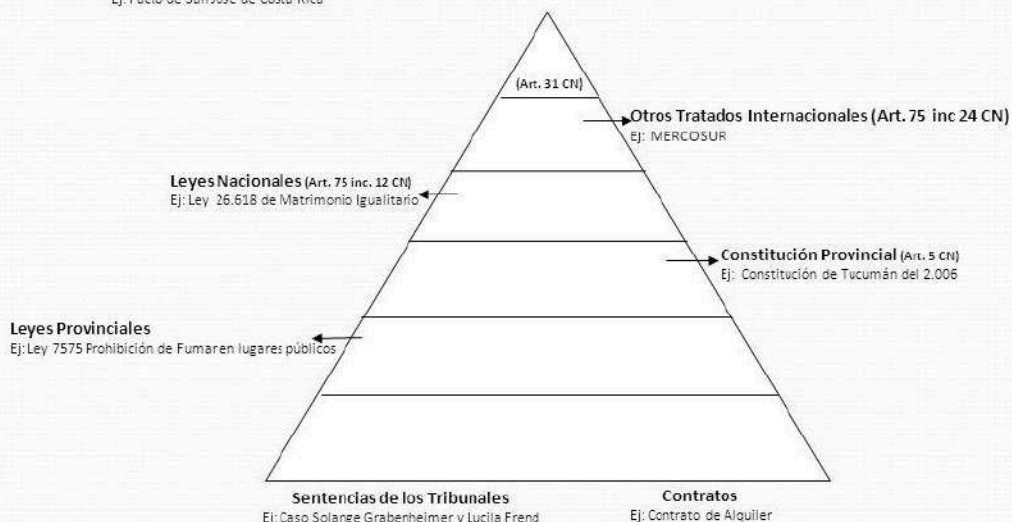
En Argentina la jerarquía de las leyes es la siguiente: En la cima se halla la Constitución Nacional, que organiza el estado, y sus poderes, declara los principios en que se basa, y establece los derechos de sus habitantes. Es una sola ley, y superior a todas las demás constituciones y leyes, que la deben respetar, pues de lo contrario podrían ser declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, la Constitución Nacional establece que los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de los ciudadanos. Si se dictara una ley por el congreso que impidiera a los extranjeros estudiar en los establecimientos públicos nacionales, esa ley podría ser anulada por inconstitucional.

Los tratados internacionales, ratificados por el estado tienen jerarquía constitucional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Cruelles, Inhumanos o Degradantes, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los crímenes de lesa humanidad etc etc).

Un escalón más abajo, se encuentran las leyes Nacionales, siguiendo el orden, nos encontramos con los Decretos de Necesidad y Urgencia, que el PEN (Poder Ejecutivo de la Nación), ejerce el poder delegado del congreso de la nación por tiempo determinado. Siguiendo el orden, nos encontramos con las leyes Provinciales y las Constituciones Provinciales, un escalón más abajo, nos encontramos con las Sentencias Judiciales, y por último, están los contratos entre los particulares, pero si damos vuelta la pirámide, notamos que la Constitución Nacional, es el cimiento que sirve de base de todo el ordenamiento jurídico de la Argentina.

PIRAMIDE JURIDICA ARGENTINA

Constitución Nacional de 1.994 + 11 Tratados Internacionales con Jerarquía Constitucional (Art. 75 inc. 22 CN)
Ej: Pacto de San José de Costa Rica



Autoridades del Sistema Registral Nacional

El Decreto Ley 6582/58, ratificado por la ley 14.467 y modificado por la Ley 22.977 estableció que “La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la propiedad del Automotor y Créditos Prendarios será el Organismo de Aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. El Poder Ejecutivo Nacional reglará la organización y el funcionamiento del mencionado Registro conforme a los medios y procedimientos técnicos más adecuados para el mejor cumplimiento de sus fines. Asimismo determinará el número de secciones en las que se dividirá, territorialmente, el registro y fijará los límites de cada una de ellas a los efectos de las inscripciones relativas a los automotores radicados dentro de las mismas; podrá crear o suprimir secciones, y modificar sus límites territoriales de competencia” (art 7).

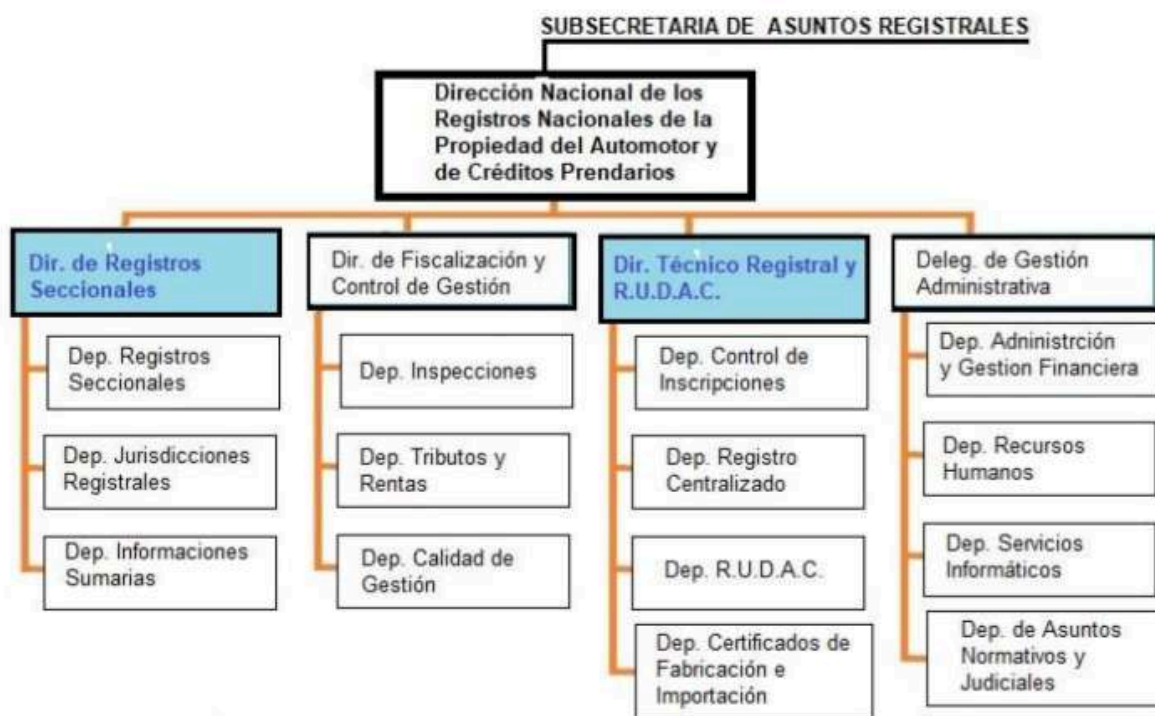


La Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios con competencia

en Motovehículos y Máquinas Agrícolas Viales e Industriales no constituye una descentralización administrativa o autárquica. Carece de personería jurídica; es un órgano subordinado jerárquicamente al Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia y la Sub-Secretaría de Asuntos Registrales. Esta Dirección está compuesta por distintas áreas: RUDAC (registro único de desarmaderos), automotores clásicos, Registro de Comerciantes Habitualistas, Registros Seccionales y Control.



El Registro de la Propiedad del Automotor es un organismo dependiente del hoy Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, bajo la órbita de la Sub-Secretaría de Asuntos Registrales y de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios.



Fuente: Decreto N° 1755/2008 y sus modificatorios.

Registros Seccionales

A lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, existen Registros Seccionales, que funcionan en forma descentralizada, bajo la dirección de un Encargado Titular y un equipo de auxiliares que son los que llevan a cabo las tareas de recepción, control y registro de los trámites que presentan los petitionarios. Los Registros Seccionales son oficinas descentralizadas que operan con gran autonomía en cuanto a los trámites que reciben, pero están sujetas a un riguroso control técnico administrativo por parte de la Dirección Nacional (DNRPA), y deben observar en su desempeño un extenso y minucioso conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y fundamentalmente técnico registrales.



La cantidad de Registros Seccionales que se encuentran diseminados en todo el territorio nacional se vincula con distintas variables tales como el parque automotor existente, ya que debe haber una adecuada relación entre la cantidad de Registros que inscriben y la cantidad de automotores respecto de los cuales se inscriben trámites para que se pueda prestar el servicio registral en forma eficiente. Los Registros Seccionales tienen una competencia territorial determinada, esto quiere decir que sólo pueden actuar o son competentes para

registrar los derechos referidos a automotores que estén radicados dentro del ámbito territorial que se les ha asignado.

El Decreto Nacional 644/89 estableció que “Los Registros Seccionales que conforman el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y el Registro Nacional de Créditos Prendarios, estarán a cargo de un Encargado de Registro...”. Los Encargados de Registro son funcionarios públicos dependientes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios y deben ejercer sus funciones registrales en la forma y modo que lo establezca la Ley, sus reglamentaciones y las normas que al efecto disponga la referida Dirección Nacional. Son designados por el Ministerio de Justicia y removidos por éste, previo sumario y por las causales establecidas taxativamente en la Ley. La función del Encargado de Registro no constituye relación de empleo, y se rige en los aspectos orgánico funcionales por las normas del citado Decreto y las que al efecto dicte el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios.

Según el propio Decreto 644/89 la función del Encargado es indelegable, pero también dispone la misma que puede designar colaboradores para que lo asistan en su función y uno de ellos podrá ser designado como Encargado Suplente y un segundo será titulado como Encargado Suplente Interino quien reemplazará al Suplente en caso de ausencia, teniéndose presente que el Encargado Titular es siempre el responsable por los actos u omisiones de sus colaboradores.

RINOF

A diferencia del Decreto 644/89 que regula todo lo relacionado con los Encargados de Registro (derechos, deberes y obligaciones) y de sus colaboradores, existe un propio manual relacionado con el Registro en sí. Hablamos del Reglamento de Normas Orgánico Funcionales (RINOF).

En el RINOF (Reglamento Interno de Normas Orgánico-Funcionales de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor, Motovehículos y Maquinarias Agrícolas Viales e Industriales) creada por Disposición D.N. Nro 1032/96 en el que no solo se establecen los requisitos



para la actuación de los Encargados, sino también las reglas para el funcionamiento de los Registros Seccionales.

A modo de ejemplo se establece: Los locales que los Encargados afecten al funcionamiento de los Registros Seccionales deberá contener una superficie amplia y de ubicación apropiada, de buena distribución que permita un fácil acceso del público usuario y de amplia comodidad para la atención.

En el caso de concentrarse dos o más registros en un mismo edificio deberán mantener su individualidad (archivos, mesa de entradas, cajas y personal).

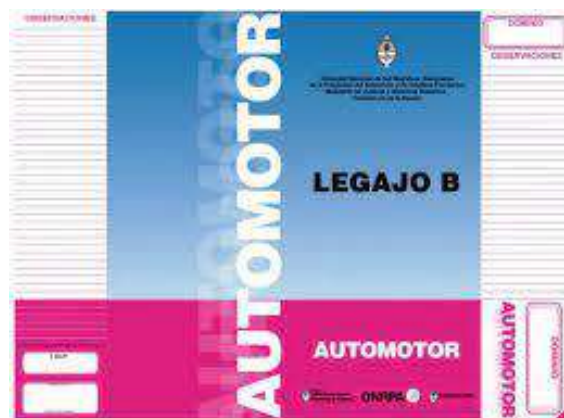
Deberán contar con un buen sistema informático y de líneas telefónicas.

Los Registros deberán estar identificados en su parte exterior con una placa u otros medios bien identificables como así también en su interior la cartelería ubicada en lugar visible y actualizada.

El horario de atención será de 4 (cuatro) horas diarias, debiendo extender su horario en MEDIA (½) hora más para la entrega de documentación en inscripciones iniciales y la presentación de Denuncia de Robos y Certificados de Estado de Dominio. El horario de atención deberá estar en cartelera visible al público.

Técnicas Registrales

La inscripción de un vehículo automotor en el sistema registral corresponde realizarla en el distrito en que tiene registrado su domicilio el primer titular del dominio o el que éste hubiera declarado como de su “guarda habitual”. Una situación particular la constituye la posibilidad de que la radicación sea la correspondiente al domicilio del acreedor prendario, cuando la inscripción inicial se realiza conjuntamente con la inscripción de un contrato de prenda. Todo ello se estudiará en las próximas unidades, pero lo que se debe tener en cuenta es que debe determinarse la jurisdicción y la competencia para la presentación del trámite.



En efecto, así lo determina el artículo 11 Decreto Nº 6582/58: “El automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el del domicilio de quien tenga inscripto su nombre o el del lugar de su guarda habitual...”.

El sistema registral de los automotores ha adoptado la metodología del denominado “legajo real”. Esto quiere decir que el asiento registral se referencia por la cosa (“el automotor”) y no por las personas intervinientes (adquirente, titular, etc.). El documento base del sistema registral es un “Legajo” que se identifica por un conjunto alfanumérico, que es el número de dominio, correspondiente a la cosa automotor. Al otorgar el “dominio”, o sea el “nombre y el apellido” de un automotor, la inscripción original de cada unidad se completa mediante la apertura de un doble juego de legajos. El llamado “Legajo B” es el que permanecerá en el Registro Seccional durante toda la vida del automotor. El llamado “Legajo A” es una réplica de todas las actuaciones que se registren en el Legajo “B” y que son remitidas, para su conservación, y como copia de resguardo, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor. Con la apertura de un Legajo, en el momento de la registración inicial, nace una “matrícula” que se identifica mediante la combinación alfanumérica a que aludimos anteriormente, y que es el “dominio” del vehículo automotor.

Este sistema real de registración nace con la inscripción inicial. De allí en más se asientan en este Legajo todas las mutaciones o circunstancias que hagan a la vida del automotor. El Legajo está compuesto por tres partes: a) la carátula, b) la hoja de ruta o de registro, c) las solicitudes-tipo correspondientes a cada trámite que se registre en la vida del automotor.

Reconstrucción de legajos

La flota circulante de automotores a lo largo y ancho del país indica que actualmente existen aproximadamente un total de 13.302.670 vehículos activos, un 4,9% más en relación al año anterior. Dicha cantidad se encuentran inscriptos en los Registros Seccionales y por su posibilidad de circulación y/o cambio de radicación, los legajos correspondientes a cada uno de ellos deben ser trasladados de un registro a otro, tarea realizada por empresas transportistas contratadas. Puede también suceder que el propio registro seccional mude su domicilio y con ello el traslado de los legajos B.



Sea por una u otra causa, o por la cantidad de legajos que posee cada registro, existe la posibilidad de extravío de los mismos con el preocupante inconveniente para los usuarios. Ante esa posibilidad el registro seccional que ha extraviado un legajo B, podrá solicitar copia del legajo “A”, el que se encuentra en poder la Dirección Nacional.

El pedido de reconstrucción de los Legajos faltantes deberá solicitarse dentro de los CINCO (5) días hábiles de tomar conocimiento de su falta.

Previamente y para reputar los como faltantes deberán agotar su búsqueda y haber recibido

respuesta negativa de los Registros Seccionales a los que hubiere entendido necesario consultar.

El pedido se hará por nota que se dirigirá a la oficina de reconstrucciones del Departamento Técnico Registral de la Dirección Nacional, la que deberá contener un pormenorizado y detallado relato de los hechos que pudieren haber originado u originen la falta, la mención de las medidas adoptadas para agotar su búsqueda y se dejará constancia, con carácter de declaración jurada, que se ha controlado, según corresponda: inventario, libros de inscripción inicial (si se tratare de Legajos formados en el tiempo en que ellos debían llevarse), altas, bajas, ficheros, planillas de correo y fichas de la empresa transportista y muy especialmente el propio archivo del Registro.

Juntamente con la nota del pedido de reconstrucción, se acompañará fotocopia de los reclamos efectuados a otros Registros y de sus respuestas, certificaciones del Correo, avisos de retorno y de cualquier otro elemento que pueda servir para determinar si han sido agotadas las medidas conducentes a la ubicación del Legajo faltante (ej: constancias de libros, ficheros o planillas u Hojas de Registro en las que figuren datos referidos a asientos del dominio cuyo Legajo no se hallare).

Si eventualmente la causa de la pérdida del Legajo hubiera sido la remisión a cualquier tribunal por requerimiento judicial, el Encargado deberá adjuntar también las fotocopias certificadas del Legajo que obren en su poder.

En todos los casos en que el conocimiento de la falta del Legajo se hubiere advertido como consecuencia de la presentación de cualquier trámite o petición registral, deberá remitirse:

- a) Fotocopias autenticadas del trámite presentado.
- b) El original del Título - en calidad de préstamo - si se contare con ese documento. Previamente el Encargado fotocopiará dicho Título, certificará la autenticidad de esta fotocopia y la archivará con la documentación recibida, la que procesará recién cuando se recepcione la reconstrucción requerida, si así correspondiera.
- c) Al presentante acreditado se le hará entrega de una constancia que especificará los motivos de la retención del Título original. Dicha constancia será devuelta indefectiblemente al momento de la entrega del trámite perfeccionado, oportunidad en que el Encargado procederá a destruirla.

Si las firmas y sellos obrantes en el Título original pertenecieran al Encargado interviniente o a su personal autorizado, acompañará una constancia en forma de acta, que también si fuera el caso, suscribirá el personal aludido reconociendo la autoría y autenticidad de tales firmas y sellos.

- d) En los supuestos en que no fuera posible acompañar el Título del Automotor en el pedido de reconstrucción, el Departamento Técnico Registral requerirá la documentación o

elementos que considere pertinentes a tales efectos.

La reconstrucción del Legajo se tramitará por intermedio del Departamento Técnico Registral y finalizará con el dictado de la medida pertinente del Jefe de dicho departamento.

Evolución Operativa y Tecnológica del Régimen Jurídico del Automotor

Podemos determinar que la evolución del sistema registral ha dado grandes pasos desde aquella primera y gran Ley 6582/58 hasta nuestros días. La digitalización de los trámites ha reemplazado al viejo formato papel de las solicitudes tipo.

Asimismo y manteniendo la seguridad jurídica se han creado sistemas que brinda tal seguridad, ya sea a nivel persona (humana o jurídica) como también en relación al propio automotor que es el tema que nos ocupa.

Es frecuente escuchar críticas al sistema de registración de automotores, quizás sin advertir que la movilidad de estas cosas y su valor comercial constituyen aspectos que deben ser tenidos muy en cuenta, para proteger el patrimonio de las personas y la seguridad en las operaciones de tráfico. A pesar de los requisitos legales, han proliferado modernas formas delictivas, como los llamados “autos mellizos” o la práctica conocida como “armado fuera de fábrica”, que se realiza con partes de automotores desarmados.

La digitalización y las nuevas tecnologías han logrado disminuir dichas actitudes delictivas, no obstante seguir avanzando en políticas que la disminuyan a su mínima expresión.

Tal es el caso del sistema S.I.A.P (Sistema Integral de Anotaciones Personales) que vincula la capacidad de disposición de los bienes en éste sistema, a nivel nacional, de los bienes o el patrimonio en lo que respecta a los automotores.

Otro caso es el S.U.R.A. (Sistema Unificado de Registración de Automotores) que mantiene la legitimidad de las inscripciones y de las mutaciones registrales.

Amén de otros sistemas que componen el ámbito registral (S.U.G.I.T; S.U.C.E.R.P etc), la Secretaría de Modernización en forma conjunta con la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor han contribuido hoy en día para facilitar al público usuario en algunos trámites, algunos de ellos a distancia mediante el S.I.T.E. (Sistema Integral de Trámites Electrónicos).

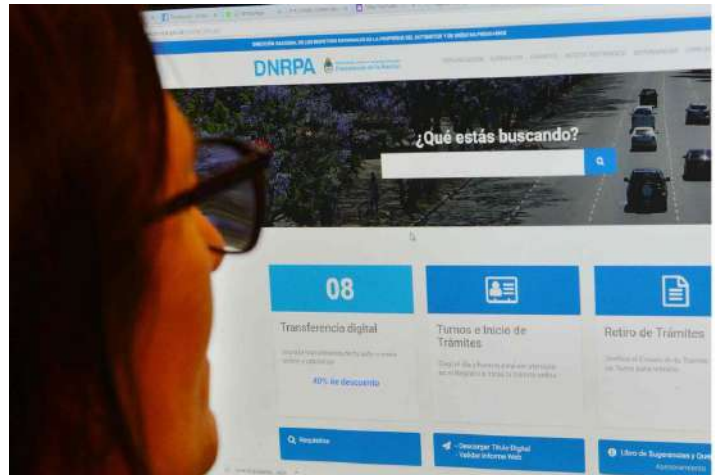
Sistema Integral de Trámites Electrónicos

La Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) lanzó en el año 2014 el SITE, Sistema de Trámites Electrónicos. Se trata de un complemento para la realización de

diligencias en los Registros Seccionales del Automotor, ya que permite la precarga de formularios que son necesarios para completar distintos trámites, como por ejemplo la solicitud de la cédula azul o la renovación de la patente. Según la DNRPA, esto agiliza la recepción de los trámites.

¿Qué trámites se pueden iniciar en el SITE?

- Actualización de carrocería
- Alta y baja de carrocería
- Alta y baja de motor
- Anotación y cancelación de endoso
- Anotación y cancelación de locación
- Anulación de sociedad en formación
- Baja de automotor
- Cambio de domicilio
- Cambio de cuadro o chasis
- Cambio de tipo de carrocería
- Certificado de dominio
- Cambio de denominación social
- Inscripción y Cancelación de Leasing
- Inscripción y levantamiento de medida judicial
- Inscripción y Cancelación de posesión o tenencia
- Inscripción y Cancelación de prenda
- Inscripción inicial
- Pago, justificación o negativa de infracciones
- Rectificación de datos
- Recuperación de cat
- Registro de firma digital
- RPA/RPM
- Certificado de cambio de titularidad
- Comunicación de recupero
- Consignación formulario 17
- Consulta de legajo
- Denuncia de robo o hurto
- Devolución de automotor al titular
- Duplicado del certificado de baja de automotor



- Duplicado de certificado de baja de motor
- Duplicado del certificado de baja de carrocería
- Duplicado del certificado de denuncia de robo
- Duplicado del certificado de nacionalización
- Duplicado del certificado de recupero
- Fotocopia de constancia registrales
- Denuncia de venta
- Expedición y Duplicado de cédula
- Expedición y Duplicado de cédula para autorizado a conducir
- Duplicado de título
- Expedición adicional de cédula
- Informe estado de dominio
- Informe estado de dominio urgente
- Informe histórico de titularidad y de estado de dominio
- Informe nominal
- Renovar por vencimiento una cédula
- Reposición de placa metálica
- Revocación de cédula para autorizado a conducir

Este nuevo sistema permite que los usuarios puedan cargar los datos de la Solic. Tipo por la cual se instrumentará la rogatoria de inscripción mediante una computadora conectada a internet desde cualquier lugar en que se encuentre. Hoy en día se ha logrado la precarga mediante teléfonos celulares que cuenten con sistema android.

Todo ello permite agilizar la presentación de los trámites en la mesa de entradas de los Registros Seccionales, así como el proceso que se verifica al interior de esas unidades administrativas en favor de quienes optan esta modalidad.

También es posible la obtención de turnos a los fines de una mejor atención, ya sea al momento de realizar la carga, para retiro de la documentación de un trámite concluido e incluso para consultas.

La Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor ha logrado además, el pago de algunos conceptos a través de la propia página mediante el Volante Electrónico de Pago (VEP), logrando de éste manera que algunos de los trámites sean directamente petitionados a distancia sin la presencia del usuario en el registro.

Los registros seccionales que hayan recibido una petición de un trámite por SITE, y previo depósito del VEP, deberán admitir el trámite y dentro de las 24hs de su recepción, proceder a su registración e inscripción. Algunos de los trámites indicados se remitirán vía email al usuario que así lo haya petitionado.

Recursos contra las decisiones del registrador

El propio Decreto 335/88 establece que la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor es el organismo de aplicación del Régimen Jurídico ya mencionado y por lo tanto en uso de dichas facultades es la que entiende sobre los recursos interpuestos contra las decisiones de los Encargados de Registro.

Cuando se habla de recurso, es el denominado recurso de procedimiento administrativo contemplado en la Ley de procedimiento administrativo (Dec.-Ley 19549) y que el propio decreto **335/88** lo incorpora entre los **art. 16 y 22**. Para su entendimiento debemos **leer y estudiar dichos artículos**.

Es una de las herramientas con las que cuenta el usuario a los fines de tratar de impugnar actos administrativos de contenido objetivo o materialmente administrativo sea que estos emanen de autoridades administrativas o de personas públicas no estatales o privadas.

Puede que dicho recurso sea contra alguna decisión de los registros o puede que sea contra la propia Dirección Nacional, según el ámbito de que se trate.

Se debe entender como primera medida, que el registrador debe ajustarse a derecho y en conocimiento de lo ya estudiado en cuanto a los principios, más precisamente el de Legalidad, manteniendo su discreción al momento de tomar una decisión de registrar.

A tal efecto se establece que los trámites se procesarán de acuerdo a los procedimientos previstos en el Decreto 335/88 y dentro de los plazos que para cada caso establece el Régimen Jurídico del Automotor y el referido Decreto reglamentario o la norma que regule el trámite específico. En los supuestos en que no se hubiera previsto un plazo determinado, los trámites se procesarán dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Las observaciones que se formulen a los trámites ingresados en el Registro deberán efectuarse a través del aplicativo SURA y se imprimirá por duplicado: el original se entregará al interesado y la copia se agrega al Legajo.

Las solicitudes tipo que fueren objeto de observación y que deban ser retiradas del Registro para su subsanación se entregarán al peticionario bajo constancia escrita, en la forma que lo determine la Dirección Nacional.

Es a partir de ese momento que se puede o no consentir las observaciones y de no ser así se pondrá en vigencia el recurso mencionado.

El tiempo, sin duda, ocupa un papel de suma importancia en todo el proceso recurrido, quizás, porque uno de los caracteres de la función administrativa sea la continuidad, lo que la diferencia de la función judicial y legislativa que son intermitentes o discontinuas, es decir que los plazos resultan de suma importancia en el marco de un procedimiento administrativo, ya que en definitiva el tiempo opera de modo decisivo en la eficacia del acto

en particular y en la serie o sucesiones de actos que integran un procedimiento.

Se contabilizan por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta de oficio o a pedido de parte.

La normativa se refiere a días hábiles administrativos, es decir, son los días en que trabaja la administración pública y que no siempre coinciden con los rigen la actividad judicial. La aclaración vale, porque ciertos días de inactividad judicial (por ejemplo, la denominada "feria judicial") son hábiles para la administración pública y por lo tanto los términos siguen corriendo en el ámbito de esta última. Por el contrario, puede haber días de asueto administrativo que no tengan incidencia ni relevancia en la actividad judicial.

Asimismo se establece que los plazos son prorrogables, es decir pueden extenderse o ampliarse de oficio o a pedido de parte, siempre y cuando ello no afecte derechos de terceros. Este principio no es aplicable en materia recursiva donde los plazos son improrrogables.

Por otro lado, y en materia recursiva, los plazos resultan perentorios y el administrado pierde el derecho de interponer su recurso una vez vencido el plazo legal para ello, sin perjuicio del derecho de articular la correspondiente denuncia de ilegitimidad.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:



UNIDAD 4

A).- Solicitudes tipo. El formulario. Expedición y validez. Requisitos a cumplimentar. Clases de solicitudes tipo. Presentación y recepción de solicitudes - cargo normas de procesamiento

Solicitudes tipo

Una de las herramientas de la que se nutre el sistema registral son las solicitudes tipo o dicho comúnmente formularios que se utilizan para petitionar los trámites ante los registros. Se ha establecido que la rogatoria o principio de rogación, dicta que los registros seccionales no actúan de oficio sino a petición de parte interesada.

Dicha petición se manifiesta con las solicitudes tipo, tal cual lo indica el art 13 del régimen jurídico del automotor: "...los pedidos de inscripción o anotación en el registro y en general, los trámites que se realicen ante él, solo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el organismo de aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez".

Una de las características de las ST es su individualización y determinación. En lo que respecta, se utiliza una ST por cada automotor y una petición por cada ST específica. Por ello, no podrá realizarse más de una petición por Solicitud Tipo, con excepción de alta y baja simultánea de motor, con relación a un mismo automotor.



Es por ello la importancia que tiene para nuestro sistema, el analizar en forma separada todo lo concerniente a las solicitudes tipo.

Expedición y validez

Como primera medida se debe tener conocimiento que las peticiones de anotaciones e inscripciones y en general los trámites que se realicen ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, se efectuarán mediante el uso de las Solicitudes Tipo y su uso, reglamentación y requisitos y medidas de seguridad lo establece la Dirección Nacional.

Dentro de lo establecido por la autoridad de aplicación es que **las Solicitudes Tipo serán entregadas gratuitamente por los Registros, siempre que se reúnan los siguientes requisitos en forma conjunta:**

a) Que el Registro ante el cual el petitionario se presente sea el de radicación del automotor y el trámite sea efectivamente presentado en ese acto. Igual temperamento deberá

adoptarse en todos los Registros Seccionales cuando el trámite no se refiera a dominio determinado -v.gr. inhibiciones-. Si se tratara del Registro Seccional de la futura radicación del automotor, sólo serán entregadas en forma gratuita en el supuesto de peticionarse también en ese acto el cambio de radicación o el cambio de radicación en forma simultánea con otros trámites.

b) Que el peticionario suscriba la Solicitud Tipo en ese acto en presencia del Encargado, quien procederá a su certificación. Cuando se tratara de la inscripción de contratos o de peticiones para los que se requiere del concurso de dos partes contratantes, éstas deberán suscribir en el mismo acto la Solicitud Tipo en presencia del Encargado, quien procederá a su certificación.

Los Registros también entregarán gratuitamente las Solicitudes Tipo, aun cuando no se cumpla con la totalidad de los requisitos previstos en el punto a y b, en los casos que deban acompañarse como minuta en los siguientes trámites y para los cuales se utilizará la Solicitud Tipo "02"- E (especial) , la que será de libre impresión por parte de los Encargados de Registro.

- 1) Anotación de embargos, litis, medidas de no innovar y otras medidas judiciales relacionadas con automotores.
- 2) Levantamiento de embargos, litis, medidas de no innovar y otras medidas judiciales relacionadas con automotores.
- 3) Anotación de inhibiciones, afectaciones y otras medidas judiciales de tipo personal.
- 4) Levantamiento de inhibiciones, afectaciones y otras medidas judiciales de tipo personal.
- 5) Los pedidos de informe ordenados en juicio requeridos por medio de oficios firmados por autoridad judicial o por el letrado patrocinante.
- 6) Los pedidos de informe que tuvieren por único objeto acreditar el haber del juicio sucesorio.
- 7) Los pedidos de informe a que se refiere el Capítulo III, Sección 1ª, Artículo 4º, inciso c) del Título I del Dlgesto (Organismos Públicos, como: Congreso, Fiscalía, Administración Pública, etc).

La entrega gratuita prevista en este artículo sólo operará cuando el peticionario requiera la Solicitud Tipo en el Registro de la radicación del automotor, o donde deba presentarse el trámite, cuando éste no se refiera a un dominio determinado.

Nota: cuando deba presentarse un trámite y el usuario presente una ST adquirida previamente, éste podrá peticionar la reposición de dicha Solicitud Tipo, siempre que la

totalidad de las partes intervinientes concurriesen en un mismo acto a certificar sus firmas ante el Registro competente. La petición de reposición no requerirá de otra formalidad que su solicitud verbal, y deberá entregarse en el mismo momento de materializarse la aludida certificación de firmas.

Por otra parte y en contraposición de lo indicado, en ningún caso los Registros Seccionales entregarán las Solicitudes Tipo “01-D” para peticionar inscripciones iniciales. Además, la entrega de las Solicitudes Tipo “12”, los Formularios “57”, “59-U” y los relacionados con los trámites referidos a Rentas no se efectuará en forma gratuita.

Vigencia

A los efectos previstos en el artículo 13 del Régimen Jurídico del Automotor, se considerará como fecha de expedición de las Solicitudes Tipo la de la certificación de la firma en ellas estampada. En caso de existir más de una firma, se considerará como fecha de expedición la de la certificación de la primera de ellas.

En consecuencia, a partir de esa fecha y dentro de los NOVENTA (90) días hábiles administrativos siguientes, los interesados deberán presentar la Solicitud Tipo ante el Registro respectivo, conforme a las normas vigentes. Vencido ese plazo, la Solicitud Tipo perderá su eficacia, excepto cuando instrumentare el otorgamiento de derechos, en cuyo caso una vez vencidos los NOVENTA (90) días hábiles administrativos se abonará un recargo progresivo por mora de acuerdo con el arancel vigente. Se entiende que una Solicitud Tipo instrumenta derechos cuando una parte requiere necesariamente de la participación de la otra para poder reproducir el documento.

Por el contrario, caducarán a los NOVENTA (90) días hábiles administrativos aquellas Solicitudes Tipo por cuyo conducto se peticione un trámite en que el interesado pueda, sin el concurso de otra parte, reproducir el documento caduco simplemente firmando otro del mismo tenor.

En los casos de firmas que no requieran de certificación, se considerará como fecha de expedición de la respectiva Solicitud Tipo la de la fecha de su firma, cuando este dato fuere uno de los requisitos a cumplimentar en ella.

Ejemplo de “ST que instrumenta derechos”: Una Solicitud Tipo “08” firmada únicamente por el vendedor, en poder del comprador, instrumenta derechos y por lo tanto no caduca. Esto es así porque el comprador por sí solo no puede reproducir esa Solicitud Tipo “08”, para ello necesita de la participación del vendedor.

Es decir que la Solicitud Tipo “08” firmada exclusivamente por el vendedor, instrumenta a favor de su tenedor una oferta de venta, que constituye para este último un derecho,

consistente en aceptar o rechazar esa oferta. Si la acepta, queda formalizado el contrato privado, y bastará su inscripción en el Registro para transferir el dominio a su nombre.

Lo mismo sucedería con una Solicitud Tipo “08” firmada sólo por el comprador en poder del vendedor, o de una prenda (solic. Tipo 03) suscripta únicamente por el deudor en poder del acreedor.

Las Solicitudes Tipo antes aludidas, no caducan a los NOVENTA (90) días, sino que al vencimiento de ese plazo tributan el recargo por mora.

MORA 08:

- + 90 días hábiles 20%
- + 90 días hábiles + 1 año 40%
- + 90 días hábiles + 2 años 60%
- + 90 días hábiles + 3 años 80%
- + 90 días hábiles + 4 años 100%

NOTA: SE ACLARA QUE SEGÚN EL FALLO FINKELSTEIN (AÑO 2009), BASADO EN EL ART 1149 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL ART 976 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ANTE LA MUERTE DE UNA DE LAS PARTES O BIEN LA INCAPACIDAD DE UNA DE ELLAS ANTES DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA POR PARTE DE LA OTRA, DICHA OFERTA CADUCA.

Por el contrario, y a modo de ejemplo, se señala que caducan a los NOVENTA (90) días: el pedido de cambio de radicación, el pedido de duplicado de Cédula y de Título, el pedido de alta o baja de motor, etc. En todos estos casos, el interesado en el trámite puede, por sí solo y sin concurso de nadie, reproducir el documento caduco simplemente firmando otro del mismo tenor. Todos los trámites indicados se verán con sus respectivas solicitudes en los módulos siguientes.

Resumiendo, las solicitudes tipo 03, 08, 15, 17, 20 y 24 instrumentan el otorgamiento de derecho por lo tanto no vencen sino que pagan recargo por mora.

Las solicitudes 02, 04, 05, 11 caducan a los 90 días hábiles a su expedición.

ST de libre impresión (se descargan directamente de la página web de DNRPA): 02E Y 24.

Enmiendas y/o raspaduras

Suele suceder que por error u omisión del llenado de las solicitudes tipo se haya provocado una enmienda en las mismas, en ése sentido no se dará curso a trámites donde en la Solicitud Tipo se hayan enmendado la totalidad del prenombre y apellido de alguna de las partes o la totalidad de la identificación del dominio, aunque sea en uno solo de los lugares

donde éste deba figurar, aún en los casos en que las enmiendas estuvieran salvadas.

Las restantes enmiendas o raspaduras deberán estar debidamente salvadas por el o los interesados (según el dato a salvar) o el perito verificador en el caso de verificaciones y nuevamente firmadas en el lugar reservado a “OBSERVACIONES”.

No constituye enmienda, ni debe considerarse como tal el llenado de una Solicitud Tipo por parte de distintas personas (por ejemplo: una parte el Encargado titular y otra el suplente) o con distinto tipo de letra (mientras se haga a máquina o en imprenta) o de tinta (mientras ésta sea negra o azul), razón por la que esas solas circunstancias no requieren salvado alguno.

NOTA: Actualmente se han incorporado nuevas Solicitudes Tipo en formato digital que se utilizan para el llenado por el sistema informático que prevé la Dirección Nacional. Algunas de ellas se complementan a las ya conocidas o bien sustituyen las mismas en algunos trámites.

Requisitos a cumplimentar

- Las Solicitudes Tipo deberán completarse con letra tipo imprenta indubitavelmente legible -especialmente el dato referido al correo electrónico del peticionario-, en tinta azul o negra.
- Deben cubrirse todos los datos requeridos, tachándose los espacios no utilizados.
- Los datos, antecedentes o manifestaciones que las partes asienten en la Solicitud Tipo tienen carácter de declaración jurada, asumiendo éstas las responsabilidades penales correspondientes.
- De existir condominio, los dos primeros condóminos figurarán en un primer juego de Solicitudes Tipo, los siguientes en otro igual y así sucesivamente, consignándose el número de dominio en todos los casos, así como el lugar y fecha del acto. El Registro completará lo referente al cargo y colocará en el rubro “Observaciones” una leyenda que diga “CONTINUACIÓN”. Lo dispuesto en el primer párrafo no será de aplicación en la inscripción de contratos prendarios, ya que en caso de existir más de un deudor o de un acreedor se colocará en la Solicitud Tipo “03” respectiva la leyenda “y otro/s”.
- Las personas humanas colocarán en forma completa primero el o los apellidos y, separado con una coma, el o los prenombrs. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición de o sin ella. No se exigirá acreditación del estado civil ni del apellido del cónyuge.
- En caso de personas jurídicas copiar textualmente su denominación del contrato o documento de creación. Cuando se trate de sociedades que no se constituyan con sujeción a



los tipos del Capítulo II de la Ley General de Sociedades, o que omitan requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por la ley, (artículo 21 - Capítulo I, Sección IV de la Ley Nº 19.550, modificada por Ley 26.994), se deberá completar una Solicitud Tipo con los datos de la sociedad y su clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) suscripta por cualquiera de los socios.

→ En los supuestos en que se trate de una inscripción inicial o una transferencia a favor de una de esas sociedades, se deberá acompañar con carácter de minuta tantas Solicitudes Tipo 34 como número de socios, consignando los datos personales de cada uno de ellos y la proporción en que participan los socios en tal sociedad, las que podrán ser suscriptas por cualquiera de los socios.

→ Las firmas se certificarán según la normativa prevista.

→ Datos del domicilio se consignarán con toda claridad y precisión, no dejando espacios en blanco, los que se cubrirán con un guión, los siguientes datos: calle - número - piso - departamento - código postal - localidad - partido o departamento – provincia.

→ **DATOS PERSONALES DE LAS PERSONAS HUMANAS:**

◆ Se cubrirán íntegramente los espacios destinados a consignar estos datos.

◆ Cuando el peticionario del trámite revista, además, el carácter de titular del dominio deberá consignar en forma obligatoria su dirección de correo electrónico. Si la Solicitud Tipo o Formulario correspondiente no dispone en su diseño de un espacio específico para dicho dato, deberá ser indicado en el rubro “observaciones” de la misma, siendo su omisión, causal de observación del trámite.

→ **DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:**

◆ Se consignará la autoridad que otorgó la personería, con los datos de inscripción y su fecha. En el caso de sociedades y asociaciones civiles que no requieran su matriculación, se consignará la fecha de su creación.

◆ El representante legal o convencional deberá consignar en forma obligatoria la dirección de correo electrónico de dicha persona jurídica. Si la Solicitud Tipo o Formulario correspondiente no dispone en su diseño de un espacio específico para dicho dato, deberá indicarse en el rubro “observaciones” de la misma, siendo su omisión, causal de observación del trámite.

◆ Las personas jurídicas de derecho público (organismos oficiales, nacionales, provinciales y municipales, así como empresas y sociedades de su propiedad) consignarán únicamente su 35 denominación y una dirección de correo electrónico en los términos de lo indicado en el párrafo precedente.

→ **DATOS DEL AUTOMOTOR:**

◆ En las inscripciones iniciales, se transcribirán textualmente los datos de identificación del automotor que surjan del Certificado de Fabricación o de Importación o documentación de origen en el caso de subastados y armados fuera de fábrica.

◆ En los demás trámites, se copiará textualmente del Título del Automotor o de las constancias del Legajo -documento de origen y posteriores modificaciones-.

→ **OBSERVACIONES:** Se colocarán en dicho espacio:

◆ Las aclaraciones necesarias.

◆ La relación de otros documentos que integran la inscripción, si así correspondiere.

◆ El salvado de las enmiendas y raspaduras admitidas con su correspondiente firma.

→ Las personas humanas o jurídicas que peticionen la inscripción inicial o los adquirentes que peticionen la inscripción de la transferencia de un automotor a su favor, así

como los constituyentes de una prenda y los acreedores prendarios que peticionen la inscripción, endoso, modificación o reinscripción del contrato prendario deberán acreditar ante el Registro Seccional su inscripción en la clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.) o la clave de identificación (C.D.I.) asignados por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS o el código único de identificación laboral (C.U.I.L) asignado por la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, acompañar la documentación que se indica a continuación en copia simple, que se agregará al Legajo B- y consignar su número respectivo en el espacio libre a la derecha del dato correspondiente al porcentaje del automotor que se inscribe o adquiere de las respectivas Solicitudes Tipo “01-D”, “05” y “08”, en el rubro “E” de la Solicitud Tipo “02” y en el rubro “D” de la Solicitud Tipo “03”.

Clases de solicitudes tipo

Las solicitudes Tipo que a continuación se enumeran, son de uso obligatorio para la inscripción o anotación de trámites en los Registros de la Propiedad del Automotor:

- | | |
|--|---|
| A. Solicitud Tipo “01-D” para uso exclusivo de automotores nacionales. | R. Solicitud Tipo “17”. |
| B. Solicitud Tipo “01-D” para uso exclusivo de automotores importados. | S. Solicitud Tipo “20”. |
| C. Solicitud Tipo “02”. | T. Solicitud Tipo “21”. |
| D. Solicitud Tipo “02-E”. E. Solicitud Tipo “03”. | U. Solicitud Tipo “22”. |
| F. Solicitud Tipo “03 D”. | V. Solicitud Tipo “24”. |
| G. Solicitud Tipo “04”. | W. Solicitud Tipo “31D”. |
| H. Solicitud Tipo “04-D”. | X. Solicitud Tipo “53”. |
| I. Solicitud Tipo “05”. | Y. Solicitud Tipo “59D”. |
| J. Solicitud Tipo “08”. | Z. Solicitud Tipo “88”. |
| K. Solicitud Tipo “08-D” Auto. | A1. Solicitud Tipo “99” Trámite Urgente. |
| L. Solicitud Tipo “11”. | A2. Solicitud Tipo “121”. |
| M. Solicitud Tipo “12”. | A3. Solicitud Tipo “153”. |
| N. Solicitud Tipo “12D”. | A.4. Solicitud Tipo “TP” Trámites Posteriores. |
| O. Solicitud Tipo “13D”. | A.5. Solicitud Tipo “CH” Comerciantes Habitualistas |
| P. Solicitud Tipo “15”. | A.6. Solicitud Tipo “CL” Automotores Clásicos |
| Q. Solicitud Tipo “16”. | A.7. Solicitud Tipo “M” Mandatarios. |

En los Registros Seccionales con Competencia Exclusiva en *Motovehículos* serán de uso obligatorio las siguientes Solicitudes Tipo:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1) Solicitud Tipo “01-D”. | motovehículos. |
| 2) Solicitud Tipo “02” exclusiva para | 3) Solicitud Tipo “02” Especial. |

- | | |
|---|---|
| 4) Solicitud Tipo "03" exclusiva para motovehículos. | 12) Solicitud Tipo "13D" Motovehículos |
| 5) Solicitud Tipo "03 D" Motovehículos | 13) Solicitud Tipo "14". |
| 6) Solicitud Tipo "04" exclusiva para motovehículos. | 14) Solicitud Tipo "15". |
| 7) Solicitud Tipo "05" exclusiva para motovehículos. | 15) Solicitud Tipo "16". |
| 8) Solicitud Tipo "08" exclusiva para motovehículos. | 16) Solicitud Tipo "17". |
| 9) Solicitud Tipo "08D" Motovehículos. | 17) Solicitud Tipo "20". |
| 10) Solicitud Tipo "11" exclusiva para motovehículos. | 18) Solicitud Tipo "21". |
| 11) Solicitud Tipo "12" exclusiva para motovehículos. | 19) Solicitud Tipo "22". |
| | 20) Solicitud Tipo "24". |
| | 21) Solicitud Tipo "31D" Motovehículos. |
| | 22) Solicitud Tipo "TPM" Trámites Posteriores de Motovehículos. |

NOTA: en el ANEXO I, CAPÍTULO I, SECCIÓN 3° DEL TÍTULO I DEL DIGESTO, se encuentran los modelos de ST.

Trámites relacionados con la solicitud tipo 02

En los 3 elementos (original, duplicado y triplicado) de la Solicitud Tipo "02", los rubros a completar, para cada uno de los trámites, serán los que se indique para caso:

→ TRÁMITE 1: ANOTACIÓN DE EMBARGOS, LITIS, MEDIDAS DE NO INNOVAR Y OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS RELACIONADAS CON AUTOMOTORES.

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ I) Datos del juzgado, causa, Nº de expediente, etcétera.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ TRÁMITE 2: LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS, LITIS, MEDIDAS DE NO INNOVAR Y OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS RELACIONADAS CON AUTOMOTORES

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ I) Datos del juzgado, causa, Nº de expediente, etcétera.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ TRÁMITE 3: ANOTACIONES DE INHIBICIONES, AFECTACIONES Y OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS DE TIPO PERSONAL

- ◆ F) Datos del solicitante
- ◆ I) Datos del juzgado, causa, Nº de expediente, datos del inhibido.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 4: LEVANTAMIENTO DE INHIBICIONES, AFECTACIONES Y OTRAS MEDIDAS PRECAUTORIAS DE TIPO PERSONAL**

- ◆ F) Datos del solicitante
- ◆ I) Datos del juzgado, causa, Nº de expediente, datos del inhibido.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 5: CERTIFICADO DE ESTADO DE DOMINIO**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 6: INFORMES DE ESTADO DE DOMINIO**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 7: ANOTACIÓN DE COMUNICACIONES DE SINIESTRO QUE FORMULEN LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS**

- ◆ A) Número de dominio
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 8: ANOTACIÓN DE COMUNICACIONES QUE FORMULEN LAS AUTORIDADES POLICIALES**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, o misiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 9: CERTIFICADO DE TRANSFERENCIA**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 10: DUPLICADO DE CERTIFICADO DE BAJA DEL VEHÍCULO**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.

→ **TRÁMITE 11: DUPLICADO DE BAJA DE MOTOR**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ E) Datos de identificación del motor.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera..

→ **TRÁMITE 12: DUPLICADO DE BAJA DE CARROCERÍA Y/O CHASIS**

- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.

- ◆ E) Datos de identificación de la carrocería y/o chasis.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 13: DUPLICADO DE CERTIFICADO DE DENUNCIA DE ROBO O HURTO**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 14: DUPLICADO DE CERTIFICADO DE COMUNICACIÓN DE RECUPERO**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 15: ASIGNACIÓN CODIFICACIÓN MOTOR Y/O CHASIS O CUADRO**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ E) Motivo del pedido, parte a grabar y carácter invocado por el solicitante.
- ◆ F) Datos del solicitante. M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 16: DUPLICADO DE TÍTULO**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 17: DUPLICADO DE CÉDULA, RENOVACIÓN O CÉDULA ADICIONAL**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ E) Indicar tipo de trámite (duplicado, adicional o renovación)
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 18: CAMBIO DE USO**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ E) Consignar nuevo uso.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 19: CERTIFICADO DE OTRAS CONSTANCIAS REGISTRALES**
- ◆ A) Número de dominio.
- ◆ E) Constancia registral requerida, su motivo y carácter invocado por el solicitante.
- ◆ F) Datos del solicitante.
- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera.
- **TRÁMITE 20: OTROS TRÁMITES**
- ◆ A) Número de dominio, si correspondiere.
- ◆ E) Trámite pedido, motivo del mismo y carácter invocado por el solicitante. En los casos de contratos prendarios los demás requisitos exigidos en el Título II, Capítulo XIII.
- ◆ F) Datos del solicitante.

- ◆ M) Cuando corresponda para salvar enmiendas, omisiones, etcétera. En la Solicitud Tipo “02-E”, no resulta necesario completar el rubro F).

Nuevas solicitudes tipo

En el supuesto de aprobarse el uso de nuevas Solicitudes Tipo, ello será obligatorio desde la fecha que en cada caso establezca la Dirección Nacional, oportunidad a partir de la cual los respectivos trámites deberán ser instrumentados en ellas. No obstante ello, podrán presentarse pedidos de anotación o de inscripción en las de anterior modelo siempre que las firmas de todas o de alguna de las partes hubieren sido certificadas con anterioridad al uso obligatorio de las nuevas. En ese caso, un ejemplar de estas últimas se acompañará como minuta, en la que bastará la firma del presentante, sin requerir su certificación.

Solicitudes tipo instrumentadas como minuta

Ya se ha mencionado en la presente clase solicitudes tipo que se acompañan como minuta y son aquellas que se acompañan a la petición principal y que no requieren de certificación de firmas.

Para peticionar la inscripción de transferencias instrumentadas por escritura pública, deberá presentarse el testimonio del acto notarial y, como minuta, la Solicitud Tipo correspondiente suscripta por el escribano autorizante.

En los supuestos de transferencias u otros actos cuya anotación o inscripción se hubiere ordenado por autoridad judicial o administrativa competente, se presentará el oficio o testimonio respectivo, junto con la Solicitud Tipo que corresponda, como minuta. La misma deberá ser suscripta por la autoridad mencionada o por la persona en quien aquélla hubiere delegado esa facultad o a la que se hubiere autorizado a diligenciar el trámite.

Lo dispuesto en el párrafo precedente también se aplicará a los pedidos de informes ordenados por dichas autoridades, o a los pedidos que tengan por objeto acreditar el haber sucesorio, ya sea que fueran suscriptos por las mencionadas autoridades o por las personas autorizadas por éstas a diligenciar el trámite o por los letrados patrocinantes.

Se aclara que en los casos previstos anteriormente, la firma estampada en la minuta no requerirá de certificación.

Presentación y recepción de solicitudes

Al presentarse cualquier trámite, el Registro comprobará que corresponda a su jurisdicción. A este efecto, se considerará como competente para entender en el trámite el Registro donde se encuentre radicado el automotor. También será competente el Registro de la futura

radicación en los siguientes casos, salvo que ambos Registros tengan su asiento en una misma ciudad -en cuyo caso no se operará el cambio de radicación y los trámites sólo podrán presentarse ante el Registro de radicación-:

a) En el trámite de cambio de radicación, cuando el titular de dominio cambie su domicilio o el lugar de la guarda habitual del automotor a un lugar distinto al de la jurisdicción del Registro de radicación.

b) En el trámite de cambio de radicación petitionado por quien acredite en forma simultánea su calidad de adquirente del dominio -Solicitud Tipo "08" totalmente completada y en condiciones de inscribir la titularidad a su nombre- y cuyo domicilio o el lugar de la guarda habitual del automotor se encontrare en un lugar distinto al de la jurisdicción del Registro de radicación. Sin perjuicio de lo establecido sobre inscripción inicial de automotores con inscripción simultánea de contrato de prenda, cuando se trate de una inscripción inicial será competente el Registro con jurisdicción sobre el domicilio del titular o el lugar de la guarda habitual del automotor.



Del mismo modo, cuando se trate de una medida no relacionada con un automotor determinado, como en el supuesto de la inhibición, será competente el Registro donde se presente el trámite.

Los pedidos de informes podrán ser solicitados por intermedio de cualquier Registro Seccional o de la Dirección Nacional, en la forma y condiciones previstas en la normativa.

Los pedidos de certificados de transferencia podrán ser solicitados por intermedio de cualquier Registro Seccional, en la forma y condiciones previstas en el Digesto.

Cargo - Normas de procesamiento

Una vez presentada la documentación pertinente, el Registro estampará el cargo en la Solicitud Tipo, consignando el día y la hora de presentación y el número de código o la identificación del Registro. Asimismo se consignará idéntica constancia en el recibo de pago del arancel.

En el recibo figurará, además, el número de dominio -con excepción de las inscripciones iniciales y de las presentaciones no relacionadas con un dominio determinado- y el tipo de trámite que se presenta, y se entregará al peticionario en el mismo momento de la presentación del trámite.

Si juntamente con el trámite se acompañase otra documentación -v.g. Título del Automotor, Prendas, Poderes, Estatutos, Oficios Judiciales, etc.-, el Registro también dejará constancia de la recepción de esa documentación en el mismo recibo.

El recibo de pago estará compuesto por dos elementos: el recibo propiamente dicho que contendrá todo lo relativo a los trámites registrales y formularios, es decir, lo que respecta tanto a los aranceles como a los descuentos previstos por las Resoluciones vigentes; y un comprobante anexo, con las sumas percibidas en carácter de impuesto a los Sellos por aplicación de los Convenios de Complementación de Servicios celebrados por la Dirección Nacional.

Plazos de procesamiento

Las solicitudes de inscripción se procesarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 12 a 22 del Decreto Nº 335/88, y dentro de los plazos que para cada caso establece el Régimen Jurídico del Automotor, el referido Decreto reglamentario y la norma que regule el trámite específico. En los supuestos en que no se hubiera previsto un plazo determinado, los trámites se procesarán dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas.

Trámites que no se inscriben. Observaciones

Las observaciones que se formulen a los trámites ingresados en el Registro deberán efectuarse a través del aplicativo SURA, siguiendo las instrucciones que emanen del mismo. La observación formulada a través del aplicativo SURA se imprimirá por duplicado: el original se entregará al interesado y la copia se agrega al Legajo.

Si el interesado o quien exhibiere el correspondiente recibo de arancel compareciere en la sede registral con el objeto de compulsar el estado de un trámite y ello no fuere posible por encontrarse el mismo en etapa de procesamiento, podrá dejar constancia de esta circunstancia en el Libro de Notas que los Registros Seccionales llevarán a ese efecto. La nota, refrendada con la firma y aclaración del interesado, deberá contener la fecha y hora en que se intentó efectuar la compulsión, así como las razones que le fueran informadas. Las observaciones tienen una duración de 15 días hábiles administrativos desde la notificación.

B) Aranceles, estadísticas y remisión de documentación. Remisión de documentación a la DNRPA. Pedidos de legajos.

Aranceles

Los usuarios abonarán por los trámites que realicen ante los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor los aranceles que a ese efecto fije el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN.

Al momento de la presentación del trámite, el usuario deberá abonar el arancel vigente que corresponda según el trámite de que se trate. Una vez presentado el trámite en el Registro y abonado el arancel vigente, el usuario no deberá pagar suma alguna en concepto de reajuste

o complemento de arancel, aun cuando este último aumentare al momento de la inscripción, anotación o expedición del acto.

Los Encargados de Registro emitirán un recibo de pago de arancel. Los Registros Seccionales podrán percibir el pago de los aranceles por los trámites registrales que se les petición en tanto en efectivo, como mediante cheque certificado o de mostrador, o tarjeta de débito. En algunos trámites por transferencia bancaria o débito generando un VEP.

El Artículo 4º del decreto 335/88 establece una excepción del pago del arancel, nos remitimos a él para su lectura y estudio. Otra excepcion se encuentra en el digesto art 2 tit II cap 2 secc 9 “ transferencia a afavor de comerciante habitualista con st 08/08D”: “En este supuesto, la inscripción de la transferencia no tributará pago de arancel, siempre que el Comerciante Habitualista transfiera a su vez a un tercero el automotor y se peticione la inscripción de esta última transferencia dentro de los NOVENTA (90) días hábiles administrativos de operada la anterior inscripción a su favor. Si vencido el plazo indicado en el párrafo anterior no se peticionare la inscripción de la transferencia a nombre del tercero, el beneficiario de la gratuidad deberá tributar dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos del vencimiento el arancel vigente de transferencia. Caso contrario y a partir del sexto día el arancel se incrementará con el recargo por mora que fija el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El beneficio a que se alude sólo comprende la exención del pago del arancel mencionado en el primer párrafo de este artículo, debiendo abonar el arancel correspondiente por certificación de firmas si éstas se practicaren en el Registro y los demás que pudieran corresponder al trámite (v.g. cambio de radicación). El arancel correspondiente a la expedición de la Cédula de Identificación no deberá percibirse cuando el comerciante habitualista adquirente, en virtud y en la forma establecida en el Capítulo VI, Sección 5ª, artículo 4º de este Título, hubiere solicitado que no se le expida ese documento. Asimismo el beneficiario podrá peticionar, previo pago del arancel correspondiente, la emisión del Título Digital (TD). Los beneficios que otorgan este artículo y el artículo 4º no regirán cuando el adquirente y el vendedor sean comerciantes habitualistas y este último haya hecho uso de la exención prevista en este artículo al efectuar su adquisición”.

¿El beneficio de litigar sin gastos (judicial) se extiende al Registro de la Prop. del Automotor?

El beneficio de litigar sin gastos no se encuentra contemplado como la excepción, no existiendo en aquellos casos norma específica que establezca la gratuidad o el diferimiento de pago (como ocurre, por ejemplo, en los procesos de quiebra o en los juicios laborales). En el mismo camino y sintéticamente, el beneficio de litigar sin gastos alcanza al pago de las costas o gastos judiciales exclusivamente siendo que el servicio que brinda el sistema registral a través de los Registros Seccionales no reviste ese carácter.

Los RRSS para su funcionamiento y organización interna utilizan distintos libros y planillas de control. Como es el caso de las siguientes:

- "ASIENTOS MENSUALES" todos aquellos trámites que, habiendo ingresado desde el primer día hábil del mes de confección de la planilla hasta el último día hábil de dicho mes, hubieran sido inscriptos o cumplidos durante ese mismo período.
- "ASIENTOS MENSUALES PENDIENTES", cuyo modelo se acompaña como Anexo II de esta Sección, todos aquellos trámites que, habiendo ingresado desde el primer día hábil del mes de confección de la planilla hasta el último día hábil de dicho mes, no hubieran sido inscriptos en ese mismo período.
- "PLANILLA DIARIA DE CAJA" deberá asentarse además la siguiente información cada vez que se registre un trámite que implique el pedido de un Legajo a otro Registro Seccional
- "ELEMENTOS REGISTRALES CONSUMIDOS", será gestionada por los Registros Seccionales mediante el Sistema Único de Registración de Automotores - SURA- con la información solicitada que automáticamente emite el Sistema.

Cada planilla presenta un llenado específico, cuyos modelos se encuentran en el Digesto.

Por otro lado, cabe destacar que los RRSS remiten documentación a DNRPA, del uno al diez de cada mes, ellos procederán al envío digitalizado del desglose de los trámites. Cuyo procedimiento se encuentra en el Digesto antes mencionado.

C) Personas: concepto. Clasificación. Atributos inherentes de la personalidad. De los peticionarios y la forma de acreditar identidad o personería. Los peticionarios: personas humanas, personas jurídicas y organismos oficiales, representantes legales, apoderados. Retiro de documentación. Gestores y mandatarios. Registro de mandatarios.

Personas: concepto. Clasificación

Antes de empezar con los distintos trámites que se pueden realizar ante los registros seccionales (RRSS), que es el fin buscado por todo gestor, debemos conocer quiénes son las personas que pueden adquirir automotores.

Las personas se dividen, de acuerdo al Código Civil y Comercial en: personas humanas y personas jurídicas. Persona, en el ámbito del derecho, es todo ente que, por sus características, está habilitado a adquirir derechos y asumir obligaciones.

Si bien el Código Civil y Comercial no tiene una definición plena de la persona humana, en su art. 19 lo define como "la existencia de la persona humana comienza con la concepción" es

decir que incluye a los por nacer.

Las personas jurídicas son aquellas de existencia ideal o no visibles, creada por una o más personas humanas. En otras palabras, una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que no sea una persona humana. Así, junto a éstas últimas existen también las personas jurídicas, que son entidades a las que el derecho atribuye y reconoce una personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes de todas clases, a los fines de su creación.

Atributos inherentes de la personalidad

Son aquellas propiedades o características de identidad propias de las personas humanas como titulares de derecho. Características:

Son inherentes: los tenemos solo por el hecho de ser seres vivos.

Son únicos: solo se puede tener un atributo del mismo orden.

Son inalienables: están fuera de comercio, no pueden transmitirse por medio de ningún acto ni negocio jurídico.

Son imprescriptibles: no se adquieren ni se pierden por el mero transcurso del tiempo.

Son irrenunciables: ni los titulares de estos atributos pueden renunciar a ello unilateralmente ni la autoridad pública puede establecer sanción alguna que implique su eliminación.

Son inembargables.

De acuerdo a lo indicado, los atributos son:

- **Nombre:** es la denominación con que se la conoce y que sirve para identificarlo en la sociedad. Las características del mismo es que es necesario y único, es irrenunciable e inmutable, salvo en casos excepcionales y mediante resolución judicial, ejemplo de ello es cuando una persona al cambiar de sexo decide cambiar su nombre, o cuando teniendo un determinado nombre decide cambiarlo por ser motivo de burlas.

El nombre a su vez está compuesto por el nombre individual o de pila, ejemplo Jorge, Juan, María, Silvia y el apellido, que corresponde al del padre, pudiendo agregar el de la madre.

- **Domicilio:** es la sede legal de la persona, puede suceder que por cuestiones laborales o de salud, la persona pueda tener una residencia provisoria en otro lugar, pero mantiene su domicilio en donde reside habitualmente.

El domicilio puede ser:

Domicilio real: ARTÍCULO 73.- *Según el Código Civil y Comercial de la Nación: la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad.*

Domicilio Legal: ARTÍCULO 74. *del CC Y C N: el domicilio legal es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona reside de manera permanente para*

el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Sólo la ley puede establecerlo, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales:

- a) los funcionarios públicos, tienen su domicilio en el lugar en que deben cumplir sus funciones, no siendo éstas temporarias, periódicas, o de simple comisión;*
- b) los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que lo están prestando; c) los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual;*
- d) las personas incapaces lo tienen en el domicilio de sus representantes.*

- **Nacionalidad:** es el vínculo jurídico que tiene una persona con uno o varios estados determinados.

- **Patrimonio:** es el conjunto de bienes y obligaciones que tienen o no un valor en dinero y que pertenece a una persona. Puede darse tanto en una persona física como jurídica. Ejemplo de aquellos bienes que tienen un valor económico, puede ser un vehículo o un inmueble; aquellos que no tienen un valor económico, puede ser una foto familiar.

- **Capacidad:** es la actitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer por sí misma esos derechos o cumplir sus obligaciones.

Capacidad de derecho es la que lo habilita a ser titular de un derecho u obligación.

Capacidad de hecho es la actitud para ejercer por sí mismo esos derechos o cumplir sus obligaciones.

Esa capacidad puede estar restringida por razones legales o de hecho. Son las llamadas incapacidades de hecho y de derecho.

Las incapacidades de derecho surgen de las prohibiciones establecidas por leyes, por ejemplo la prohibición de contraer matrimonio entre hermanos; estas incapacidades no pueden ser salvadas bajo ningún concepto y siempre son relativas porque no hay incapacidad absoluta de derecho; nadie puede ser privado de todos sus derechos.

En la incapacidad de hecho, la persona no puede por sí mismo ejercer un derecho, por ejemplo los menores de edad que no pueden por sí vender una propiedad heredada, pero si es posible subsanar la incapacidad de venta por medio de un tutor u otra persona autorizada; además puede ser incapacidad absoluta, en el caso de menores de edad, dementes, sordomudos que no saben darse a entender por escrito.

- **El Estado Civil:** es la situación en que se encuentra un individuo en relación con su grupo familiar, por ejemplo estar casado, soltero, divorciado y viudo. La prueba del estado se realiza mediante actas que se registran en libros especiales y que se las denomina partidas.

De los peticionarios y la forma de acreditar identidad o personería:

Es imprescindible reconocer a las personas y su forma de acreditar identidad o personería (Se dice personaría, cuando una persona humana actúa o representa a otra persona, sea humana o jurídica).

Es decir que debemos saber y conocer cómo acreditan su identidad tanto las personas humanas como las jurídicas ya sea ante las reparticiones públicas que así lo requieran (Registro del Automotor) o ante las personas autorizadas por el estado para dar fe o ser designados fedatarios públicos (Escribanos públicos).

Por todo ello y ante la presencia de trámites ante el Registro, los mismos podrán ser peticionados mediante la firma del propio interesado, de su representante legal o de su apoderado. También podrán peticionar trámites la autoridad judicial o administrativa y las personas autorizadas por estas últimas a suscribir las Solicitudes Tipo correspondientes.

Peticionarios

Los trámites ante el Registro podrán ser peticionados mediante la firma del propio interesado, de su representante legal, de su apoderado, de autoridad judicial o administrativa y de las personas autorizadas por estas últimas a suscribir las Solicitudes Tipo correspondientes.

→ Propio interesado

En este caso hablaremos cuando el propio interesado (persona humana o jurídica), debe acreditar su identidad ante el Registro del Automotor para realizar un trámite, este puede ser el titular del automotor, futuro adquirente, o cualquier persona que tenga un interés legítimo según el tipo de trámite que se quiera presentar.

En cada caso debemos abordar este tema desde dos ópticas: por un lado debemos saber quiénes son y por el otro como acreditan la identidad ante los registros seccionales. Es por ello, que en éste punto al decir “propio interesado” incluimos sólo a la persona humana y la forma de acreditar identidad. En representante legal veremos las personas jurídicas (públicas o privadas) y quien las representa, como también los representantes de los menores con capacidad restringida y por último analizaremos los apoderados.

● Persona humana:

Deberán acreditar su identidad mediante la exhibición de los siguientes documentos, según el caso:

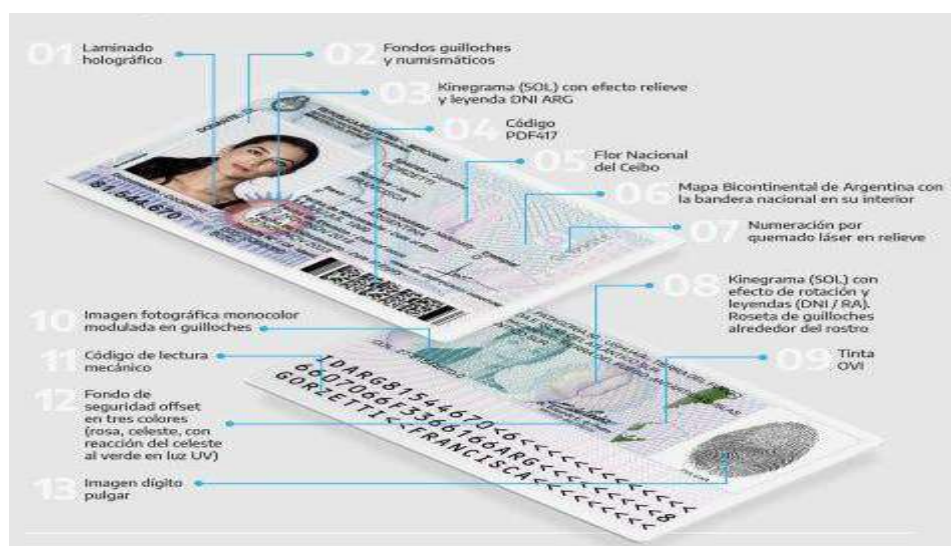
- a) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en formato tarjeta para los argentinos nativos o naturalizados y para los extranjeros con residencia permanente en el país.
- b) Pasaporte, para los extranjeros sin residencia permanente en el país.
- c) Documento o Cédula de Identidad del país de origen, o pasaporte, para los extranjeros de

países limítrofes.

d) Los documentos indicados precedentemente, según el caso, o la Credencial Diplomática expedida por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, para los agentes diplomáticos y consulares extranjeros o los de organismos internacionales acreditados en la República.

En los casos indicados en el inciso a), las personas mayores de SETENTA Y CINCO (75) años de edad al día 31 de diciembre de 2014, y los incapaces declarados judicialmente, podrán acreditar su identidad con los siguientes documentos: Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Cívica (L.C.) o Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) en cualquiera de sus formatos.

La credencial virtual del Documento Nacional de Identidad argentino para dispositivos móviles inteligentes será considerada, a todos los efectos, Documento Nacional de Identidad, debiendo, los Registros Seccionales comprobar que la última actualización del documento en la aplicación no exceda de las VEINTICUATRO (24) horas.



Menores de edad:

Podrán petitionar la inscripción o anotación de trámites ante el Registro en los siguientes casos y con los alcances que se mencionan a continuación:

- a) Cuando se encuentren emancipados por matrimonio, y
- b) Cuando tengan título habilitante para el ejercicio de una profesión.

En los supuestos de los incisos a) y b) previstos precedentemente podrán celebrar actos jurídicos, con las limitaciones establecidas en los artículos 25 a 30 del Código Civil y Comercial. El Registro Seccional exigirá que se acrediten fehacientemente las causas habilitantes enunciadas en a) y b) que se invoquen y dejará constancia de ellas en la Hoja de Registro y en el Título del Automotor.

En el caso de menores de edad que no puedan acreditar la condición de emancipación antes indicado o que tengan restricciones a su capacidad, acreditarán su condición de la siguiente

manera:

a) Personas menores de edad no emancipadas: sus padres, lo que acreditarán con las pertinentes partidas expedidas por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

b) Si faltan los padres, o ambos son incapaces, o están privados de la responsabilidad parental, o suspendidos en su ejercicios, de las personas con capacidad restringida y con incapacidad: sus apoyos, tutores o curadores lo que acreditarán con las pertinentes constancias judiciales.

→ **Representante legal:**

Trataremos de definir lo que es un representante legal y como actúa en el Registro del Automotor. Un representante legal es una persona que actúa en nombre y representación de otra, ya sea en nombre de una persona humana o de una persona jurídica, y en cualquier caso el representante legal actúa en nombre de su representado, así que lo obliga en cuanto no exceda los parámetros y condiciones de la delegación que le ha sido confiada.

PARA TENER EN CUENTA: Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado:

Se transcriben lo indicado por el Código Civil y Comercial:

Artículo 146.- *Son personas jurídicas públicas:*

a) *el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter;*

b) *los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable;*

c) *la Iglesia Católica.*

Artículo 148.- *Son personas jurídicas privadas:*

a) *las sociedades;*

b) *las asociaciones civiles;*

c) *las simples asociaciones;*

d) *las fundaciones;*

e) *las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas;*

f) *las mutuales;*

g) *las cooperativas;*

h) *el consorcio de propiedad horizontal;*

i) *toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento.*



- **Personas jurídicas públicas (Organismos Oficiales):**

El representante de un organismo oficial acreditará su condición de tal con los respectivos actos administrativos de los que surja ese carácter, con sus copias autenticadas o escrituras públicas que lo prueben, debiendo acreditar también y por los mismos medios que cuenta con las facultades que invoque. En el caso de empresas y sociedades estatales, resultará suficiente el acto administrativo que instituye la personería. Si dicho acto administrativo constare en una escritura pública, no obstará a su validez el hecho de que ella no reúna las formalidades de un poder. Su vigencia no caduca a los NOVENTA (90) días hábiles, por no asimilarse a la figura del mandato sino a una representación legal del respectivo ente.

- **Personas Jurídicas privadas:**

1) Sociedades Anónimas: El representante legal de una persona jurídica tiene facultades suficientes para obligar a aquella frente a terceros en la venta, compra, gravamen y otros trámites ante el Registro y por ende no requiere de Acta Especial de Directorio a tales efectos.

En consecuencia bastará con que acredite su personería con algunos de estos medios:

a) **Contrato Social y Acta de designación del representante** (v.g. Estatuto de Sociedad Anónima, Acta de Asamblea de designación de Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra Presidente). Si en el contrato social se han limitado las facultades del representante legal, estableciéndose que los actos mencionados requieren ser autorizados por el Directorio, Asamblea u otro órgano según el tipo de persona jurídica de que se trate se acompañará también el acta que expresamente lo autorice. Una copia simple de dichos documentos se presentará para agregar al Legajo, previa constatación por el Registro de su autenticidad, lo que así hará constar con la firma y sello del Encargado.

b) **Copia certificada por escribano público** de los instrumentos mencionados en a), la que se agregará al Legajo.

c) **Manifestación de escribano o autoridad certificante de la firma del representante legal** en la que conste el carácter de éste y que cuenta con facultades suficientes, la que se agregará al Legajo. Dicha manifestación deberá mencionar detalladamente la documentación que ha tenido a la vista para certificar la personería o las facultades suficientes para disponer del bien, de modo tal que cualquiera que lo desee pueda compulsar los originales.

Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras públicas o Actas de Asamblea y de Directorio u otros datos individualizantes si los hubiere. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 1 y de la forma de acreditar la personería del representante legal de una persona jurídica, contempladas en los incisos a), b) o c), si en el contrato social se limita la firma del representante legal, ya sea requiriéndose la intervención conjunta de otra persona (v.g. Presidente y un Director), o se autoriza exclusivamente a firmar a otras personas (v.g. Director y Gerente General), la personería deberá acreditarse mediante el 146 Estatuto o Contrato Social y el Acta de Asamblea o de Directorio de las que resulte el carácter de los firmantes. Se acreditará la personería en la forma prevista en la Sección 4ª de este Capítulo cuando la sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado.

2) Otras sociedades: Es suficiente la firma del representante legal, en consecuencia bastará con que se acredite esa condición con el contrato de sociedad siguiéndose el mismo criterio establecido en el punto 1.

3) Sociedades no constituidas regularmente de los tipos autorizados por la Ley General de Sociedades (artículo 21 - Capítulo I - Sección IV de la Ley 19550 modificada por Ley 26.994): En las relaciones con terceros cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato. Para adquirir bienes registrables la sociedad debe acreditar ante el Registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios. Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se inscribirá a nombre de la sociedad, debiéndose indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. Se seguirá el mismo criterio establecido en el punto 1.

4) Asociaciones civiles y fundaciones con personería jurídica otorgada e inscripta: Es suficiente la firma del representante legal, en consecuencia bastará con que se acredite esa condición con el estatuto social, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el punto 1.

5) Simples Asociaciones: Es suficiente la firma de su representante legal. Acreditará su condición de representante legal con la escritura pública de constitución o del estatuto o contrato privado por el que han sido creadas (artículo 187 y siguientes del Código Civil y Comercial), siguiéndose el mismo criterio establecido en el punto 1.

6) Mutuales y Cooperativas: Es suficiente la firma de los representantes legales, en consecuencia bastará con que se acredite esa condición con el estatuto social y las actas donde son designados, siguiéndose el mismo criterio que el establecido en el punto 1.

7) Consorcio de propiedad horizontal: El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. Acreditará su condición con el reglamento de propiedad horizontal, y el acta de la asamblea de donde resulte su designación. Para adquirir, enajenar o gravar bienes registrables se requerirá que esa facultad surja del reglamento de propiedad horizontal y la autorización expresa de una asamblea.

8) Sociedades constituidas enteramente por medios digitales: bastará con que se acredite la personería del representante con el contrato societario, de conformidad con lo establecido en el punto 1.a). La documentación presentada deberá validarse electrónicamente por el Registro 147 Seccional, conforme los instructivos para validación de firmas o documentos digitales que habiliten los Registros Públicos correspondientes.

Tener en cuenta que el representante o a ponderado de PJ debe acreditar su carácter de tal con documentación y ddjj, cuando certifica firmas debe ir como cualquier persona humana con DNI

Legajo Electrónico Personal:

Como dato importante, se ha establecido por normativa de la Dirección Nacional y a los fines de simplificar el accionar de los Registros Seccionales, a la hora de acreditar la personería de las personas jurídicas, la creación del "LEGAJO ELECTRÓNICO PERSONAL" (LEP) por el cual dichas personas podrán remitir la documentación necesaria a dicho organismo, no solo para poder acreditar la personería, sino también el domicilio de las mismas. Es decir que a los fines de acreditar personería y domicilio por parte de las personas jurídicas, no es necesario

cumplir con llevar al registro los estatutos o contrato social ya que el registro donde se pretenda realizar el trámite cotejará tal acreditación a través de la plataforma digital que posee la Dirección Nacional.

→ **Apoderados**

Las partes, es decir tanto personas humanas como jurídicas, podrán hacerse representar por un tercero a fin de que realice ante el Registro los actos que a ellas les competen. Debe realizarse mediante lo que se denomina un poder, que es una manifestación unilateral de la persona que lo otorga, ***este mismo para tener validez tiene que estar emitido o expedido por escribano público*** y se basa en la confianza de la persona sobre el apoderado, que podrá representarlo y celebrar actos, realizar los trámites que en cada caso autorice al mandante, con modalidades y limitaciones en ellos consignadas.

● **Forma de acreditación ante las reparticiones:**

Para suscribir Solicitudes Tipo, el apoderado deberá acreditar su personería mediante escritura pública.

Los mandatos facultarán a celebrar los actos y realizar los trámites que en cada caso autorice el mandante, con las modalidades y limitaciones en ellos consignadas.

Podrán referirse a uno o más automotores expresamente individualizados por número de dominio o por sus guarismos de chasis y motor, o genéricamente a “automotores”, “bienes muebles registrables” o “bienes registrables”, o consignarse fórmulas similares de las que resulte clara la comprensión de los automotores como objeto del mandato.

Pueden otorgar facultades que comprendan todo tipo de actos jurídicos, o una clase o categoría especial de ellos.

● **Clases de poderes:**

Dichos mandatos podrán estar instrumentados en:

a) Poderes conferidos en términos generales: aquellos que no especifican los actos que autorizan a celebrar y que en atención a su vaguedad sólo comprenden los actos propios de la administración ordinaria y los necesarios para su ejecución (artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes). Los poderes conferidos en términos generales no autorizan a constituir, modificar, transferir o extinguir derechos reales.

b) Poderes conferidos en términos expesos: aquellos que consignan las facultades otorgadas (vg. vender, comprar, preñar, transferir, enajenar, arrendar, etc.), conforme artículo 375 del Código Civil y Comercial, y concordantes.

152 Para que un poder sea suficiente para transferir la propiedad de los automotores, deberá contener expresamente esa facultad, ya sea consignándose la autorización para “transferir”, “disponer”, “vender”, “enajenar”, u otra similar, de la que resulte clara la facultad que se otorga.



c) Poderes especiales irrevocables en los términos del artículo 1330 y 380 incisos b) y c) del Código Civil y Comercial, siempre que lo sean para actos especialmente determinados, limitados por un plazo cierto, y en razón de un interés legítimo que puede ser solamente del representante, o de un tercero, o común a representante y representado, o a representante y un tercero, o a representado y tercero.

d) Poderes especiales titulados como irrevocables, aunque no reúnan todos los requisitos establecidos por el artículo 1330 del Código Civil y Comercial. En este caso se los considerará como simples poderes especiales.

No es suficiente el poder otorgado por una parte a favor de la otra contratante, ni el realizado por ambas partes contratantes en favor de un único tercero, salvo que se establezcan especialmente todas las modalidades y características que hacen al contrato y a los propios contratantes.

- **Validez de los poderes:**

El poder tendrá una validez máxima de NOVENTA (90) días hábiles administrativos, conforme lo dispuesto en la última parte del artículo 13 del Régimen Jurídico del Automotor, salvo cuando las facultades que otorgue estén contenidas en un poder general o se tratare de poderes para interponer recursos, en cuyo caso vencerán en la fecha estipulada en el mandato.

Se considera que un poder es especial -y por ende alcanzado por la limitación temporal contenida en el citado artículo 13- cuando las facultades otorgadas se encuentran limitadas a uno o varios automotores identificados por dominio o por sus guarismos de chasis y motor.

Por el contrario, se entenderá que el poder es general -y por lo tanto no alcanzado por dicha limitación temporal- cuando las facultades otorgadas no se refieran a uno o varios automotores determinados, comprendiendo por ende a todo el género automotor.

En los casos de sustitución de poderes especiales, se trate de una o de varias sustituciones, el plazo de NOVENTA (90) días deberá computarse siempre desde la fecha de otorgamiento del poder originario al primer mandatario.

Nota: Poderes entre cónyuges: es un tipo de poder especial que no tiene vencimiento.

No podrán adquirir ya que no son consideradas personas sujetos de derecho:

a) unión transitoria de empresas (U.T.E.);

b) los consorcios de cooperación;

c) los fideicomisos sólo a través del fiduciario;

d) las sociedades en formación sólo podrán sobre automotores usados registrados y por transferencia.-

Retiro de documentación

El retiro de las ST observadas o de elementos que entregue el Registro como consecuencia

de un trámite podrá ser efectuado por el interesado o un tercero. En este último caso será suficiente la exhibición del **recibo** de pago del arancel o de la constancia de recepción del trámite, si estuviere exento de pago. También podrá retirarse esa documentación mediante la presentación de **mandato** suficiente instrumentado por escritura pública, carta poder o autorización expresa contenida en la ST.

Además de las personas mencionadas en el párrafo anterior, asimismo podrán retirar las respuestas a las comunicaciones judiciales o administrativas quienes consten como autorizados para su diligenciamiento.

El retiro de la documentación de los trámites inscriptos se hará constar en la Hoja de Registro.

Si la documentación fuese retirada mediante la exhibición del recibo de pago del arancel o de la constancia de recepción del trámite el Registro Seccional, luego de cumplidos los recaudos establecidos precedentemente, se consignará en el respectivo recibo o constancia la leyenda “Documentación entregada” y dejar constancia del retiro de la siguiente manera, según el caso:

- Si se tratare de trámites observados, se dejará constancia del retiro al pie de la observación.
- Si se tratare de cualquier otro tipo de documentación o elementos se dejará constancia en la Hoja de Registro.
- En todos los casos, la persona que retire la documentación deberá acreditar previamente su identidad.

Si por el tipo de presentación no se abonare arancel, igualmente se entregará un recibo al presentante de las mismas características al previsto en el artículo anterior, en el que se consignará “Arancel \$ 00.00”.

Si se tratare del reingreso de un trámite o del agregado de documentación a un trámite ya presentado, la constancia de su recepción se asentará en el anterior recibo. Si ello no fuera posible, se extenderá recibo en una hoja simple o impresa al efecto por el Registro, debiendo consignarse en él las mismas anotaciones que se disponen para el ejemplar aludido en el artículo anterior.

Las notificaciones se practicarán en forma automática en la sede del Registro los días **martes y viernes, o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuere feriado administrativo, o cuando expresamente así lo manifieste el interesado, su representante legal o apoderado.** La notificación se asentará al pie de la resolución o acto que se notifica y se hará constar en la Hoja de Registro.

Gestores y mandatarios

Cuando el presentante del trámite no fuere su peticionario o el apoderado de éste, deberá identificarse acompañando el Formulario “59” por los trámites que presente, el que deberá ser completado de acuerdo con las instrucciones que surgen de su texto y de acuerdo con las siguientes previsiones:

- a) Si se tratare de un mero presentante, deberá indicarse tal carácter en el Formulario y se completarán los datos requeridos. La firma deberá ser certificada por el Encargado del Registro Seccional interviniente. **De presentarse más de un trámite en forma simultánea y**

respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los trámites involucrados. Los meros presentantes **podrán efectuar hasta QUINCE (15) presentaciones por año calendario**, en todos los Registros Seccionales del país, en todas sus competencias.

En el momento de la admisión del trámite de que se trate, el Encargado del Registro Seccional deberá controlar en el Sistema Único de Registración de Automotores “SURA” que no se hayan superado el límite establecido en el párrafo anterior. Los Registros Seccionales no podrán dar formal ingreso a peticiones que fueran efectuadas por meros presentantes, cuando éstos hayan superado el límite establecido en este inciso.

b) Cuando se tratare de mandatarios matriculados con matrícula vigente, o sus empleados inscriptos, se indicará en el formulario el carácter que revisten, de acuerdo con las instrucciones que surgen del mismo. La firma del presentante **no deberá encontrarse certificada**.

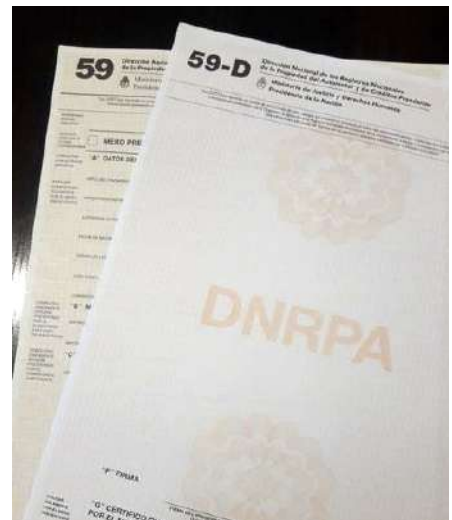
De presentarse **más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”**, en el cual se indicarán todos los trámites que se presentan Para su identificación, podrán utilizar indistintamente el **Formulario “59”** o el **Formulario “59-D”** de carácter digital. En el segundo supuesto, se accederá a

través de S.I.T.E siguiendo las instrucciones; el único ejemplar del Formulario “59-D” será glosado por el Registro Seccional en el Legajo B.

c) Cuando se tratare de **Comerciantes Habitualistas** inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas, se indicará en el formulario el carácter que revisten, de acuerdo con las instrucciones que surgen de su texto. La firma del presentante no deberá encontrarse certificada. De presentarse más de un trámite en forma simultánea y respecto de un mismo dominio, deberá presentarse un solo Formulario “59”, en el cual se indicarán todos los trámites que se presentan.

d) Cuando se tratare de abogados, procuradores o escribanos públicos, así como el personal dependiente de cada uno de ellos, **no** se requerirá la presentación del **Formulario “59”**, y se identificarán colocando verticalmente, en el margen izquierdo de cada ejemplar de la Solicitud Tipo por la que se peticiona el trámite un **sello** que los identifique, cuidando de no alterar los datos en ellas consignados.

e) **Tampoco será necesaria la presentación del Formulario “59” cuando se tratare de familiares ascendientes o descendientes en línea recta hasta el segundo grado, y cónyuge del titular registral**, quienes deberán **acreditar el vínculo** que invocan mediante la presentación de las correspondientes actas de matrimonio, partidas de nacimiento o libreta de familia. Una vez verificadas las citadas previsiones por parte del Encargado, se dejará



constancia en el legajo. La identidad del presentante se acreditará consignando en todos los ejemplares de la ST-en el espacio destinado a la autorización para el diligenciamiento del trámite o, en el caso de que la Solicitud Tipo presentada no contenga dicha previsión, en su reverso- el nombre, apellido, tipo y número de documento del presentante en presencia del Encargado, quien estampará su sello y firma una vez cotejados los datos con el documento de identidad que deberá serle exhibido a ese efecto.

¿Cómo imprime el F59D un mandatario?

A los fines de la utilización del Formulario “59-D”, el mandatario matriculado con matrícula vigente deberá acceder al Sistema de Trámites Electrónicos (S.I.T.E.) exclusivo para Mandatarios, con las validaciones que el sistema establezca.

- 1.-Cargaré la información requerida por el sistema en relación con sus datos individualizantes o en su caso respecto de su personal dependiente, para su posterior vuelco en el Formulario “59-D”;
- 2.-Consignaré el número del Formulario “59-D”;
- 3.-Verificaré especialmente que los datos volcados en el sistema sean correctos y se condigan con la documentación que corresponda.
- 4.-Imprimiré los datos completos en el formato que arroje el sistema informático, en el anverso del Formulario "59-D", que consta de en un único ejemplar.

Registro de mandatarios

La inscripción de los mandatarios del Automotor y de Créditos Prendarios en el Registro de Mandatarios de la Dirección Nacional, sus incompatibilidades, prohibiciones, derechos y obligaciones se registrarán por las siguientes normas.

● Personas y requisitos

Sólo podrán inscribirse en el Registro de Mandatarios las personas físicas que reúnan los siguientes recaudos:

- a) Acreditar tener título de estudios secundarios.
- b) No estar comprendido en las incompatibilidades e inhabilidades.
- c) Acreditar tener clave única de identificación tributaria (C.U.I.T.), código único de identificación laboral (C.U.I.L) o clave de identificación (C.D.I.).
- d) Contar con certificado de aprobación del curso de capacitación y formación para aspirantes a la matrícula de mandatarios sobre el régimen registral automotor, emitido por Institución acreditada ante la Dirección Nacional en el marco de los cursos aprobados.

e) Presentar Declaración Jurada en la que manifieste no tener causas penales en trámite, conforme modelo que a tal efecto apruebe el Departamento Registros Seccionales.

- **Incompatibilidades**

No pueden inscribirse en el Registro de Mandatarios del Automotor:

- a) Las personas que registren condena firme por delito doloso.
- b) Los concursados y fallidos no rehabilitados.
- c) Los funcionarios y empleados de la Dirección Nacional.
- d) Los Encargados de Registro y sus colaboradores.
- e) Los Interventores de Registro y sus colaboradores.

En los casos previstos en el inciso c), d) y e) la incompatibilidad se extenderá mientras dure el ejercicio de la función y hasta UN (1) año después de cesada aquella. Dichas incompatibilidades serán extensivas a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y al cónyuge o conviviente.

Quienes posean causas penales en trámite, podrán inscribirse con carácter condicional a las resultas del estado final de la misma. Esta inscripción estará supeditada a la presentación semestral de un certificado expedido por el Tribunal ante el que tramita la causa, el que deberá indicar el estado en que se encuentra la misma, acompañado por nota firmada por el mandatario en la que conste nombre y apellido, CUIL/CUIT/CDI y número de matrícula. El incumplimiento de esta presentación importará la inhabilitación automática de la matrícula hasta su regularización.



- **Requisitos para la inscripción**

La petición se formalizará con la pre carga de la Solicitud Tipo “M” en el sistema informático, la que perderá eficacia vencido el plazo de NOVENTA (90) días hábiles desde su expedición, circunstancia que habilita su destrucción.

La Solicitud Tipo “M” impresa se presentará en la Dirección Nacional, en forma personal o por correo, acompañada de la siguiente documentación:

- a) Copia autenticada por la entidad emisora del certificado de aprobación del curso de capacitación y formación para aspirantes a la matrícula de mandatario sobre el régimen registral automotor.
- b) Copia autenticada del documento nacional de identidad
- c) Certificado de Antecedentes Penales extendido por el Registro Nacional de Reincidencia, el que no deberá superar los TREINTA (30) días hábiles desde su expedición.
- d) Constancia de inscripción en la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), Código Único de Identificación Laboral (C.U.I.L) o Código de Identificación (C.D.I.).

La firma del peticionante en la Solicitud Tipo “M” y la copia de su documento nacional de

identidad deberá encontrarse certificada por un Encargado de Registro con jurisdicción en su domicilio legal, por los autorizados en el Libro de Certificantes o por Escribano Público con su legalización de corresponder. El Registro Seccional que cumpla el acto de certificación no percibirá arancel por tal concepto.

Las observaciones formuladas a la petición de inscripción deberán ser subsanadas antes del vencimiento del plazo de TREINTA (30) días hábiles.

La Solicitud Tipo “M” se completará mediante el Sistema Informático de precarga de datos, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el sitio web de la Dirección Nacional (<http://www.dnrpa.gov.ar/>). Efectuada la precarga, se imprimirá la Solicitud Tipo “M” para su posterior presentación conforme lo establecido.

El peticionante podrá consultar el estado del trámite desde su ingreso.

Inscripta la petición en el Registro de Mandatarios del Automotor se asignará número de matrícula. El sistema informático emitirá la constancia de inscripción que contiene apellido y nombre, tipo y número de documento, CUIL/CUIT/CDI, fecha de alta, entidad que emitió el certificado, fecha de vencimiento y número de matrícula, que será considerada a todos los efectos la credencial del mandatario automotor. La emisión de la mencionada credencial será notificada por correo electrónico al interesado a los efectos de su impresión en el sitio web (<http://www.dnrpa.gov.ar/>).

Cualquier interesado podrá consultar la nómina de los mandatarios registrados, a través del link Consultas Mandatarios Habilitados en el mencionado sitio web.



- **Prohibición**

Queda prohibido a los mandatarios inscriptos, facilitar a cualquier persona su constancia de inscripción, su nombre y los derechos que le otorga su inscripción en el Registro de Mandatarios del Automotor, bajo apercibimiento de inhabilitación en la matrícula.

- **Empleados**

Los mandatarios inscriptos en el Registro de Mandatarios del Automotor, podrán requerir la inscripción del personal bajo su dependencia, siendo alcanzados también por las incompatibilidades e inhabilidades y prohibiciones mencionadas.

Para ello, deberán acreditar la relación laboral conforme la reglamentación vigente en la materia y observar el procedimiento establecido.

Los empleados serán identificados con una credencial que otorgará el Registro de Mandatarios del Automotor.

- **Revalidación**

La matrícula tendrá una vigencia de DOS (2) años, operando su vencimiento el día y mes de nacimiento del mandatario. El plazo de vigencia de la matrícula en ningún caso podrá superar una fracción mayor de TRES (3) meses contados desde el último natalicio del mandatario, caso contrario, el vencimiento de la misma se producirá el día de nacimiento del año inmediato anterior.

La petición deberá realizarse mediante la presentación de la siguiente documentación:

- a. Solicitud Tipo “M”, observando el procedimiento contemplado.
- b. Constituir un domicilio electrónico a través de la denuncia de una casilla de correo electrónico.
- c. Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia, el que no deberá superar los TREINTA (30) días hábiles desde su expedición.
- d. Ingresar al Sistema de Gestión de Mandatarios/Reválida y acceder a la declaración jurada aceptando el conocimiento de la normativa puesta a su disposición por la Dirección Nacional y asumiendo el compromiso de descargarla y aplicarla.

Presentada la documentación mencionada en los incisos a) y c), el sector competente del Departamento Registros Seccionales remitirá de manera aleatoria al Mandatario/a el examen teórico virtual al domicilio electrónico denunciado por el mismo.

El peticionario de la revalidación seleccionado aleatoriamente contará con VEINTICUATRO (24) horas para realizar el examen y remitirlo por la misma vía. El mismo se tendrá por aprobado con un resultado igual o superior al OCHENTA (80) por ciento del cuestionario. Para el supuesto de haber obtenido un puntaje menor al señalado el interesado tendrá oportunidad de un recuperatorio. De no alcanzar el mínimo exigido deberá formular nueva petición volviendo a cumplimentar los recaudos establecidos en los incisos mencionados.

Las observaciones al trámite de inscripción o revalidación deberán ser subsanadas antes del vencimiento de la Solicitud Tipo “M” que la acompaña. Vencida ésta se procederá a la destrucción de los elementos presentados.

El Mandatario que no hubiera revalidado su matrícula al vencimiento, quedará automáticamente inhabilitado para realizar trámites ante los Registros Seccionales en tal carácter. Transcurrido DOS (2) años desde el vencimiento será dado de baja del Registro de Mandatarios del Automotor.

- **Ámbito territorial**

La inscripción de los mandatarios en el Registro de Mandatarios tiene validez en todos los Registros Seccionales en todas sus competencias, del territorio nacional.

- **Obligaciones**

- a) Los trámites que presenten deben estar completos, no pudiendo en ningún caso exigir la entrega gratuita de ST.
- b) Presentar los trámites acompañando la Solicitud Tipo “59” completada y firmada o la Solicitud Tipo digital que a tal efecto se disponga.
- c) Cumplir con el Régimen Registral Automotor, con los Convenios suscriptos con Órganos Fiscales y Contravencionales, como así también con las normas que se dicten en consecuencia.
- d) Observar en el ejercicio de la actividad una conducta ética y moral acorde a las buenas costumbres.
- e) Comunicar dentro de los CINCO (5) días de concluida la relación laboral, la baja del personal bajo su dependencia, mediante nota dirigida al Departamento Registros Seccionales.
- f) Asesorar de modo y forma correcta a sus clientes.
- g) Mantener decoro en el trato con Encargados y empleados de Registros como así también con los funcionarios de la Dirección Nacional.
- h) Los empleados estarán alcanzados por los incisos a), b), c), d), f), g) y h).



- **Derechos de los mandatarios del automotor**

- a) Ser atendidos en la Mesa Diferenciada habilitada por los Registros Seccionales, para la presentación y retiro de trámites.
- b) Efectuar consultas de Legajos previo pago del arancel correspondiente, con constancia en Hoja de Registro, firmando y aclarando nombre y número de matrícula.
- c) Suscribir la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) petitionando la cancelación en los términos del inciso b), del artículo 25 de la Ley 12.962.
- d) Tener acceso a información y normativa que la Dirección Nacional publique.
- e) Acceder al Sistema Integrado de Trámites Electrónicos (SITE) exclusivo para Mandatarios.
- f) Retirar trámites inscriptos, presentados de conformidad al Formulario “59”, por el mandatario y sus empleados. Los empleados del mandatario que fueran registrados en tal carácter gozarán de las previsiones contenidas en los incisos a) y f).

- **Mesa diferenciada de atención para mandatarios**

Cada Registro Seccional debe tener habilitada una Mesa Diferenciada de atención con un cartel visible, a la que tendrán acceso los mandatarios y sus empleados inscriptos en el

Registro de Mandatarios del Automotor. También tienen derecho al uso de la Mesa Diferenciada a la que se refiere este artículo los abogados, procuradores, escribanos públicos, contadores y martilleros, exclusivamente para los trámites que petitionen en ocasión del ejercicio profesional. En todos los casos, deberá acreditarse el carácter invocado mediante la exhibición de las respectivas credenciales y documento nacional de identidad. Igual derecho tienen los inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas de la Dirección Nacional, que acompañen los trámites que presenten con un Solicitud Tipo "59".

La mesa diferenciada no recibirá consultas y las presentaciones que se hagan deberán estar completas con arreglo a la normativa vigente.

Los Registros Seccionales deben arbitrar los medios que correspondan a fin de evitar demoras innecesarias en las etapas del trámite presentado en la Mesa Diferenciada, debiendo acordarse la máxima celeridad para la certificación de la firma de las personas y la de quienes acompañen, sin perjuicio de la facultad de sacar turno a través del sitio web de la Dirección Nacional (www.dnrpa.gov.ar). El incumplimiento por parte de los Registros Seccionales de las normas previstas precedentes se considerará falta grave.

IMPORTANTE

La Dirección Nacional podrá disponer de oficio, mediante decisión fundada, la baja del Registro de Mandatarios del Automotor de aquellos mandatarios -o de sus empleados que hubieran dejado de reunir los requisitos que acreditaron al momento de su inscripción, pudiendo evaluar cualquier otra circunstancia que a su juicio amerite adoptar igual medida.

Cualquier usuario o Encargado de Registro podrá efectuar denuncia fundada sobre el comportamiento de mandatarios, por los medios que disponga la Dirección Nacional. En tales supuestos se seguirá en cuanto corresponda el procedimiento disciplinario.

Los mandatarios matriculados pueden solicitar en cualquier momento y sin invocar causa, su baja y la de quienes constaren inscriptos como sus empleados.

Asimismo, pueden solicitar la suspensión de la matrícula, debiendo indicar los motivos en nota dirigida a la Dirección de Registros Seccionales, la que podrá ser concedida por el término de UN (1) año, vencido el cual se dispondrá de oficio su baja del Registro mencionado. Dentro del plazo indicado podrá solicitarse el levantamiento de la suspensión.

D) Certificación de firmas. Autorizados a certificar. Certificaciones en general y en especial. Legalización de las certificaciones. Certificación de firmas sin acreditar personería. Certificación de firmas con acreditación de personería.

Certificación de firmas

*El **acto de certificación** es un acto o instrumento público de la representación gráfica y autentica de una persona y la prueba material y visible de su conformidad con el escrito que la precede. Es la grafía constante de una persona con el propósito de identificarse.*

*En ese sentido **la firma** cumple dos funciones:*

a) expresión de voluntad, es decir que acepta o ratifica lo que allí se manifiesta y

b) individualización: es la dada por el certificante, es decir que la firma puesta en el documento es de la persona que la ha suscripto (firmante) y no de otra.

*El propio Código Civil y Comercial en sus artículos 259 y 260 establece los **actos jurídicos y voluntarios**. Estos actos deben cumplir ciertos recaudos como son: intención (quiere firmar), libertad (no existe una presión o intimidación para firmar) y discernimiento (sabe el documento que está firmando y su aptitud para razonar).*

*El **certificante o fedatario público por excelencia es el escribano**. Se trata de un profesional a cargo de una función pública delegada por el estado. No obstante lo indicado, la Dirección Nacional en uso de sus facultades a incluido otras personas con el propio carácter de fedatario de un escribano para la certificación de firmas en los instrumentos privados que son las solicitudes tipo.*

- **Autorizados a certificar**

Resultarán eficaces las certificaciones practicadas por el Encargado del Registro de la radicación del automotor o por el Encargado del Registro donde se presente el trámite, así como por:

- a) Escribano Público con registro notarial en Argentina.
- b) Director Nacional, Subdirector Nacional, Directores, Delegado de Gestión Administrativa y Jefes de Departamento u otras personas que se desempeñen bajo la exclusiva autoridad de la Dirección Nacional. Estas últimas, siempre que se encuentren expresamente habilitadas para ello por el organismo.
- c) Juez, Secretario o Prosecretario.
- d) Cónsules de la República en el extranjero.
- e) Embajadores, Jefes de Misiones, representantes de organismos internacionales y Cónsules extranjeros, acreditados en la República, respecto de las firmas del personal diplomático, consular o administrativo de sus respectivas misiones.
- f) Las personas habilitadas por las empresas terminales de la industria automotriz y por sus concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas en la Dirección Nacional, respecto de la firma del comprador en el caso de automotores por ellos comercializados.
- g) Funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de las empresas y sociedades de su propiedad, habilitados al efecto por el mismo organismo, respecto de las firmas del personal de su dependencia para operaciones relativas a automotores de propiedad de sus respectivas jurisdicciones.
- h) Las personas habilitadas por las empresas terminales o de los comerciantes habitualistas registrados en la Dirección Nacional en las categorías a), b), c), e) o f) previstas en el Digesto,



respecto de la firma del comprador en el caso de inscripciones iniciales de automotores por ellos importados o comercializados y siempre que con respecto a ese automotor hayan extendido la respectiva factura de compra.

Asimismo, dichas personas podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción inicial de los automotores 0 Km. importados directamente por los destinatarios finales -es decir, cuando el comprador declarado en despacho es quien peticona la inscripción inicial a su favor-, siempre que aquéllas hayan realizado la gestión de importación, circunstancia esta que harán constar en el rubro “Observaciones” de la Solicitud Tipo “01-D”.

Las personas habilitadas por los comerciantes habitualistas inscriptos como tales en la Dirección Nacional en las categorías a), c) y f) del Digesto, podrán certificar la firma del peticionario de la inscripción inicial de los automotores 0 Km. vendidos directamente por la respectiva empresa terminal, por el representante y distribuidor oficial de fábrica extranjera o por el importador habitualista, siempre que aquéllas hayan realizado la gestión de entrega al adquirente, circunstancia esta que deberán hacer constar en el rubro “Observaciones” de la Solicitud Tipo “01-D”.

i) El Encargado del Registro en cuya jurisdicción tenga su domicilio el comprador, o uno de ellos en caso de condominio, o se encuentre el lugar denunciado por éste como guarda habitual del automotor, siempre que se acrediten esas circunstancias en la forma dispuesta en el Digesto. Cuando no se peticione el trámite en ese mismo momento sólo podrá certificar la firma del comprador -pero no así la del vendedor o de su cónyuge-.

j) Las personas autorizadas por las entidades habilitadas por la Dirección Nacional para recibir el trámite específico a realizar en dicha sede, respecto de la firma del peticionario en el Formulario “62”.

k) Jueces de Paz de la provincia de Santa Cruz.

- **No requerirán de certificación**

1. Las firmas en las Solicitudes Tipo referidas a contratos de prenda con registro y sus trámites posteriores, cuando el o uno de los firmantes que actúe como acreedor prendario sea el Estado, sus reparticiones autárquicas y los bancos y demás entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la República Argentina, las instituciones financieras de carácter internacional de las que la República Argentina sea miembro y las sociedades cooperativas.

2. Las firmas estampadas por los Jueces, Secretarios, personas autorizadas a diligenciar el trámite o letrados en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse con carácter de minuta para el cumplimiento de órdenes judiciales, ni las que con el mismo carácter suscriban los Escribanos autorizados de las transferencias celebradas por escritura pública.

3. Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo que deban acompañarse como minuta.

4. Las firmas estampadas en las Solicitudes Tipo “99” y en los Formularios “58”.

- **Certificaciones en general**

Sin perjuicio de los recaudos particulares que para cada caso se establece, todos los certificantes deberán cumplir con las siguientes formalidades:

- a) Expresar el lugar y fecha.
- b) Indicar el carácter que inviste el certificante.
- c) En su texto se hará constar:
 - c.1. Nombre y apellido y documento de identidad del firmante.
 - c.2. Que la firma es puesta en ese acto en presencia del certificante.

Las constancias indicadas deberán insertarse en la misma Solicitud Tipo, al pie de la firma que se certifica, en el lugar asignado al efecto en la respectiva solicitud o firmando y sellando en ésta y formulando las manifestaciones establecidas en actuación separada, debidamente correlacionada con la solicitud.

En este supuesto bastará que el certificante firme una sola vez en la Solicitud Tipo, aun cuando certifique varias firmas, en cuyo caso hará constar en la actuación separada las aludidas manifestaciones respecto de cada uno de los firmantes.

El requisito de la certificación se exigirá cuanto menos en el original de la Solicitud Tipo. Cuando así corresponda.

● **Certificaciones en especial**

Las certificaciones de firma de los certificantes, deberán cumplir las formalidades especiales que en cada caso se indica, según fueren efectuadas por:

a) Escribanos Públicos: será necesario cumplir, además de los recaudos generales, los siguientes:

a.1. Todo recaudo exigido por las normas notariales de la jurisdicción del certificante. a.2.

Se establecerá el tomo y folio del Libro de Requerimiento, cuando de acuerdo con las normas notariales de la jurisdicción a la que pertenezca el escribano certificante, deba llevarse el referido Libro.

a.3. Consignará la forma en que hubiere justificado la identidad del firmante en los términos del artículo 306 del Código Civil y Comercial.

b) Director Nacional, Subdirector Nacional, Jefes de Departamento u otras personas que se desempeñen bajo la exclusiva autoridad de la Dirección Nacional, siempre que estas últimas estén expresamente habilitadas para ello por dicho organismo. Sólo serán efectuadas en las oportunidades en que lo considere pertinente la autoridad certificante. Se habilitarán sendos Libros de Requerimiento en los que se asentará en forma cronológica cada certificación, debiendo suscribir junto con el requirente el certificante, quien deberá además consignar el nombre, apellido y tipo y número del documento de identidad de aquél, el tipo de trámite, número de Solicitud Tipo y número de dominio en su caso.

Del mismo modo, se consignará el carácter en que interviene el firmante, la personería por la que actúa y los elementos con los cuales se la acredita, y el documento cuya copia se autenticó si así correspondiere.

Si las certificaciones o autenticaciones se practicaren en el local de un Comerciante Habitualista, se consignará también el nombre o denominación de este último. En la

certificación respectiva, se hará constar el correspondiente Tomo y Folio del Libro de Requerimiento y el número de control del Folio de seguridad que se adjuntará a la Solicitud Tipo, sin la cual la certificación carecerá de valor. El Folio de seguridad, será suministrado en forma exclusiva a la Dirección Nacional por uno de sus Entes Cooperadores, previo pago a éste de dicho elemento por parte del interesado. Un mismo Folio de seguridad podrá ser utilizado para distintas Solicitudes Tipo cuyas firmas se certifiquen simultáneamente, siempre que éstas correspondan a un mismo dominio. El certificante, cuando así le fuere solicitado por el interesado, extenderá en el Folio de seguridad la constancia de las certificaciones o autenticaciones y procederá a cruzar los espacios que quedaren en blanco. Si con posterioridad a extender la constancia aludida en el párrafo anterior, se certificaren nuevas firmas o autenticaren otros documentos para el mismo trámite, se deberá expedir una nueva constancia.

c) Juez, Secretario o Prosecretario: Certificarán dando cumplimiento a los recaudos generales previstos.

d) Cónsules de la República en el extranjero: Certificarán dando cumplimiento a los recaudos generales previstos.

e) Embajadores, Jefes de Misiones y Cónsules extranjeros y representantes de organismos internacionales, acreditados en la República: Certificarán dando cumplimiento a los recaudos generales.

f) Las personas autorizadas a certificar: Certificarán dando cumplimiento a los recaudos generales previstos. Sin perjuicio de ello y de manera tal de permitir el posterior contralor de esta actividad, por cada certificación que practiquen deberán archivar, en los biblioratos, juntamente con las correspondientes copias de las Solicitudes Tipo 01-D o 01-D exclusiva para automotores importados y el certificado de fabricación o de importación (según sea el caso), copia del documento de identidad de la persona cuya firma hubiere certificado y la de los documentos acreditantes de la personería del firmante, así como del domicilio de éste, si la certificación hubiere comprendido también éstos supuestos. Del mismo modo archivará copia de todo documento o instrumento que deba presentarse en el Registro y cuya autenticidad o firma en él estampada hubiere certificado incluidas las copias de las Solicitudes Tipo “02” y “04” en las que en función de las facultades otorgadas por el mencionado inciso h) se hubiere certificado la firma estampada por el peticionario.

g) Funcionarios del Estado Nacional, Provincial o Municipal y de las empresas y sociedades de su propiedad, habilitados al efecto por el mismo organismo, respecto de las firmas de personal de su dependencia, para operaciones relativas a automotores de propiedad de sus respectivas jurisdicciones: Certificarán dando cumplimiento a los recaudos generales previstos. Para acreditar el carácter de certificante habilitado, será necesario acompañar los respectivos actos administrativos que así lo autoricen, o sus copias auténticas o escrituras públicas en las que conste la autorización.

h) En los supuestos en que la certificación de firma fuese hecha por el Encargado de Registro

de la radicación del automotor o del Registro donde se presentará el trámite, la Solicitud Tipo en la que se hubiere estampado la firma que se certifique, deberá haberse completado con los datos individualizantes del automotor. Cuando se trate de la certificación de firmas en la Solicitud Tipo 08 y 15 y quien practique la certificación fuere el Encargado de Registro de la radicación, éste dejará constancia de la o las certificaciones realizadas en la Hoja de Registro, consignando a quien corresponden, el número de la Solicitud Tipo y el número de recibo que corresponde al trámite y siempre que en forma simultánea no se presente la Solicitud Tipo peticionando el trámite de transferencia o de inscripción de dominio revocable. Cuando se trate del Registro donde se presente el trámite o el domicilio o la guarda del comprador, se consignará en la Solicitud Tipo el número de recibo.

- **Ámbito de validez de la certificación de firma**

Las certificaciones de firmas realizadas por las personas autorizadas a certificar firmas enumeradas en los apartados a), b), d), e), f), g), h) y j) dentro del ámbito de su competencia territorial, tendrán validez para ser presentadas ante todos los Registros Seccionales del país, cualquiera fuere el domicilio o residencia del firmante, con el único recaudo de su legalización en los casos previstos.

Las certificaciones de firmas realizadas por jueces, secretarios o prosecretarios sólo tendrán validez para ser presentadas ante los Registros Seccionales cuya jurisdicción territorial se encuentre comprendida total o parcialmente por la del Tribunal en el que se desempeñe el magistrado o funcionario judicial certificante. Idéntica previsión regirá para las certificaciones de firmas practicadas por los Jueces de Paz de la provincia de Santa Cruz.

Las certificaciones de firmas realizadas por los Encargados de Registro en las condiciones del apartado i), del listado antes mencionado, la validez prevista en dicho apartado.

- **Legalización de las certificaciones**

La legalización de la certificación de firmas se practicará en los siguientes supuestos y por intermedio de la autoridad que en cada caso se indica:

a) Respecto de los escribanos, por medio de los Colegios Notariales de la respectiva jurisdicción o sus delegaciones, cuando se trate de actos que se presenten en otra jurisdicción territorial.

b) Las firmas de las personas mencionadas en el apartado e) de las personas autorizadas a certificar, serán legalizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Las firmas de las personas indicadas en el apartado d) de las personas autorizadas a certificar, sólo requerirán esa legalización cuando la certificación no cuente con el folio de seguridad correspondiente.

- **Certificación de firmas sin acreditar personería**

En el supuesto de que la certificación se refiera únicamente a la firma del interesado y no a la

personería y facultades del firmante, al momento de presentarse el trámite ante el Registro deberá acompañarse el original o copia autenticada por escribano público de la documentación que acredite dichos extremos.

En ese caso, el Encargado evaluará si el firmante posee facultades para el acto de que se trate. Si se presentara la documentación original se acompañará, además, copia simple de ella. Una vez constatada su autenticidad, la documentación original acompañada será devuelta al presentante y la copia, intervenida por el Encargado, se agregará al respectivo Legajo. Si se presentara copia autenticada por escribano público, se agregará sin más al respectivo Legajo. No será necesario presentar la documentación aludida, cuando de su existencia, vigencia y validez para el trámite de que se trate obraren constancias fehacientes en el Legajo correspondiente.

- **Certificación de firmas con acreditación de personería**

En el supuesto de que la certificación de la firma incluyera la acreditación de la personería y las facultades del firmante, los certificantes mencionados deberán cumplimentar obligatoriamente los siguientes recaudos para su validez.

Si el certificante fuere el Encargado de Registro, deberá cumplimentarlos sólo cuando no quede constancias de tales recaudos en el Legajo respectivo:

- a) Tener a la vista la documentación que acredite la personería y facultades para ese acto.
- b) Manifestación del certificante en la que conste el carácter del firmante y que éste cuenta con facultades suficientes.

Deberá dejar constancia detallada de la documentación que ha tenido a la vista para certificar la personería y las facultades suficientes para disponer del bien. Se hará constar la fecha, número, folio y tomo de las escrituras públicas, o actas de Asamblea o de Directorio, u otros datos individualizantes si los hubiere, de modo tal que cualquiera que lo desee pueda compulsar los originales.

- c) En el caso de acreditarse la personería mediante poder especial, es decir el que se refiere a uno o varios automotores determinados, se dejará además constancia de que no han transcurrido NOVENTA (90) días hábiles administrativos entre el otorgamiento del poder y la certificación. De omitir esa mención el certificante, dicha circunstancia podrá ser calificada por el Encargado mediante el simple cotejo de las fechas, en caso de constar éstas en la propia certificación.

Si se tratase de una sustitución de un poder especial, sea de una o de varias sustituciones, el plazo deberá computarse siempre desde la fecha de otorgamiento del poder originario al primer mandatario. Si el acto fuere de disposición (v.g. transferencia), el certificante también dejará constancia de las facultades expresas que confiere para realizar el acto de que se trate.

- d) De acreditarse la personería con un poder general, es decir el que no se refiere a uno o varios automotores determinados, deberá dejarse constancia de que el mandato tiene ese carácter por comprender la generalidad de los automotores del mandante. Además, deberá dejarse constancia de las facultades expresas que confiere para realizar el acto de que se trate, si éste fuere de disposición (v.g. transferencia).

Cuando el certificante no cumpla con los recaudos establecidos precedentemente, el interesado deberá presentar al Registro el original o copia autenticada por Escribano Público de los instrumentos que la acreditan.

Aún hallándose vencido su mandato, los representantes legales podrán acreditar que continúan en funciones, ya sea por voluntad societaria o por el principio de continuidad de la Ley General de Sociedades (artículo 257, Ley 19.550 y sus modificatorias,), mediante la presentación de libros societarios o constancias notariales de las que surja esa circunstancia.

PARA TENER EN CUENTA

- **Certificaciones por cotejo**

En ningún caso se aceptará la certificación por cotejo, o sea aquella que se realiza cuando el certificante expresa que la firma de la Solicitud Tipo concuerda con otra semejante que ha sido puesta con anterioridad en registros que obran en su poder.

- **Firma a ruego**

Como se mencionó las Solicitudes Tipo deberán ser firmadas por el o los peticionarios, no obstante lo cual podrá ser admitida en ellas la firma a ruego, en los casos de las personas que no saben o no pueden firmar, siempre que el certificante:

- a) Haga constar el motivo de la imposibilidad;
- b) acredite debidamente la identidad de la o las partes;
- c) Proceda a explicar debidamente al peticionario el contenido del trámite antes de que se estampe la firma a ruego, de lo cual también dejará constancia;
- d) Tome la impresión digital del peticionario, haciendo constar que fue puesta en su presencia y en el mismo acto.



E) Lugar de radicación de los automotores. Guarda habitual. Domicilio. Condominio y estado de indivisión hereditaria.

Lugar de radicación de los automotores

Habiendo analizado quienes son las personas que pueden adquirir, estamos en condiciones de conocer, que dichas personas deberán acreditar domicilio por los automotores adquiridos por ellos.

Los Registros Seccionales tiene una competencia territorial determinada actuando sólo en aquellos automotores que se encuentren radicado en él o bien aquellos que se incorporaran ya sea por Inscripción Inicial o sobre aquellos trámites que se verán más adelante como transferencia y cambio de domicilio ya inscriptos. Dicha radicación está dada en función al domicilio del titular o adquirente o el que se determine por su guarda habitual.

Los automotores tendrán como lugar de radicación el lugar del domicilio de su titular o el lugar de su guarda habitual.

A raíz de la modificación del decreto ley 6582/58 por el DNU 70/2023 en el art 11 se deroga la radicación pero ese artículo se encuentra suspendido ya que hasta la actualidad no se encuentra finalizada la digitalización de legajos paso previo para proveer un sistema informativo optativo remoto.

La excepción a la radicación a esta norma está dada por la Inscripción Inicial en forma simultánea a la registración de un contrato de prenda en el registro que le corresponda al domicilio del acreedor prendario.

Desde septiembre 2024, en los trámites de inscripción inicial (0 km) se puede elegir libremente el registro ya que para ese caso se abre un legajo digital pero en trámites sucesivos sobre ese vehículo debe realizarse en el registro de radicación lo cual tiene acceso por el sistema, al igual que las cuestiones impositivas versan sobre el lugar de radicación (domicilio del titular).

- **Domicilio**

Con respecto al concepto de domicilio nos remitimos a lo visto en **atributos de la personalidad**, como así también, la distinción entre **domicilio real y legal**.

En los trámites de inscripción inicial, transferencia o cambio de domicilio, deberá acreditarse el domicilio del peticionante mediante la forma y con los recaudos que para cada caso se establece a continuación.

→ **PERSONAS HUMANAS CON CIUDADANÍA ARGENTINA**

◆ Quedará acreditado el domicilio mediante la consulta que el Registro Seccional efectúe en el servicio que ofrece el RENAPER a través del Sistema SURA, cuya impresión se agregará al Legajo B.

◆ Si de acuerdo con esas constancias resultare que la persona tiene su domicilio en el exterior del país, presentará una declaración jurada en la que manifieste su residencia o habitación en el país, con las firmas certificadas por alguna de las personas autorizadas.

◆ Si quien acredita el domicilio acompaña un Documento expedido con posterioridad al que surge de la consulta al servicio que ofrece el RENAPER, deberá estarse al domicilio consignado en el Documento de Identidad presentado, en cuyo caso deberá agregarse al Legajo B copia del documento junto con la impresión de la consulta oportunamente realizada.

◆ En los casos previstos en los incisos a), b) y d) del artículo 74 del Código Civil y Comercial, se acreditará el domicilio a través de la presentación de una constancia de la autoridad correspondiente, en la que se informe el domicilio legal del titular o adquirente, que se agregará al Legajo.

◆ Cuando exista diferencia entre el domicilio consignado en la Solicitud Tipo como



domicilio legal y el que surge de la consulta al servicio que ofrece el RENAPER, podrá requerirse que se adecue el contenido de la Solicitud Tipo a la información que arroje el Sistema o, caso contrario, deberá exigirse la presentación del original del D.N.I. en cuestión o una copia certificada del mismo. En este último caso, si coincidiera la fecha de emisión del documento presentado con la que arroja la consulta al Sistema, podrá estarse al domicilio consignado en el Documento, en cuyo caso deberá agregarse al Legajo B copia certificada del mismo (por el propio Encargado o por persona autorizada), junto con la impresión de la consulta oportunamente realizada. Idéntico tratamiento al descripto se dará cuando exista ausencia total o parcial de datos referidos al domicilio en la consulta efectuada al servicio que ofrece.

→ **PERSONAS HUMANAS CON CIUDADANÍA EXTRANJERA**

◆ En el supuesto en que el interesado posea Documento Nacional de Identidad, quedará acreditado el domicilio mediante la consulta que el Registro Seccional efectúe en el servicio que ofrece el RENAPER a través del Sistema SURA, cuya impresión se agregará al Legajo B, salvo que presente un Documento expedido con posterioridad al que surge de la consulta al servicio que ofrece el RENAPER o cuando exista diferencia entre el domicilio consignado en la Solicitud Tipo como domicilio legal y el que surge de la consulta al Sistema, así como también cuando exista ausencia total o parcial de datos referidos al domicilio.

◆ Si no poseen Documento Nacional de Identidad para extranjeros, expedido por el Registro Nacional de las Personas, presentarán una declaración jurada en la que manifiesten su residencia o habitación en el país, con las firmas certificadas por alguna de las personas autorizadas.

◆ Las acreditaciones de domicilio efectuadas a través de la constancia expresa del certificante de la firma en la Solicitud Tipo de que el domicilio en ella consignado es el que resulta del documento que identifica a la persona, realizadas con anterioridad al 1° de octubre de 2019, seguirán teniendo validez.

→ **PERSONAS JURÍDICAS DE CARÁCTER PRIVADO**

a) Exhibiendo ante el Registro Seccional donde presente el trámite, el contrato social, estatuto o constancia del organismo estatal de contralor de las personas jurídicas o de cualquier otro organismo estatal del que resulte el domicilio del titular o adquirente. Asimismo se presentará una copia de las partes pertinentes del instrumento exhibido, en el cual una vez cotejado con el original el Encargado atestará su autenticidad, si así correspondiere, sellará y firmará a continuación de la atestación y agregará la copia al Legajo.

b) Presentando una copia del contrato social o estatuto o constancia del organismo estatal de contralor o de cualquier otro organismo estatal del que resulte el domicilio del titular o adquirente. La autenticidad de la copia deberá estar certificada por Escribano Público; Director Nacional, Subdirector Nacional o Jefe de Departamento de la Dirección Nacional; Juez, Secretario, Prosecretario o Juez de Paz o por los Cónsules de la República en el extranjero.

También podrán practicar esta certificación las personas habilitadas por las 178 empresas

terminales o por los comerciantes habitualistas inscriptos en las categorías a), b), c), e), o f), según sea el caso,, exclusivamente en los casos en que hubieren certificado la firma del peticionario en la Solicitud Tipo correspondiente.

c) Con la constancia expresa del certificante de la firma en la Solicitud Tipo de que el domicilio en ella consignado es el que resulta de la documentación indicada en el inciso a), que tuvo a la vista, salvo que el certificante sea el Encargado de Registro, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en dicho inciso. d) Instrumento emanado de Escribano Público del que resulte el domicilio legal, del cual de fe por haber tenido a la vista cualquiera de los documentos mencionados en el inciso a) de este artículo o por constarle que en ese domicilio tiene lugar la dirección o administración de la empresa.

NOTA: Ver artículos 73 y 74 del Código Civil y Comercial, antes mencionado.

→ **PERSONAS JURÍDICAS DE CARÁCTER PÚBLICO**

Las personas jurídicas de carácter público -organismos nacionales, provinciales o municipales y las empresas y sociedades de su propiedad- acreditarán su domicilio con la constancia que al efecto suscriba la persona autorizada para representar a la entidad en la adquisición del automotor o en el pedido de cambio de radicación, según el caso. Cuando dicha constancia no se suscribiere ante el Encargado de Registro, la firma del representante legal o apoderado deberá estar certificada por alguna de las personas indicadas en los apartados a), b), c), d), f) o h). Las personas indicadas en el apartado g), podrán certificar esa firma exclusivamente en los casos en que hubieren certificado la firma del peticionario en la Solicitud Tipo correspondiente.

¿Qué sucede con la radicación en casos de condominio o de estados de indivisión hereditaria?

La radicación del automotor será determinada por el o los condóminos o herederos que individual o conjuntamente fuesen titulares de más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del automotor. A ese efecto, podrán optar entre el lugar de la guarda habitual del automotor o el domicilio de cualquiera de los adquirentes o herederos.

La conformidad a la que se refiere podrá prestarse en el rubro “Observaciones” de la correspondiente Solicitud Tipo o en actuación separada debidamente correlacionada con la Solicitud y con firmas certificadas. De no formularse la manifestación expresa, se entenderá que existe conformidad para que el domicilio correspondiente al titular que figura en primer lugar en la respectiva Solicitud Tipo sea el que determine la radicación del automotor.

● **Guarda habitual**

Cuando en los trámites de inscripción inicial, transferencia o cambio de domicilio, se invoque la guarda habitual como lugar determinante de la radicación, deberá acreditarse la real existencia de dicha guarda en la forma y con los medios que para cada caso se establecen.

En estos supuestos, en el rubro correspondiente de la Solicitud Tipo -“Domicilio” en Solicitudes Tipo “01-D”, “05” y “08” y “Nuevo Domicilio” en Solicitud Tipo “04”- deberá agregarse las siglas “G.H.” y consignarse en el rubro “Observaciones” el domicilio legal, el que no requerirá ser acreditado.

Al expedir la documentación registral, el Encargado de Registro consignará como domicilio el correspondiente al de la guarda habitual del automotor, seguido de las siglas “G.H.”.

Al momento de inscribir cualquier trámite registral en que se acredite la guarda habitual de un automotor en una jurisdicción diferente a la del domicilio del titular registral, el Registro Seccional no procesará el trámite impositivo referido al Impuesto a la Radicación de Automotores (Patentes), debiendo informar tal circunstancia a los Organismos Fiscales involucrados.



Los usuarios deberán tener en cuenta que la radicación del automotor por Guarda Habitual podría hacerlos pasibles de una doble imposición del Impuesto a la Radicación del Automotor en virtud de los diferentes Códigos Fiscales que rigen las distintas jurisdicciones, lo que excede el marco de competencia de la Dirección Nacional.

→ **PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS DE CARÁCTER PRIVADO:**

Acreditarán la real existencia de la guarda habitual cumplimentando la totalidad de los siguientes requisitos:

a) Acta notarial en la que el titular de dominio, o el adquirente que posea una Solicitud Tipo “08” en condiciones de ser inscripta, declaren bajo juramento que el lugar que denuncian, que detallarán debidamente, es la real guarda del automotor cuya inscripción o radicación solicitan, y manifiesten en qué carácter hacen uso del referido lugar y expongan las razones por las cuales dicha guarda difiere de su domicilio.

b) Documentos que acrediten el carácter invocado para hacer uso del lugar denunciado como guarda habitual (v.g. título de propiedad, escritura de usufructo, contrato de locación o sus respectivos recibos de pago e informe de dominio del Registro de la Propiedad Inmueble para acreditar la titularidad del locador o comodante, u otro documento fehaciente).

NOTA: Cuando el automotor que se pretenda radicar por guarda habitual fuere objeto de un **contrato de leasing**, los documentos mencionados en el párrafo anterior podrán encontrarse extendidos a nombre del tomador del leasing. Asimismo se presentará una copia de los documentos exhibidos en la cual, una vez cotejada con el original, el Encargado atestará su autenticidad, si así correspondiere, sellará y firmará a continuación de la atestación -

→ **PERSONAS JURÍDICAS DE CARÁCTER PÚBLICO**

Las personas jurídicas de carácter público -organismos nacionales, provinciales o municipales y las empresas y sociedades de su propiedad- acreditarán la real existencia de la guarda habitual mediante alguna de las dos formas que a continuación se mencionan:

a) En igual forma a la prevista para acreditar la representación legal o poder, antes mencionado.

b) Acompañando una manifestación suscripta por el representante legal o apoderado en la que se exponga el lugar de la guarda habitual, haciendo constar que en ese lugar funciona una dependencia o delegación del organismo. Cuando dicha manifestación no se suscribiere ante el Encargado de Registro, la firma del manifestante deberá estar certificada por alguno

de los certificantes autorizados y en las condiciones previstas en el Digesto.

F) Asentimiento conyugal. Prestación del asentimiento. Modos de prestación.

Asentimiento conyugal

En el presente tema estudiaremos un aspecto fundamental que establece el código civil y comercial de la nación, el asentimiento conyugal.

Como se ha venido analizando, estamos ante hechos y actos sobre bienes muebles registrales y en determinados casos se trata de actos de disposición y es por ello que debemos tener en cuenta los bienes que corresponden a la comunidad de bienes (antigua sociedad conyugal) y que se requiere del asentimiento conyugal tal cual lo prescribe el **art.470 del Código Civil y Comercial de la Nación** y que se transcribe:

“...-Bienes gananciales. La administración y disposición de los bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el asentimiento del otro para enajenar o gravar:

a) los bienes registrables;

b) las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824.

c) las participaciones en sociedades no exceptuadas en el inciso anterior;d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios.

También requieren asentimiento las promesas de los actos comprendidos en los incisos anteriores.”

Por todo lo expuesto, es que debemos analizar cada uno de los aspectos a tener en cuenta para tal asentimiento.



● **Prestación del asentimiento**

En caso de transferencia, cesión de derechos a favor de la compañía aseguradora, baja de dominio o constitución de prenda, si el titular registral es de estado civil casado y no se tratare de un bien propio según constancias obrantes en el Registro, su cónyuge deberá prestar el asentimiento (artículo 470 del Código Civil y Comercial).

No se requerirá el asentimiento conyugal en los casos de constitución de prenda para garantizar saldos de precio .

● **Modos de prestación**

Se prestará el asentimiento del cónyuge en alguna de las siguientes formas:

a) Mediante la firma del cónyuge que presta su asentimiento, estampada en el lugar reservado al efecto en la Solicitud Tipo donde se instrumenta el acto. Dicha firma deberá

estar certificada en la forma establecida.

b) Mediante instrumento público o privado por el que se otorgue el asentimiento.- En todos los casos en que se requiere el asentimiento del cónyuge para el otorgamiento de un acto jurídico, aquél debe versar sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos.- Vg, venta del automotor dominio xxx-xxx, , donación del automotor dominio xxx-xxx, baja del automotor dominio xxx-xxx, etc.-(conf. artículo 375 inciso b del Código Civil y Comercial). Si se tratare de instrumento privado la firma del cónyuge debe estar certificada en la forma establecida. Se relacionará el respectivo documento, acompañándolo al trámite.

c) Mediante apoderado, que puede ser el otro cónyuge o un tercero en cuyo caso debe identificarse los bienes a los que se refiere, y debiendo versar el poder sobre el acto en sí y sus elementos constitutivos -Vg, venta del automotor dominio xxx-xxx, donación del automotor dominio xxx-xxx, baja del automotor dominio xxx-xxx, etc. - (conf. artículo 375 inciso b del Código Civil y Comercial). Los poderes en los que se otorga el asentimiento del cónyuge, no están comprendidos dentro del artículo 13 del Régimen Jurídico del Automotor y por tanto no caducan a los NOVENTA (90) días hábiles de su otorgamiento, sin perjuicio de que caduquen otras facultades incluidas en el mandato, si así correspondiere. Se agregará el poder o una copia de éste autenticada por el Encargado de Registro o Escribano Público o se hará constar la personería y facultades del apoderado en la forma establecida, mediante manifestación del certificante de la firma del apoderado en la Solicitud Tipo.

d) Mediante la autorización judicial a otorgar el acto que requiera el asentimiento en los términos del artículo 458 del Código Civil y Comercial. Se relacionará el respectivo instrumento acompañándolo al trámite. Cuando el dominio del automotor esté inscripto a nombre de ambos cónyuges, la firma de éstos en carácter de condómino vendedor estampada en la Solicitud Tipo resulta suficiente como expresión del asentimiento para el trámite de que se trate, no requiriéndose entonces que, además, éste sea reiterado expresamente.

También resultará suficiente expresión del asentimiento conyugal para la constitución de prenda, la firma del cónyuge como codeudor, garante o avalista. Por el contrario, la firma del cónyuge dando el asentimiento para la venta del bien, no habilita a considerar otorgada la autorización para disponer de su parte en éste, en carácter de condómino vendedor.

En las transferencias dispuestas por orden judicial no se exigirá el asentimiento del cónyuge.

● **Matrimonios celebrados en el extranjero**

Si se tratare de matrimonios celebrados en el extranjero, se aplicarán las siguientes normas:

a) Matrimonios celebrados en Bolivia, Perú o Colombia:

1) Las relaciones de los esposos, respecto de los bienes muebles registrables, se rigen por la ley del domicilio conyugal que de común acuerdo hubieran fijado antes de la celebración del matrimonio.

2) A falta de dicho domicilio rige la ley del que tuviera el marido al tiempo de celebrarse aquél.

3) El cambio de domicilio no altera las normas establecidas en los puntos 1) y 2).

b) Matrimonios celebrados en Uruguay o Paraguay:

Las relaciones de los esposos respecto de los bienes muebles registrables, se rigen por la ley del primer domicilio conyugal efectivo, en todo lo que no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes.

c) Matrimonios celebrados en los demás países extranjeros no incluidos en los incisos a) y b) precedentes:

1) Las relaciones de los esposos respecto de los bienes muebles registrables, cuando el domicilio conyugal estuviese fijado en el extranjero en el momento de la adquisición del bien, se rigen por la ley extranjera.

2) Cuando el domicilio conyugal se encontrase en la República Argentina a la fecha de la adquisición del bien, debe exigirse el asentimiento expreso de los cónyuges, según el artículo 470 del Código Civil y Comercial y demás normas complementarias.

A los diplomáticos extranjeros acreditados en la República se les aplicarán las normas de acreditación de domicilio antes mencionado, cuando manifiesten que conservan su domicilio en el exterior

- **Disposiciones comunes a los matrimonios celebrados en el extranjero**

Los diplomáticos y ciudadanos extranjeros que se presenten ante los Registros Seccionales invocando las normas previstas, deberán presentar:

a) Acta de matrimonio legalizada.

b) Constancia oficial de su país, respecto del domicilio que pretende acreditar en el extranjero, debidamente legalizada.

c) Prueba de la ley extranjera que se invoca, legalizada.

Cuando los diplomáticos o ciudadanos extranjeros no acrediten los requisitos establecidos en el artículo anterior, deberán dar cumplimiento a los recaudos que para el asentimiento de los cónyuges establece el artículo 470 del Código Civil y Comercial.

- **Prueba y disposición de los bienes**

→ **Régimen de Comunidad de bienes**

a) Son bienes gananciales los establecidos en el artículo 465 del Código Civil y Comercial. Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes adquiridos durante la vigencia de la comunidad.

b) Son bienes propios los establecidos en el artículo 464 del Código Civil y Comercial. Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios.

Para que sea oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la conformidad del otro cónyuge, mediante escritura pública o instrumento privado con firmas certificadas, en la forma establecida.

Se relacionará el respectivo documento, acompañándolo al trámite. En caso de no poderse obtener, o de negarla éste, el cónyuge adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición.

En caso de haberse omitido la constancia a que alude este inciso en el acto de adquisición,

sólo procederá su rectificación previa declaración judicial.

→ **Régimen de separación de bienes**

Cada uno de los cónyuges conserva la libre administración y disposición de sus bienes personales. Tanto respecto del otro cónyuge como de terceros, cada uno de los cónyuges puede demostrar la propiedad exclusiva de un bien por todos los medios de prueba. Los bienes cuya propiedad exclusiva no se pueda demostrar, se presume que pertenecen a ambos cónyuges por mitades.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:



UNIDAD 5

Verificación de los automotores

La verificación física es la constatación de los datos identificatorios del vehículo, provenientes de la fábrica terminal, y consignados en el certificado de fabricación o importación, con los que efectivamente se visualizan en el vehículo.

Es un procedimiento auxiliar de la registración del automotor de mucha importancia.

Es la corroboración que los “Códigos” grabados en la “Cosa” (vehículo) que ha salido de la fábrica, que son idénticos a los consignados en la documentación.

Para realizar la verificación física de la unidad se utiliza la S.T. 12.



Existen en todo el territorio de la República Argentina plantas de verificación, dependientes de la Policía Federal o Provinciales o de la Gendarmería Nacional donde se realiza el procedimiento.

La competencia de la Justicia Penal cuando se cometen delitos o ilícitos en esa etapa del trámite se determina por el lugar en que está ubicada la Planta Verificadora.

Además de estas plantas habilitadas, las Fábricas Terminales y sus Concesionarios Oficiales, inscriptos como comerciantes habitualistas están autorizados para realizar esta operación, pero limitada a la Inscripción Inicial.

Estos últimos, (concesionarios) utilizarán la ST 12 D incorporada por Disp DN N° 482/2016 de carácter digital.

● **Lugar de verificación**

La verificación de los automotores podrá efectuarse indistintamente en la planta habilitada del lugar de radicación del bien o en el de la futura radicación.

Podrá también verificarse en cualquier planta habilitada del país cuando el automotor se halle a más de 100 Km. en línea recta de las plantas mencionadas.



Para solucionar las dificultades de verificación de automotores que no puedan circular por sus propios medios, los Encargados quedan autorizados a buscar soluciones adecuadas al lugar, y a las posibilidades del personal que pueda efectuar los peritajes y de las autoridades de las que este personal dependa.

Los Encargados de Registro en cuya jurisdicción no exista planta de verificación habilitada

deberán asumir supletoriamente la tarea de verificación de los automotores, a fin de evitar inconvenientes a los usuarios.

Nota: A través del sitio de la DNRPA, pueden acceder a un listado de plantas verificadoras. Para ello seleccionan del portal inicial las opciones “consultas” y luego “plantas verificadoras”.

- **Documentación a presentar**

Además de la Solicitud Tipo “12”, para la verificación del automotor en las plantas habilitadas se presentará los siguientes elementos, según el caso:

a) **Verificaciones de automotores inscriptos.** Título o Cédula de Identificación del automotor. En su defecto, oficio judicial que ordene la verificación o autorización del Encargado para verificar sin Título ni Cédula otorgada mediante nota simple o en la misma Solicitud Tipo “12”.

b) **Verificaciones para inscripciones iniciales de automotores OKm., o armados fuera de fábrica, previo a su inscripción.** Placas de identificación provisoria o permisos de circulación para motovehículos. No será obligatorio su uso si el automotor fuere transportado en otro vehículo. En este último caso y de no exhibirlos, se deberá presentar una autorización del Encargado para verificar sin ellos otorgada mediante nota simple o en la misma Solicitud Tipo “12”.



Cuando la verificación consistiera en un **peritaje**, deberá presentarse:

Para el trámite de transferencia de dominio de automotores a los que se hubiere otorgado código identificador RPA o RPM: orden de peritaje extendida por el Registro Seccional o por el organismo subastante (cuando corresponda y el certificado de subasta, fotografías y placas provisionales o permiso de circulación), a la que se acompañará el Título o la Cédula de Identificación del automotor o autorización otorgada en la misma orden para peritar sin Título ni Cédula. En este último caso y de no contar con esos elementos, se deberá presentar una autorización del Encargado para peritar sin ellos, otorgada en la misma orden.

- **Obligatoriedad de la verificación**

El requisito de verificación física de los automotores será exigible obligatoriamente en forma previa a la realización de los siguientes trámites:

- a) Inscripción Inicial de automotores y motovehículos importados y nacionales 0 kilómetro.
- b) Inscripción Inicial de automotores y motovehículos armados fuera de fábrica.
- c) Inscripción de la transferencia de automotores inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2001.
- d) Inscripción de la transferencia de motovehículos importados inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2004.

- e) Inscripción de la transferencia de motovehículos de fabricación nacional inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 2004.
- f) Inscripción de la transferencia de automotores y motovehículos, en caso de no presentarse el Título del Automotor.
- g) Inscripción de la transferencia de automotores y motovehículos peticionada en el Registro de la futura radicación.
- h) Inscripción Inicial de automotores y motovehículos subastados.
- i) Anotación de recupero total o parcial, en todos los casos.
- j) Inscripción de alta de motor o de su block.
- k) Inscripción de cambio de chasis o cuadro.
- l) Solicitud de asignación de codificación de motor, chasis o cuadro.
- m) Registración del alta de carrocería o del cambio del tipo de carrocería, excepto en los casos en que se solicite simultáneamente la inscripción inicial del automotor 0 kilómetro con el alta de carrocería, siempre que ésta haya sido facturada por una concesionaria oficial.
- n) Inscripción de la transferencia de automotores destinados al transporte de carga y de pasajeros inscriptos inicialmente a partir del 1º de enero de 1995.

Cuando el motor, el chasis o el cuadro del automotor a transferir se encontraren identificados con una codificación de identificación -RPA o RPM, según el caso -, la verificación a la que se refieren los apartados c), d), e), f) y g) de este artículo consistirá en un peritaje.

Como se ha establecido la verificación previa del automotor se exigirá para cada uno de los trámites en los que ella resulte obligatoria. Pero, sólo en caso de que se presentaren simultáneamente en el Registro dos o más trámites que requieran de verificación referidos a un mismo dominio, será suficiente una sola verificación.

● **Trámites exceptuados de verificar**

- a) La inscripción de declaratoria de herederos o de la adjudicación de la propiedad del automotor a uno o más de ellos o del cónyuge supérstite, dispuesta en la sucesión del titular registral o de su cónyuge.
- b) La venta, cesión, adjudicación u otro tipo de transferencia entre condóminos.
- c) La cesión, adjudicación u otro tipo de transferencia entre cónyuges con motivo de la disolución de la sociedad conyugal.
- d) La transferencia que se opere como consecuencia de la fusión (por creación nueva o por absorción) de la sociedad titular de dominio con otra sociedad.
- e) Los trámites registrales referidos a automotores clásicos, siempre que acompañen, junto con la documentación que corresponda según el tipo de trámite de que se trate, la

respectiva Constancia de Origen y Titularidad.

f) La inscripción de una transferencia para la cual la verificación sea obligatoria, cuando la solicite el adquirente en forma simultánea con la denuncia de robo o hurto.

g) Registración del alta de carrocería siempre que ésta se practique simultáneamente con la inscripción inicial del automotor OKm. y la carrocería haya sido facturada por una concesionaria oficial.

h) La inscripción de una transferencia, para la cual la verificación sea obligatoria, cuando se la solicite en forma simultánea con la solicitud de baja del automotor y siempre que se despache favorablemente el trámite de baja.

i) La inscripción de la transferencia a favor del comerciante habitualista que haga uso para tal inscripción del beneficio arancelario establecido en el artículo 9º del Régimen Jurídico del Automotor.

j) La inscripción de una transferencia en favor del tomador de un contrato de leasing como consecuencia de haber efectuado la opción de compra.

k) La inscripción de una transferencia entre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

- **Casos especiales de verificación**

1) En las inscripciones iniciales de automotores vendidos en subasta pública por municipios, organismos públicos y bancos oficiales, facultados para ello, la verificación consistirá en un peritaje cuya realización deberá ordenar el Registro Seccional a simple solicitud del peticionario, aun verbal, y sin previo pago de arancel alguno por la emisión de la orden.

El Encargado extenderá la orden, con fecha, firma y sello, inmediatamente de solicitada, consignando en ella el organismo que ordenó la subasta y el que la llevó a cabo, la fecha del respectivo certificado de subasta y el número de orden o de certificado, si el documento lo tuviere.

2) En las inscripciones iniciales de automotores OKm. afectados a los beneficios de la Ley Nº 19.640 vendidos en territorio continental o insular, los interesados deberán verificar indefectiblemente en la provincia de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, salvo que en la documentación conste que el rodado fue verificado por la autoridad aduanera supliendo ésta la de la planta respectiva.

3) En la transferencia de automotores usados adquiridos por comerciantes habitualistas inscriptos como tales en la Dirección Nacional, la verificación podrá ser practicada por el propio adquirente.

4) En la transferencia de automotores usados adquiridos por las fábricas terminales. Asimismo podrán verificar por sí: a) Los automotores OKm. de su propia fabricación que inscriban a su nombre; b) Los automotores referidos en a), cuando con carácter de usados sean transferidos a terceros.

5) Inscripción inicial de automotores nacionales OKm.: verificarán en forma previa a la

inscripción inicial del dominio mediante el uso de la Solicitud Tipo “12”. Podrán verificar, además de las plantas habilitadas, las empresas terminales de la industria automotriz y sus concesionarios oficiales inscriptos como comerciantes habitualistas, respecto de los automotores por ellos comercializados. También podrán practicar la verificación los concesionarios oficiales cuando hubieren realizado la gestión de entrega al adquirente de automotores comercializados directamente por las empresas terminales. Esa circunstancia se hará constar en el rubro “Observaciones” de las Solicitudes Tipo “01-D” y “12”.

6) Inscripción inicial de automotores importados, cualquiera sea el régimen que regule su ingreso al país: verificarán en forma previa a la inscripción inicial del dominio mediante el uso de la Solicitud Tipo “12”. Además de por las plantas habilitadas, esa verificación podrá ser practicada por las siguientes personas, en los casos que se indican: a) Empresas terminales: respecto de los automotores por ellas importados y comercializados. b) Concesionarios oficiales de empresas terminales, inscriptos como tales en la Dirección Nacional: respecto de los automotores por ellos comercializados, importados por las empresas terminales. c) Representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras: respecto de los automotores por ellos importados y comercializados. d) Concesionarios de representantes y distribuidores oficiales de fábricas extranjeras, inscriptos como tales en la Dirección Nacional: respecto de automotores por ellos comercializados, importados por el representante o distribuidor oficial de la fábrica extranjera. e) Importadores habitualistas: respecto de los automotores por ellos importados y comercializados f) Concesionarios de importadores habitualistas, inscriptos como tales en la Dirección Nacional.

En todos los casos indicados en este inciso, el verificador deberá anotar en el rubro “Observaciones” de la Solicitud Tipo “12” la siguiente leyenda: “He verificado personalmente la autenticidad de los datos que figuran en el presente formulario y me hago personalmente responsable civil y criminalmente por los errores u omisiones en que pudiera incurrir, sin perjuicio de las que a la empresa le correspondan”.

7) Las verificaciones practicadas mediante el uso de la Solicitud Tipo “12” por las personas que se desempeñen bajo la exclusiva autoridad de la Dirección Nacional, habilitadas por ésta para esa tarea.

● **Plazos de validez de la verificación**

Las verificaciones tendrán una validez de CIENTO CINCUENTA (150) días hábiles administrativos, salvo en los casos contemplados en los apartados 2), 3), 4), 5) y 6) de casos de obligatoriedad, las que no tendrán plazo de vencimiento.

El plazo de validez de los peritajes será de TREINTA (30) días hábiles.

● **Verificaciones observadas**

NORMAS DE PROCEDIMIENTO: De resultar observada la verificación del automotor, el verificador procederá a:

a) Consignar en todos los ejemplares de la Solicitud Tipo “12” las observaciones que le merezca la verificación, así como toda diferencia que detecten, formulando al mismo tiempo las aclaraciones o informes necesarios que permitan determinar si las causas que originan las observaciones o diferencias consignadas son legítimas o si, por el contrario, puede

presumirse en ellas actitud delictiva.

b) Entregar al interesado el original y el duplicado de la Solicitud Tipo “12”, reteniendo el triplicado.

c) En el supuesto previsto en que el parante delantero de la puerta del conductor fuera de plástico y por ello la codificación de identificación (R.P.A.) deba grabarse en una plaqueta aplicada con remaches no originales, el verificador deberá dejar constancia de ello en los tres ejemplares de la respectiva Solicitud Tipo “12”.

Si la verificación resultare observada porque la numeración de chasis se encuentra grabada con cuños originales sobre parante removido, el Encargado solicitará una nueva verificación a los efectos de que se determine si existe soldadura original en uno de sus extremos. En caso afirmativo, se tendrá a la verificación como “no observada”.

Si la observación a la verificación se fundare en que la numeración de chasis se encuentra regrabada con cuños no originales sobre base rebajada, el Encargado solicitará una nueva verificación a los efectos de que se informe:

a) Si la plaqueta que repite la numeración de chasis se encuentra adherida con remaches o tornillos originales.

b) Si una vez practicado el revenido químico surge la numeración original.

c) Si no se presume actitud delictiva.

Si el resultado de esta nueva verificación informara positivamente a lo requerido en los puntos a) o b) y no se presumiera actitud delictiva, el Encargado ordenará el grabado de una codificación de identificación (R.P.A.).

Cuando la verificación resultare observada porque no se da lectura a la numeración de chasis por oxidación, el Encargado solicitará una nueva verificación requiriendo:

a) Si una vez efectuado el revenido químico surge la numeración original.

b) Si la plaqueta que repite la numeración de chasis se encuentra adherida con remaches o tornillos originales.

c) Si no se presume actitud delictiva. En caso de que la nueva verificación arrojare resultado positivo en algunos de los requerimientos especificados en los puntos a) y b) y no se presumiera actitud delictiva, el Encargado autorizará el grabado de una codificación de identificación (R.P.A.).

Si la verificación resultare observada porque no se da lectura a algún dígito de la numeración de chasis por soldadura, perforación o alguna otra causal, el Encargado solicitará a la planta que, mediante nueva verificación, informe:

a) Si el automotor posee plaqueta que repita la numeración del chasis adherida con remaches o tornillos originales.

b) Si no se presume actitud delictiva. Si las respuestas fueran positivas, el Encargado autorizará el grabado de una codificación de identificación (R.P.A.).

Si se tratare de un automotor cuyo chasis se identifica sólo mediante una plaqueta identificatoria, en caso de ausencia de ésta el Encargado requerirá a la planta verificadora un informe adicional que indique si el modelo del chasis verificado se corresponde con las características del modelo original. En caso afirmativo, y de no presumirse actitud delictiva, se ordenará el grabado de una codificación de identificación.

Si la verificación resultara observada porque el chasis carece de numeración, y esa circunstancia surgiere de las constancias registrales desde su inscripción inicial, el Encargado otorgará una codificación de identificación (R.P.A.). En el caso de un automotor inscripto en el Registro de Automotores Clásicos, no será necesaria la asignación de esta codificación para dar curso al trámite solicitado en tanto el motor se encuentre identificado.

Si la observación a la verificación se fundare en que el automotor carece de plaqueta identificatoria, en tanto la numeración de chasis se encuentre grabada con cuños originales, deberá tenerse a la verificación como “no observada”.

Si se tratara de un automotor que tuviese numeración secreta que repite la original del chasis, extremo que se acreditará mediante certificación o pericia practicada por la empresa terminal o planta habilitada para efectuar la verificación, el Encargado autorizará el grabado de una codificación de identificación (R.P.A.).

Si la verificación resultare observada porque el chasis carece de su numeración, sea por reemplazo o reparación del sector, y este hecho tuviera una causa legítima, el Encargado otorgará una codificación de identificación (R.P.A.) siempre que se acredite fehacientemente el origen de esa alteración.

Sin perjuicio de otros supuestos, se considerará como **causa legítima** de reparación o reemplazo:

a) Siniestro. Si éste se hubiere producido como consecuencia de una colisión, deberán presentarse los siguientes elementos concordantes:

1) Acta policial o administrativa de choque, denuncia ante la compañía aseguradora con constancia de su recepción u orden de reparación de la compañía aseguradora.

2) Factura del taller interviniente, de la que surja la reparación realizada o el reemplazo del panel, con la firma del tallerista certificada por escribano público.

3) Manifestación del titular o adquirente en los siguientes términos: “El que suscribe declara bajo juramento que la documentación acompañada es auténtica y conoce las penalidades tipificadas en la Ley Nº 22.977”. La firma del declarante deberá estar certificada.

b) Reemplazo de chasis amparado por garantía de fabricación. En este supuesto, el código R.P.A. se otorgará sólo cuando del certificado emitido por la fábrica terminal surgiere que la pieza carece de codificación.

c) Oxidación del sector. Podrá acreditarse mediante otros elementos de prueba - v.gr.: verificación previa que dé cuenta de esta situación o factura del taller interviniente de la que surja el estado de oxidación del sector, con la firma del tallerista certificada por escribano público-.

Si la verificación resultare observada porque el motor carece de código de identificación y este hecho tuviera una causa legítima debidamente comprobada, podrá asignarse código R.P.A. A los fines de este artículo, se consideran como causas legítimas las siguientes:

- a) Siniestro,
- b) Reparación, o
- c) Adulteración comprobada con motivo del recupero del automotor o motor.
- d) Oxidación.

Si la observación a la verificación se fundare en que el motor carece de la plaqueta identificatoria, y ésta fuera su único elemento de identificación, procederá el otorgamiento de una codificación de identificación (R.P.A.) si:

- a) Se tratare de un motor incorporado registralmente al dominio,
- b) El modelo del motor se corresponde con las características de ese modelo original, y
- c) No se presume actitud delictiva.

Si la observación a la verificación se fundare en que la numeración de motor se encuentra regrabada con cuños no originales sobre base rebajada o en que no se da lectura a la misma por oxidación o por cualquier otra causa, el Encargado solicitará una nueva verificación a los efectos de que se informe:

- a) Si una vez practicado el revenido químico surge la numeración original;
- b) Si no se presume actitud delictiva.

Si el resultado de esta nueva verificación informara positivamente a lo requerido en el inciso a) y no se presumiera actitud delictiva, el Encargado ordenará el grabado de una codificación de identificación (R.P.A.).

Si la verificación resultare observada porque el motor carece de su código de identificación, y esa circunstancia surgiere de las constancias registrales desde su inscripción inicial, el Encargado otorgará una codificación de identificación (R.P.A.). En el caso de un automotor inscripto en el Registro de Automotores Clásicos, no será necesaria la asignación de esta codificación para dar curso al trámite solicitado en tanto el chasis se encuentre identificado. Se procederá de idéntica manera en el supuesto de peticionarse el alta de un motor o de un block de motor que presentare base virgen, en tanto esa circunstancia surgiere de su documento de origen.

Cuando el motivo de la observación no estuviera contemplado en la presente Sección o cuando las pericias practicadas arrojaran resultado negativo, el Registro sólo inscribirá el trámite si existiere orden emanada de autoridad judicial competente o si, en mérito a las circunstancias del caso, la Dirección Nacional por decisión fundada y a petición de parte instrumentada por nota ante el Registro Seccional, así lo autorizara.

En los casos en que resultare dudosa la numeración y, no obstante ello, por orden emanada de autoridad judicial competente o por decisión fundada de la Dirección Nacional se

resolviera proceder a la inscripción, el Encargado deberá practicar en el Título del Automotor y en la Hoja de Registro.

Cuando correspondiera autorizar el grabado de una codificación de identificación para el cuadro o el motor de un motovehículo, se asignará un código R.P.M.

A los efectos previstos, serán aplicables al cuadro de los motovehículos las disposiciones referidas al chasis del automotor.

- **Asignación RPA/RPM - Procedimiento en los registros**

A los Registros Seccionales de todo el país se les asignará una cantidad determinada de codificaciones de identificación (R.P.A.) que estará constituida por tres letras y seis números. Las codificaciones de identificación deberán asignarse por estricto orden correlativo, extremándose los recaudos necesarios a fin de evitar repeticiones. A esos efectos, el Encargado deberá asegurar la reposición del cupo, solicitándola a la Dirección Nacional con la debida antelación.

En todos los casos el peticionario deberá exhibir el automotor en la planta de verificación correspondiente, en forma previa a la asignación del código R.P.A.

Cumplida la verificación del automotor, el Registro Seccional procederá a:

- a) Asignar directamente el código de identificación R.P.A. en los supuestos previstos que el propio Encargado ordena.
- b) En los demás casos, de así solicitarlo el interesado remitirá el Legajo “B” con la documentación presentada al Departamento de Asuntos Normativos y Judiciales para su análisis.

Una vez asignado un código de identificación R.P.A., el Registro interviniente deberá autorizar el grabado, a cuyo efecto entregará al peticionario una autorización con fecha, firma y sello. Una copia de dicha autorización deberá incorporarse al Legajo B. De haberse solicitado el otorgamiento del código R.P.A. en forma simultánea con la transferencia del dominio, de corresponder el Encargado procederá a inscribir este trámite, reservándose la emisión de la documentación

La codificación de identificación de chasis o bastidor se grabará en el centro del larguero derecho parte exterior y en el parante delantero izquierdo de la puerta del conductor. Cuando el parante delantero izquierdo de la puerta del conductor fuera de plástico, la codificación de identificación deberá grabarse en una plaqueta adherida con remaches. La codificación de identificación del motor se grabará en el block en lugar visible.

En el caso de los motovehículos, la codificación de identificación del cuadro deberá grabarse en lugar visible, donde resultare materialmente posible.

Si correspondiere autorizar el grabado de codificaciones de identificación para el motor y para el chasis del mismo automotor, a ambas partes se les asignará el mismo número. De igual manera se procederá en el caso del motor y el cuadro de los motovehículos.

El grabado de la codificación de identificación debe ser cumplimentado por el peticionario

de la inscripción bajo su exclusiva responsabilidad y cargo. Posteriormente, deberá concurrir por segunda vez al puesto de verificación para constatar el correcto grabado de la codificación de identificación.

Una vez autorizada la grabación de la codificación de identificación otorgada (RPA o RPM), el Encargado procederá de la siguiente manera:

- a) Inscribirá el trámite y dejará asentada la toma de razón en el sistema informático.
- b) Emitirá la documentación registral correspondiente de la que surja la nueva identificación de la/s pieza/s con la codificación RPA o RPM otorgada, la que será entregada, conforme las previsiones normativas, una vez que se acompañe una verificación que dé cuenta de la efectiva grabación. Hasta tanto, aquella documentación deberá ser retenida en el Legajo B.
- c) Firmará los ejemplares de la Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) y entregará al peticionario el ejemplar que le corresponda al momento de presentarse la verificación indicada.
- d) Asentará, con su firma y sello, una leyenda en la Hoja de Registro del siguiente tenor: “Con carácter previo a la transferencia del dominio de este automotor, se deberá requerir al Registro Seccional que extienda orden de peritaje, el que una vez realizado se presentará junto con el trámite, para determinar si el vehículo mantiene la misma o mismas piezas a las que se otorgara el código de identificación.”
- e) En los supuestos en que el RPA o RPM se hubiera otorgado únicamente para motor y este fuere luego registralmente sustituido por otro con codificaciones originales, no será necesaria la realización del peritaje al que se refiere. En estos casos, en la oportunidad en que el Registro Seccional tome razón del cambio de motor, se deberá dejar constancia en la Hoja de Registro de que queda sin efecto aquella anotación y se emitirá el Título del Automotor sin la leyenda indicada.

Cada Registro deberá llevar el control de las numeraciones asignadas mediante el uso de las planillas “ASIENTOS”.

A los fines previstos en esta oportunidad, las referencias realizadas al código R.P.A. para automotores deben entenderse practicadas asimismo al código R.P.M. para motovehículos.

● **Verificación Digital (VD)**

Verificaciones digitales de automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial serán efectuadas mediante Solicitud Tipo “12D”.

El acto de verificación instrumentado mediante la ST “12D” y emanado de cualquier planta habilitada tendrá validez para ser presentado ante todos los Registros Seccionales del país.

Luego de efectuarse la verificación de la unidad se volcara la información visualizada por parte del verificador en la Solicitud Tipo “12D” habilitada conforme se indica, asentando allí mismo las observaciones que mereciera en el caso en que corresponda. Cumplido ello

se comunicará al usuario el número de Solicitud Tipo "12D", lo que implica la finalización del proceso de Verificación Digital (VD) por parte de la planta habilitada y la constancia de haberse verificado personalmente la autenticidad de los datos consignados en ella.

Con el objeto de permitir al Registro Seccional interviniente el acceso a la información obrante en el sistema, en el rubro observaciones de la Solicitud Tipo utilizada para el trámite que exige la verificación, deberá constar la numeración de la Solicitud Tipo "12D" que instrumentó la Verificación Digital.

Las observaciones realizadas en las verificaciones digitales deberán informarse a los usuarios mediante constancia correlacionada con la respectiva Solicitud Tipo "12D" a través de su numeración. Dicha constancia podrá ser digital y no será exigible por el Registro Seccional ya que a los efectos de la valoración registral, las observaciones válidas serán las que consten en el rubro correspondiente de la Solicitud Tipo "12D" obrante en el sistema informático instrumentado para la Verificación Digital.

Distintas respuestas que puede visualizar el Registro del Formulario "12D":

"N: Estado: No verificado": Este caso se da cuando se realiza la verificación pero el vehículo tiene un problema, por ejemplo: el motor adulterado. -

"O: Estado: Verificado con Observación": Este caso se da cuando los datos que figuran en la cédula-título del vehículo no coinciden con los datos que se obtienen del web service, datos que se verifican (motor-chasis-titular etc). -

"V: Estado: Verificado": Todo está correcto.

Identificación del automotor

- **Placas de identificación provisorias**

Antes de su inscripción inicial, los automotores sólo podrán circular exhibiendo placas de identificación provisorias (La Asignación de Placas Provisorias se efectuará a través del Sistema Único de Registración de Automotores S.U.R.A.) y exclusivamente en los casos que se enumeran a continuación:

a) Para Fábricas Terminales de la industria automotriz y Representantes y Distribuidores oficiales de fábricas extranjeras.

b) Para Importadores.

c) Para Concesionarios Oficiales inscriptos como Comerciantes Habitualistas en la Dirección Nacional.

d) Para automotores armados fuera de fábrica, para circular hasta la planta de verificación.

e) Para automotores subastados respecto de los cuales se opte por la verificación en planta habilitada, previo a su inscripción inicial y para los 0 Km. de fabricación nacional no verificados por la empresa terminal o los concesionarios oficiales inscriptos como



Comerciantes Habitualistas que los hubieren comercializado, para circular hasta la planta de verificación

f) Para automotores importados: para circular hasta tanto se dé cumplimiento a las normas emanadas de la Dirección Nacional en materia de inscripción inicial de estos automotores y las establecidas en la normativa.

g) Para automotores adquiridos en una jurisdicción distinta a aquella donde deba practicarse su inscripción inicial.

h) Los automotores ya inscriptos durante el trámite de reposición de las “placas de identificación metálicas”, por robo, hurto, pérdida o deterioro de éstas.

- **Placas de identificación provisorias como consecuencia de una I.I.:**

El uso de las placas provisorias estará limitado a los automotores no inscriptos de fabricación nacional o importados por las fábricas terminales, exclusivamente para rodar en tránsito entre la fábrica terminal o la Aduana correspondiente, hasta su domicilio o depósito, o desde éstos a sus concesionarios, o inversamente, o para ensayos de rodamientos antes de su entrega al concesionario.

Estas placas serán asignadas por las propias fábricas terminales incluidas en la Ley Nº 21.932, las que procederán a la impresión de los respectivos formularios, en placas de papel.

A los fines cada fábrica tendrá asignadas las letras que le indique la Dirección Nacional.

La habilitación de estas placas tendrá una vigencia máxima de SIETE (7) días corridos a partir de su expedición para automóviles y pick-ups y de QUINCE (15) días corridos para camiones y vehículos de transporte y sus fechas de vencimiento serán improrrogables.

Estas placas podrán usarse únicamente en el automotor para el cual fueran habilitadas y deben ser retiradas de éste y destruidas a su vencimiento o cuando por cualquier motivo el automotor deje de estar en posesión de la fábrica, excepto en el supuesto de que sea retirado de ésta por alguno de sus concesionarios para trasladarlo hasta sus instalaciones, en cuyo caso, al dorso de la placa, la fábrica terminal asentará la siguiente leyenda: “Según disposición de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, se endosa la presente Placa de Identificación Provisoria a favor de la concesionaria La presente placa caducará automáticamente el día, fecha en que debe ser destruida por dicho concesionario. Todas las responsabilidades establecidas para el uso de Placas Provisorias se transfieren hasta dicha fecha, al concesionario endosatario.” Firma y sello de la empresa terminal.

La fecha de caducidad automática a la que se refiere no podrá ser superior a los SIETE (7) o QUINCE (15) días, según el caso, contados desde la habilitación de la placa por la fábrica terminal.

Las fábricas terminales llevarán un libro control de estas placas, en cumplimiento de las directrices de DNRPA.

Las fábricas terminales podrán utilizar placas de identificación metálicas para los automotores no inscriptos que deben rodar en tránsito o para ensayos en la vía pública

antes de su entrega al concesionario. Estas placas provisorias de identificación metálicas no identificarán un dominio determinado sino que podrán colocarse en distintos automotores que se encuentren en tránsito o prueba, los que podrán circular con ellas siempre que también cuenten con la documentación prevista en la normativa.

En caso de robo, hurto o extravío de las placas provisorias de identificación metálicas, las fábricas terminales deberán denunciar dicha circunstancia en forma inmediata a las autoridades policiales e informar a la Dirección Nacional, dejando constancia en todos los casos del número de placas y fábrica terminal adjudicataria de las mismas.

- **Placas provisorias para automotores en tránsito en la Republica Argentina:**

El uso de estas placas estará limitado a los automotores nacionales o importados no inscriptos que hubieran sido adquiridos en una ciudad distinta a aquella en la que deba practicarse su inscripción, siempre que entre éstas medie una distancia superior a CIEN (100) Km., exclusivamente para rodar en tránsito hasta esta última, a los fines de iniciar el trámite de inscripción.

Estas placas provisorias, que serán de papel y conforme a la normativa. Las entregará el Registro Seccional con jurisdicción en el lugar de compra de la unidad previa petición mediante Solicitud Tipo “TP”, “TPM” (o ST “02”) y pago del arancel respectivo y serán devueltas al momento de iniciarse el trámite de inscripción inicial al Registro Seccional donde ésta deba practicarse. Podrán usarse únicamente en el automotor para el cual fueron habilitadas.

La habilitación de estas placas tendrá una vigencia máxima de SIETE (7) días corridos a partir de su expedición para automóviles y pick-ups y de QUINCE (15) días corridos para camiones y vehículos de transporte y sus fechas de vencimiento serán improrrogables.

Al presentarse la solicitud de asignación y habilitación de estas placas, se deberá presentar el certificado de fabricación o de nacionalización, según el caso, y la Solicitud Tipo “01-D” correspondiente, debidamente completados. Y acreditar domicilio o guarda habitual y pago de arancel.

El Registro Seccional los devolverá al peticionario luego de asentar en el rubro Observaciones de la Solicitud Tipo “01-D”, la fecha de vencimiento de la placa provisorio y la numeración asignada.

- **Placas provisorias para circular durante el tramite de reposicion de placas metálicas**

Estas placas serán entregadas por robo, hurto, pérdida o deterioro de éstas, mediante ST 02 o previa precarga site. Estas placas provisorias serán de papel.

El Registro deberá colocar en la placa provisorio que entregue, el número de dominio del automotor y la letra “D” si se tratare de duplicado, “T” si se tratare de triplicado, y así sucesivamente. Tendrán una **validez de TREINTA (30) días y serán prorrogables** mientras el Registro no entregue las definitivas.

- Placas provisorias para automotores dados de baja con recuperación de piezas para circular hasta el desarmadero

El uso de estas placas provisorias estará limitado a los automotores dados de baja con recuperación de piezas exclusivamente para rodar hasta el desarmadero que reciba el automotor para su desguace. Estas placas provisorias serán de papel.

Las placas podrán usarse únicamente en el automotor para el cual fueron habilitadas y esta habilitación tendrá una **vigencia máxima de SIETE (7) días corridos** a partir de su expedición y su fecha de vencimiento será improrrogable.

Estas placas deberán ser retiradas por el desarmadero que reciba el automotor para su desguace, el que procederá a su destrucción en forma inmediata.

Nota: En el Digesto, encontraran modelos de placas provisorias.

- Placas de identificación metálicas

- Los automotores se identificarán a partir de su inscripción inicial con las "placas de identificación metálica" que los Registros Seccionales suministrarán al titular. Una placa se colocará en la parte delantera y otra en la parte trasera del automotor, siendo requisito ineludible para su circulación. En los motovehículos, la placa de identificación metálica deberá ser colocada en la parte trasera, sirviendo ésta de única y excluyente identificación exterior del motovehículo. La maquinaria Agrícola, Vial o Industrial se identificará a partir de su inscripción inicial con las placas de identificación metálicas, las que



serán suministradas al titular por los Registros Seccionales con competencia sobre Maquinaria, Agrícola, Vial e Industrial.

Según corresponda, los Registros Seccionales asignarán:

- Las "Placas de Identificación Metálicas" que contendrán el dominio otorgado a este, compuesto por CUATRO (4) letras y TRES (3) números.
- La "Placa de Identificación Metálica del Motovehículo" que contendrá el dominio otorgado a este, compuesto por CUATRO (4) letras y TRES (3) números.
- Las Placas de Identificación Metálica para Maquinaria Agrícola, Vial e Industrial contendrán el dominio otorgado -compuesto por TRES (3) letras y DOS (2) números-, y deberán colocarse una en la parte delantera y otra en la parte trasera de la maquinaria.



- "Placa de Identificación Metálica para



Trailers" destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría O1, remolcados por vehículos automotores de uso particular, contendrá el dominio del vehículo que lo remolque.

Grabado de cristales

-Los automotores deberán poseer grabado el número de dominio en sus cristales, conforme a las normativa. El aludido grabado será obligatorio a los efectos de la identificación de los automotores, pudiendo los usuarios realizarlo en el lugar que libremente elijan para ello.

I- CRISTALES DEL AUTOMOTOR EN QUE DEBE EFECTUARSE EL GRABADO.

1) En los automotores que tengan seis cristales o más, habrá que grabar como mínimo seis cristales, a saber: - Parabrisas delantero; - Luneta trasera; - Cristales laterales de mayor tamaño.

2) En los automotores que tengan menos de seis cristales, el grabado deberá realizarse en todos ellos.

3) En caso de automotores de transporte colectivo, deberán grabarse como mínimo seis de sus cristales, a saber: - Parabrisas delantero; - Luneta trasera; - Primera y última ventanilla de ambos laterales.



II- LUGAR DE LOS CRISTALES EN DONDE DEBE EFECTUARSE EL GRABADO.

- Parabrisas delantero: parte superior derecha del cristal;

- Luneta trasera: parte superior izquierda del cristal;

- Cristales laterales: parte posterior del cristal, en su ángulo inferior.

III-TAMAÑO MÍNIMO DE LOS NÚMEROS

El grabado de cada carácter deberá ser realizado en trazo continuo -no punteado ni segmentado- y los mismos tendrán como mínimo una altura de 6 mm.

Al tiempo de registrar la inscripción inicial del dominio de los automotores, el Registro Seccional consignará en el Título del Automotor la leyenda: "Deberá grabar cristales".

-El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará la libre circulación del vehículo. No obstante ello, las plantas habilitadas por la Dirección Nacional para la verificación física de los automotores no procederán a practicar la de aquellos que no hubieren dado cumplimiento a esa obligación. Salvo que en en mismo previo cuenten con el servicio de grabado.

En ningún caso los automotores inscriptos en el Registro de Automotores Clásicos deberán cumplir esta obligación.

→ **Conocemos un poco más sobre grabado de cristales...**

En principio, el grabado de autopartes en un auto sirve para desalentar el robo de vehículos o de piezas y su posterior comercialización en el mercado negro o ilegal.

En segundo lugar, le sirve a los distintos gobiernos o municipios que lo exigen para recaudar. Claro. No todas las provincias lo exigen, aunque muchas que no lo hacen sí lo recomiendan a partir 2014.

como saber si el auto tiene grabado de sus partes

La primera inspección que podés hacer es visual. Fíjate que tiene que estar grabado el número de patente en todas las puertas, más precisamente del lado externo. En caso de que tu auto sea una coupé de dos puertas o un hatch de 3; fijate en el parlante de la puerta delantera.

También chequeá que deben estar grabados el capot, baúl y los cristales. En este último caso, debe estar grabado el número de patente en el parabrisas (en la parte superior derecha), en la luneta (lado superior izquierdo) y en los cristales laterales (en la parte superior, en el ángulo inferior).

→ **Listado de los lugares en donde es obligatorio**

- Grabado de autopartes en Ciudad de Buenos Aires.
- Grabado de autopartes en Provincia de Buenos Aires.
- Grabado de autopartes en Chaco.
- Grabado de autopartes en Córdoba: está suspendido.
- Grabado de autopartes en La Pampa.
- Grabado de autopartes en Mendoza.
- Grabado de autopartes en Misiones.
- Grabado de autopartes en Neuquén.
- Grabado de autopartes en Río Negro.
- Grabado de autopartes en San Juan.
- Grabado de autopartes en Santa Fe.
- Grabado de autopartes en Santiago del Estero.

Comunicaciones judiciales y administrativas

● **Oficios- cédulas - testimonios**

Los oficios, cédulas o testimonios librados por disposición de los jueces nacionales serán

receptados en todos los Registros del país sin otros recaudos que los establecidos en los códigos procesales y el pago del arancel, excepto en los supuestos de gratuidad previstos en el decreto 6582.

Quando dichas comunicaciones no sean suscriptas por el juez, deberá transcribirse la parte pertinente del auto que las ordena.

Los oficios, cédulas o testimonios librados por disposición de los jueces provinciales serán receptados en todos los Registros con asiento en la provincia donde se desempeña el magistrado, sin otros recaudos que los indicados anteriormente.

Los oficios, cédulas o testimonios librados por jueces provinciales y que deban presentarse ante los Registros con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en otras provincias, deberán cumplir además con los recaudos establecidos en el convenio aprobado por la Ley N° 22.172.

Las medidas judiciales que deban anotarse o cumplirse en más de un Registro deberán diligenciarse en cada uno de ellos.

Las comunicaciones aludidas precedentemente se presentarán con original y DOS (2) copias simples y la Solicitud Tipo correspondiente como minuta (ST 02E). Esta será suscripta por el magistrado que ordena la medida, o por la autoridad o persona facultada por aquél a firmarla. Cuando en la comunicación respectiva se hiciere constar que determinada persona está autorizada a diligenciarla, dicha autorización importa la facultad de suscribir la minuta y la de completar los datos requeridos para cada trámite, aun cuando expresamente no se lo consigne.

Cuando dichas comunicaciones sean remitidas “de oficio” y sin acompañarse minuta, ésta y eventualmente las copias simples de la comunicación serán confeccionadas por el Registro. Cuando las autoridades judiciales cuenten con un servicio de comunicaciones digitales y hayan habilitado como usuarios del mismo a los Registros Seccionales, no se exigirá la presentación del original y DOS (2) copias simples indicados. El Registro Seccional tomará razón de lo peticionado por el medio digital habilitado al efecto cuando así corresponda y deberá imprimir las copias de la comunicación recibida por esta vía que resulten necesarias para el procesamiento del trámite.

- **Procedimiento en el registro**

Recibida una comunicación judicial que ordene determinada medida, el Encargado procederá a dar cumplimiento a las normas generales en el Digesto, luego de lo cual procesará el trámite.

Según corresponda, dará cumplimiento a las siguientes normas especiales:

I.- Disposición común. Se acompañará la **Solicitud Tipo “02-E” como minuta**, para todos los trámites previstos. Salvo en los casos de órdenes recibidas de oficio, cuando se peticione la

[illegible]

inscripción de la medida se entregará al presentante el recibo de pago de arancel y junto con éste se le devolverá una de las copias simples de la comunicación, en la que el Encargado estampará el cargo.

II.- Inhibiciones y otras medidas precautorias de carácter personal:

a) Tomará razón de la medida, completando a esos fines el espacio reservado al efecto en cada uno de los elementos de la Solicitud Tipo, consignándose la fecha en que se practica la inscripción, con firma y sello del Encargado. No se tomará razón de la medida si en la comunicación se omite el número de documento de identidad del inhibido o de su C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I., ni se completan estos datos en la Solicitud Tipo que debe acompañarse como minuta según lo previsto.

Inscripta que sea la medida, los Registros Seccionales procesarán la información a través del Sistema Integrado de Anotaciones Personales.

En particular, deberán consignar:

- 1) Fecha y hora de recepción de la medida (cargo);
- 2) Fecha de toma de razón de la medida;
- 3) Apellidos y nombres completos del inhibido o afectado;
- 4) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.), Libreta de Enrolamiento (L.E.), Libreta Cívica (L.C.) u otro documento del inhibido o afectado;
- 5) C.U.I.T., C.U.I.L. o C.D.I.;
- 6) Carátula y número de la causa en la que se ordena la medida; y
- 7) Juzgado y Secretaría interviniente (jurisdicción, fuero, número, letra, etc.).

- Archivará el original de la comunicación -junto con el original de la Solicitud Tipo- en biblioratos numerados y foliados en orden cronológico de toma de razón o de rechazo.

- Informará al Tribunal interviniente, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas y mediante nota de estilo, de la toma de razón -adjuntándole el triplicado de la Solicitud Tipo- o la medida adoptada.

Esta comunicación será entregada o remitida al Tribunal si éste la hubiera enviado de oficio, o puesta a disposición para su retiro si la hubiere presentado la parte interesada ante el Registro

-Remitirá, en la forma establecida, el duplicado de la Solicitud Tipo a la Dirección Nacional junto con el duplicado de la comunicación judicial.

III.- Embargos, medidas de no innovar u otras medidas respecto a un automotor determinado:

a) En todos los casos, la orden deberá contener cómo mínimo el número de dominio del automotor afectado. Se tomará razón de la medida ordenada agregando el original de la comunicación y de la Solicitud Tipo en el Legajo, con las constancias de la fecha y del

despacho favorable del trámite -anotación-.

Si la orden condicionara la inscripción de la medida mediante la frase “siempre que sea propiedad de XX” u otra similar, no se tomará razón de la medida si la persona indicada no fuere el titular registral. Si la orden indicara el nombre del titular, pero sin frase condicionante alguna, tampoco se tomará razón de la medida si aquél fuere manifiestamente distinto al del titular inscripto.

No se considerará que existe diferencia manifiesta en el nombre cuando la diferencia fuere de alguna letra, o cuando se agregare u omitiere un nombre, o cuando se adicionare o suprimiere un segundo apellido. Si la orden indicara el tipo y número de documento del titular registral, y este último no fuere coincidente con el que surge de las constancias registrales, tampoco se tomará razón de la medida. Si la diferencia fuere sólo de un dígito, podrá presumirse un error material en la confección de la comunicación.



En ese caso, procederá tomar razón de la medida, debiendo informarse al Tribunal de la diferencia advertida, en oportunidad de remitirse la Nota.

La falta de coincidencia entre el nombre del titular registral y el de quien figura como demandado o imputado en la carátula del juicio no obstará a la toma de razón de la medida.

Deberá dejarse constancia de la anotación o del rechazo en la Hoja de Registro y se colocará un sello con la leyenda “Embargado”, el que se anulará al levantarse o caducar la medida.



b) El Registro deberá comunicar al Tribunal interviniente, dentro del mismo plazo otorgado para las inhibiciones y envía las copias respectivas al DNRPA.

● **Modificaciones y reinscripción**

Con relación a las comunicaciones judiciales que ordenen modificaciones o reinscripciones de embargos, inhibiciones u otras medidas judiciales, se aplicarán las mismas normas que rigen para las órdenes de inscripción de tales medidas.

● **Vigencia y caducidad de las medidas cautelares**

Los embargos tendrán una vigencia de TRES (3) años contados a partir de su toma de razón. Las inhibiciones generales de bienes tendrán una vigencia de CINCO (5) años contados a partir de su toma de razón. Las anotaciones de litis y demás medidas cautelares tendrán la vigencia que fije en cada caso la ley local aplicable por el Tribunal que ordenó la medida.

Transcurridos los respectivos plazos de vigencia, las medidas anotadas que no hayan sido

objeto de reinscripción caducarán automáticamente sin necesidad de petición expresa.

“Prohibición de innovar”

Cuando se presentan nuevas o ulteriores medidas judiciales respecto de un dominio que previamente registra una prohibición de innovar, debería tomarse razón de ellas y poner en conocimiento de los magistrados la existencia de dicha prohibición a los efectos que pudieren corresponder.

Ello, por cuanto la prohibición de innovar es una orden judicial expresa de no realizar actos físicos o jurídicos que alteren la situación de hecho o de derecho existente al tiempo de la promoción del pleito, cuando la ejecución de tales actos pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible.

Si bien resulta claro que no se podrán inscribir actos que alteren o menoscaben aquella situación respecto del bien, la traba ulterior de medidas judiciales respecto de ellos o su titular (inhibición general de bienes, embargos, anotación de litis, por ejemplo) podría ser resultado de cuestiones judiciales o extrajudiciales previas, consecuentes o ulteriores que escapen al análisis y calificación por parte del registrador y que, en definitiva, deberían ser dirimidas en el ámbito judicial.

Tal es así que la prohibición de innovar cuenta con la aptitud de extender su radio de acción hacia otro juicio solo en los casos en que se trate de un mismo y único negocio el que está sometido a juzgamiento. Por ello, no puede interferir en un proceso distinto de aquél en que se solicitó ya que de ser así se violentaría el derecho que tiene toda persona para hacer valer los reclamos que entienda legítimos además de limitar las propias facultades del órgano judicial lográndose impedir la prosecución de procesos distintos a aquél en que se dicta.

- **Sistema integrado de anotaciones personales**

Este sistema administrará la Dirección Nacional a través del Departamento de Sistemas Informáticos, incorporará a su base de datos las inhibiciones y toda otra medida de carácter personal, sus levantamientos, modificaciones o reinscripciones, de las que se hubiere tomado razón en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y las dará a publicidad a partir de las CERO (0) horas del próximo día hábil siguiente al de dicha fecha. La base de datos estará disponible en el sitio de Internet de acceso restringido a los Registros Seccionales.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:



UNIDAD 6

La Licencia para configuración de modelo (LCM)

La ley de tránsito N° 24.449 en su artículo 28 establece que todo vehículo que se fabrique en el país o se importe, para ser librado al tránsito, debe cumplir con las condiciones de seguridad activas y pasivas de emisión de contaminantes, conforme las prestaciones y especificaciones contenidas en los anexos técnicos de su reglamentación, atento a ello su Decreto reglamentario 779/95, determina que todos los vehículos, acoplados,

semiacoplados que se fabriquen en el país o se importen deben contar con la respectiva Licencia de Configuración de Modelo, que otorgará la Dirección Nacional de Industria, toda vez que dicho organismo es el competente para otorgar las mencionadas licencias, a fin de que los fabricantes e importadores consignen en los Certificados de fabricación y de importación el número correspondiente que identificara esa licencia.

El once de noviembre de 1999, la S.I.C. y M. mediante Resolución N° 838 estableció que la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios debe exigir a los fines de la inscripción de los vehículos la respectiva Licencia de Configuración de Modelo (LCM) a partir del primero de diciembre de 2002, fecha en que los vehículos deben contar con la LCM.

En cumplimiento de lo expuesto, la Dirección Nacional emitió la Disposición 758/02, aclarando que en el caso de modelos de automotores que hayan sido exceptuados por la autoridad competente de la obligación de contar con la mencionada Licencia, deberá consignarse en el respectivo certificado, la leyenda "L.C.M. Exceptuado s/.....) mencionándose el acto por el cual se concedió esa excepción. Si de dicho acto surgiera la imposibilidad legal de circular del automotor deberá ser expresada en el correspondiente certificado y en ese supuesto el Registro no expedirá cédula de identificación.



La misma disposición señala finalmente que no resulta aplicable a las inscripciones iniciales de maquinarias agrícola, vial o industrial, la exigencia de que en los respectivos certificados conste consignada la Licencia de Configuración de Modelo.

Conforme a la Ley 24.449 (Ley Nacional de Tránsito). Todo vehículo nuevo que circule por la vía pública deberá cumplir las condiciones de seguridad, activas y pasivas, de emisión de contaminantes, conforme a determinadas especificaciones, para lo cual deberá tramitar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) en la Secretaría de Industria, donde también se tramitan las Constancias Técnicas (CT).

El solicitante antes de realizar cualquier trámite de LCM deberá inscribirse en el Registro de Empresas Productoras de Vehículos y Autopartes.

- **Certificado de Seguridad Vehicular (Se desarrolla en Inscrip. Inicial para automotores sin LCM/LCA)**

TENER EN CUENTA:

LICENCIA PARA CONFIGURACIÓN DE MODELO: Certificado para todo vehículo, acoplado y semiacoplado de producción seriada y CERO KILÓMETRO (0 km), fabricado en el país o importado, que acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva.

LICENCIA PARA CONFIGURACIÓN AMBIENTAL: Certificado para todo vehículo automotor de producción seriada y CERO KILÓMETRO (0 km), fabricado en el país o importado, en relación a las emisiones contaminantes, ruidos vehiculares y/o radiaciones parásitas.

Segun la ley de transito modificada por el Decreto 196/2025:

“ARTÍCULO 28.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA SEGURIDAD. Para poder ser librados al tránsito público, todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados, de producción seriada y CERO KILÓMETRO (0 KM), ya sean fabricados en el país o que se importen, deberán contar con la respectiva Licencia de Configuración de Modelo (LCM), que acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad activa y pasiva, y la Licencia de Configuración Ambiental (LCA), que acredita el cumplimiento de todos los requerimientos en lo relativo a los aspectos de emisiones contaminantes, ruidos vehiculares y radiaciones parásitas.

Dichas licencias serán otorgadas por la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA como autoridad competente respecto de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) y la SECRETARÍA DE TURISMO, AMBIENTE Y DEPORTES de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como autoridad competente en relación con la Licencia de Configuración Ambiental (LCA) o por los organismos técnicos públicos, privados o mixtos que cuenten con capacidades técnicas, conforme el procedimiento que al efecto estas determinen.”

Franquicias especiales para la circulación establecidas en la Ley 24.449.

El art. 63 establece las FRANQUICIAS ESPECIALES: “El derecho de uso de la franquicia especial implica la exención de una obligación en virtud del cumplimiento de una función o servicio destinado al bien común”.

La franquicia es de carácter excepcional y debe ser ejercida conforme los fines tenidos en mira al reconocerla. El derecho habilita exclusivamente la circulación en áreas de acceso prohibido o restringido y el estacionamiento en lugares no habilitados, cuando el desempeño de la función o el servicio lo requieran, y no autoriza al incumplimiento de la normativa general del tránsito.

El reconocimiento u otorgamiento de las franquicias, corresponde a la máxima autoridad del tránsito en cada jurisdicción, luego de acreditados los requisitos correspondientes. Se establecerán sendos distintivos uniformes para las franquicias de estacionamiento, de circulación y para cada una de las situaciones siguientes:

a) LISIADOS: según Ley N° 22.431. La franquicia es respecto del vehículo (adaptación) y para estacionar, pudiendo hacerlo en cualquier lugar que no cree riesgo grave o perturbación de

la fluidez, en general no deben hacerlo en los sitios indicados en el inc. b) del Art. 49 de la Ley;

b) **DIPLOMÁTICOS:** según lo establecido en los acuerdos internacionales, para extranjeros acreditados en el país, a cuyo efecto se dará intervención al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, quien emitirá las certificaciones que correspondan;

c) **1. JUECES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES:** sólo para los que tienen facultades instructorias y para el cumplimiento de una misión relacionada con su función específica. En general son franquicias para estacionar;

2. FUNCIONARIOS POLICIALES, DE SEGURIDAD, FISCALIAS Y OTROS CON

FUNCIONES SIMILARES: franquicia para estacionar y excepcionalmente para circular;

3. PROFESIONALES, sólo para estacionamiento:

3.1. MEDICOS y prestadores de servicios asistenciales similares que deban concurrir de urgencia a domicilios;

3.2. SACERDOTES: misma situación;

3.3. PERIODISTAS: los que cumplen servicios de "exteriores" (reporteros, cronistas, fotógrafos, camarógrafos y similares) con la identificación visible del medio periodístico correspondiente, según lo establecido en la ley que regula el ejercicio de su profesión;

4. FUNCIONARIOS SUPERIORES DEL GOBIERNO, nacionales, provinciales o municipales, para el ejercicio exclusivo de su función;

d) **1. Automotores antiguos de colección.**

1.1. Comprende a los vehículos inscriptos en el Registro de Automotores Clásicos, cuya instrumentación quedará a cargo de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, la que queda facultada, a esos fines, para celebrar convenios con la o las entidades dedicadas a la promoción y desarrollo de esta actividad, que a juicio del organismo mencionado reúnan los antecedentes suficientes para asumir ese cometido.

1.2. El Registro de Automotores Clásicos, sin perjuicio de otras funciones que se le asignen, deberá:

1.2.1. Calificar a los automotores como clásicos, teniendo en cuenta para ello que por sus características y/o antecedentes históricos constituyan una reserva para la defensa y el mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación, y tengan como mínimo TREINTA (30) años de antigüedad.

1.2.2. Otorgar una "Constancia de Origen y Titularidad" la que deberá presentarse para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.

1.2.3. Entregar un distintivo que identifique al vehículo como incorporado al Registro de Automotores Clásicos.

1.2.4. Realizar una Revisión Técnica Obligatoria Especial mediante la cual deberá certificarse que el vehículo mantiene las características y condiciones originales de fabricación y se encuentra en funcionamiento. Esta revisión tendrá una vigencia de TRES (3) años.

1.3. Bajo las condiciones precedentes se podrá solicitar de la autoridad local el otorgamiento de las franquicias que los exceptúen del cumplimiento de ciertos requisitos para circular en lugares, ocasiones y lapsos determinados. Otorgada la franquicia, deberán circular con la documentación prevista en los incisos a), b) y d) del artículo 40 de la Ley N° 24.449, el distintivo otorgado por el Registro de Automotores Clásicos a la vista, y a una velocidad precautoria no superior a los CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50 Km/h).

2. PROTOTIPOS EXPERIMENTALES: son vehículos de experimentación tecnológica, que deben cumplir con las condiciones y requisitos de seguridad fundamentales y, cuando creen riesgo, solamente circularán por las zonas especialmente delimitadas;

e) CHASIS O VEHICULOS INCOMPLETOS: tienen franquicia de circulación, cuando posean los siguientes elementos: neumáticos, guardabarros, frenos, sistema de iluminación y señalamiento (faros delanteros, luces de posición delanteras y traseras, de giro y de freno), espejos retrovisores, parabrisas, correa de seguridad y casco de seguridad.

Estos vehículos sólo podrán circular en horas diurnas y a una velocidad máxima de SETENTA kilómetros por hora (70 km/h);

f) ACOPLADOS PARA TRASLADO DE MATERIAL DEPORTIVO: (lanchas, aviones ultralivianos, coches de carrera, caballos, etc.), salvo la característica del material en traslado, que no debe ser más ancho que el vehículo que lo remolca, deben ajustarse en lo demás a las reglas de circulación. Cuando no pueda ser así, solicitará permiso de circulación general, en el que se especificarán las restricciones;

g) TRANSPORTE POSTAL Y VALORES BANCARIOS: para los vehículos que tengan permiso o habilitación de la autoridad de control, que podrán estacionar en la proximidad de su destino (banco, correo, buzón, etc.).

Normas para la prevención de los delitos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo: trámites alcanzados

- Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Dinero de Origen Delictivo, sancionada el 13 de Abril de 2000. Creó la Unidad de Investigaciones Financieras. En su art. 20 enumeró a los sujetos obligados a informar operaciones “sospechosas”. Definió el delito de lavado de activos, previendo para el mismo pena de prisión y creó un régimen penal administrativo, con pena de multa.

- Ley 26.087 del 21 de abril de 2006. Modificó la Ley 25.246, estableciendo el levantamiento del secreto bancario, bursátil o profesional ante la UIF en el marco de análisis de un reporte de operación sospechosa.
- Ley 26.683 modificatoria de la Ley 25.246, sancionada el 1º de junio de 2011, modificó el tipo penal de lavado de activos, creando un nuevo bien jurídico protegido (el orden económico financiero) Amplió la nómina de sujetos obligados. Asimismo amplió los deberes de información de los sujetos obligados ante la UIF y las facultades de contralor de esta Unidad.
- Ley 26.734 sobre terrorismo y su financiación, sancionada el 22 de diciembre de 2011.

Las leyes de encubrimiento y lavado de dinero como sobre el terrorismo fueron incorporadas al Código Penal, a la vez para respaldar estas leyes la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dictó una serie de resoluciones las cuales impactan en la documentación de los trámites ante el Registro del Automotor.

Lavado de activos

Se entiende que constituye lavado de activos de origen ilícito cualquier acto de administración o de disposición patrimonial, con relación a bienes que provienen de un delito cometido por la misma persona que ejecuta el acto (autolavado), o por un tercero.

Sujetos Obligados:

Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección

General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia;

Asimismo establece, que el deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos obligados, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo. El conocimiento de cualquier hecho u operación sospechosa, impondrá a tales sujetos la obligatoriedad del ejercicio de la actividad descripta precedentemente.

→ Resoluciones de la UIF incorporadas al Digesto

- Quedan alcanzados para el cumplimiento de estas medidas todas aquellas personas humanas o jurídicas que realizan trámites en nombre propio o en cuyo beneficio o nombre se realizan trámites, ante los Registros Seccionales de **inscripción inicial, transferencia,**



constitución y cancelación anticipada de prenda, ya sea una vez, ocasionalmente o de manera habitual, relacionados con motovehículos de 2, 3, ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, automóviles, camiones, ómnibus, microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial autopropulsados, y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes muebles no registrables.

Quedan comprendidas en este concepto las simples asociaciones del artículo 187 -y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación y otros entes a los cuales las leyes especiales les acuerden el tratamiento de sujetos de derecho.

Se entenderá que existe **cancelación anticipada de prenda** cuando aquélla sea peticionada con anterioridad a la fecha de finalización del contrato prendario.

En caso de operaciones realizadas por otros sujetos obligados, se deberá solicitarles la acreditación del registro ante la UIF u obtener la constancia de inscripción mediante el sitio web de la UIF. El Encargado del Registro Seccional interviniente deberá informar a ese organismo a través del sitio web <https://www.argentina.gob.ar/uif> sobre todos aquellos sujetos que no hubieran dado cumplimiento a lo solicitado.

Dichos reportes deberán ser practicados mensualmente y hasta el día QUINCE (15) de cada mes. Los Reportes deberán contener la información correspondiente a las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior.

En caso de las personas jurídicas, se deberá presentar: una declaración jurada en la que se identifiquen a los “beneficiarios finales” y a las personas humanas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica. A esos efectos será considerado “**beneficiario final**” a la persona humana que posea como mínimo el diez por ciento (10%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la persona humana que por otros medios ejerza el control final de las mismas.

Cuando no sea posible individualizar a aquellas personas humanas que revistan la condición de Beneficiario Final conforme a la definición precedente, se considerará **Beneficiario Final: persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, fondo de inversión, o cualquier otro patrimonio de afectación y/o estructura jurídica, según corresponda**. En el caso de los contratos de fideicomisos y/u otras estructuras jurídicas similares nacionales o extranjeras, se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato.

En caso de que las operaciones involucren sumas que alcancen o superen los **\$100.207.388** **Circular D.N. N° 3 (27/1/25)** deberán acreditar los fondos utilizados.

Los Encargados de Registro deberán definir un perfil del usuario, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria, que hubiera proporcionado el usuario o que hubiera podido obtener el propio Encargado de Registro.

A esos efectos se tendrá por válida, la acreditación de fondos, alternativamente:

- a) declaraciones juradas de impuestos;
- b) copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra;
- c) certificación extendida por Contador Público matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, indicando el origen de los 267 fondos, señalando en forma precisa la documentación que ha tenido a la vista para efectuar la misma;
- d) documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos;
- e) documentación que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes;
- f) cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación. También deberán tenerse en cuenta el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que realiza el usuario, así como el origen y destino de los recursos involucrados en su operatoria.

Los requisitos previstos serán de aplicación, asimismo, cuando los Encargados hayan podido determinar que se han realizado trámites simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular, que individualmente no alcanzan el monto mínimo establecido, pero que en su conjunto lo excede.

El monto establecido en el presente artículo para definir el perfil de usuario será actualizado de manera automática, en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento del Índice de Precios del Sector Automotor acumulado en los últimos SEIS (6) meses, a partir del día siguiente hábil de la fecha de publicación en la página web de la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (A.C.A.R.A.).

La falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas, dará lugar a la observación del trámite de que se trate.

- **Legajo personal unico**

En los casos en que los sujetos controlados sean Entidades Financieras (sujetas al control del Banco Central de la República Argentina); Comerciantes Habitualistas inscriptos en el Registro de Comerciantes Habitualistas que lleva la Dirección Nacional en cualquiera de sus categorías (Título II, Capítulo VI, Sección 1ª, artículo 1º de este Digesto); empresas dedicadas al otorgamiento de leasing; sociedades de ahorro previo (sujetas al control de la Inspección General de Justicia); o sociedades de garantía recíproca, los Registros Seccionales conformarán, a opción del usuario, un “Legajo Único Personal” por cada sujeto controlado, con el objeto de evitar la multiplicidad de copias de la mismas en los respectivos Legajos B.

Financiación del terrorismo

En relación a la financiación del terrorismo, el art. 41 quinquies del Código Penal establece :

”Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.

Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”

Por otra parte, el artículo 306 del Código Penal expresa:

“1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el Artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies.

2. Las penas establecidas se aplicarán independientemente del acaecimiento del delito al que se destinara el financiamiento y, si éste se cometiere, aun si los bienes o el dinero no fueran utilizados para su comisión.

3. Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará al caso la escala penal del delito que se trate.

4. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal que se pretende financiar tuviere lugar fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, o cuando en el caso del inciso b) y c) la organización o el individuo se encontraren fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado sancionado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento.

→ Cómo operan los RRSS ante la financiación de terrorismo

A partir de las comunicaciones diarias que los Registros Seccionales practican actualmente a la Dirección Nacional por vía electrónica, este organismo realizará un confronte informático con la finalidad de constatar si existen coincidencias entre los nombres de los peticionarios de los trámites alcanzados con aquellos que constan en los listados de terroristas obrantes en los registros de la Unidad de Información Financiera. De hallarse una coincidencia, al día siguiente se informará de ella al Registro Seccional que corresponda, el que deberá comunicarlo inmediatamente a la Unidad de Información Financiera -habilitándose días y horas inhábiles al efecto- por cualquier medio, brindando las precisiones mínimas necesarias y las referencias para su contacto. Sin perjuicio de ello, por razones de urgencia o distancia,

los Registros Seccionales podrán dar intervención inmediata al juez competente, con comunicación posterior a la Unidad de Información Financiera.

- Se encuentran exceptuados del cumplimiento:

- a) Las inscripciones de bienes ordenadas en el marco de juicios sucesorios;
- b) Cuando el adquirente de los bienes sea el Estado Nacional, los Estados Provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o los Municipales; o sus organismos descentralizados.
- c) Cuando se trate de inscripciones iniciales de automotores a nombre de sus fabricantes.
- d) Cuando el acreedor prendario sea un organismo del Estado Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los Municipios, en el marco de programas nacionales, provinciales o municipales de financiamiento de pequeñas y medianas empresas, emprendimientos productivos u otros similares.

Esta excepción se aplica exclusivamente respecto de los organismos del Estado y no comprende a los restantes intervinientes en la operación de que se trate.

e) Cuando el acreedor prendario sea la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS). Esta excepción se aplica exclusivamente respecto del citado organismo y no comprende a los restantes intervinientes en la operación de que se trate.

En resumen, existe un vínculo de transmisión de información entre los RRSS, DNRPA y la UIF, para prevenir los delitos mencionados como para la actuación ante la comisión. Estas comunicaciones son llamadas como Reportes, algunos son mensuales otros se realizan ante un hecho u operación inusual o sospechoso de ello o el intento de consumir los delitos. Por lo tanto ante determinados trámites, o el caudal de dinero de una transacción, amerita que el usuario presente documentación y específicas declaraciones juradas (firmadas frente un certificante de firmas).

Por otro lado, el Digesto presenta una guía destinada a los RRSS para la identificación como el procedimiento de las operaciones mencionadas.

- **Sanciones para ambos delitos:**

Personas Físicas. Régimen penal

- **Figura básica de Lavado de Activos (art. 303 Código Penal):**

La persona que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil (\$ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

Prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces el monto de la operación.

Prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si el valor de la transacción en cuestión fuera menor a pesos trescientos mil (\$300.000).

- **Figura básica de Financiación Terrorismo (art. 306 Código Penal):**

El que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para alguno de los siguientes fines:

a) Financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinqués (aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo);

b) Financiar una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinqués;

c) Financiar un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinqués.

Reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación.

Personas Jurídicas. Régimen penal:

- **Figura básica de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (art. 304 Código Penal):**

Cuando los hechos delictivos previstos en el art. 41 quinqués, 303 y 306 del Código Penal de la Nación hubieren sido realizados en nombre, o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal.

Multa de dos (2) a diez (10) veces el valor de los bienes objeto del delito.

Suspensión total o parcial de actividades, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.

Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con el Estado, que en ningún caso podrá exceder de diez (10) años.

Cancelación de la personería cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.

Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere.

Publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona jurídica.

- **DDJJ Persona Expuesta Políticamente (PEP)**

Son aquellas personas incluidas en la nómina aprobada por las Resoluciones UIF 11/11 y UIF 52/12.

Nómina:

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4. Embajadores y cónsules.
5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los ítems 1 a 7 del punto a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2. Los Senadores y Diputados de la Nación;
3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;

7. Los interventores federales;
8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10. Los Embajadores y Cónsules;
11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
14. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
15. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
16. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
17. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
18. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
19. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la

Ley Nº 24.156. 20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.

d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.

El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican.

Si el cliente no está dentro de esta nómina debe presentar el formulario de negativa de PEP.

Delitos en materia de automotores

- **Delitos contra la Propiedad**

En el TITULO VI, Capítulo I, se encuentra tipificado el delito de Hurto.

Artículo 162. - Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apodera de ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.-

Artículo 163. – Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:

...punto 6º “Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público”. (Inciso incorporado por art. 1º de la Ley N° 24.721 B.O. 18/11/1996)



En el Capítulo II se encuentra tipificado el delito de Robo.

ARTICULO 164. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apodera de ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitararlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

En el Capítulo IV se encuentra tipificado el delito de Estafas y otras defraudaciones

ARTICULO 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

ARTICULO 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:

Punto 3. El que defraudare, haciendo suscribir con engaño algún documento.

Por su parte, el Código Penal, agravó las penas de prisión en los casos de delitos de homicidios y lesiones culposas con automotores

- **Delitos contra la vida**

Artículo 84 bis: Será reprimido con prisión de dos (2) a cinco (5) años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco (5) a diez (10) años el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte.

La pena será de prisión de tres (3) a seis (6) años, si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diere a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas fatales. (Artículo incorporado por art. 2° de la Ley N° 27.347 B.O. 6/1/2017).

Artículo 94 bis: Será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial por dos (2) a cuatro (4) años, si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueran ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor.

La pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieran las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas lesionadas.

- **Delitos contra la seguridad pública/vial**

Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.

La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo, y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin.

Responsabilidad Civil

A partir del año 2015, con la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, al propietario de un automotor que genere un daño a personas o bienes de terceros, queda encuadrada en lo que se llama responsabilidad civil del tipo objetiva. Es decir, debe reparar (indemnizar) el daño causado por su automotor, más allá de que él haya manejado o no el mismo.



Esta responsabilidad civil objetiva se encuentra contemplada en el art. 1757 que textualmente, dice:

“Hecho de las cosas y actividades riesgosas. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención”.

En el nuevo Código, se reduce –en cuanto a regímenes aplicables cuando intervienen cosas en la producción de un daño– a solo dos posibilidades para la configuración de la responsabilidad objetiva. El daño causado por el hecho del hombre y, por otro lado, el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, contemplado en el artículo 1757.

En este espacio puedes anotar tus dudas o consultas de esta unidad para preguntar en clase:





Academia
SANTO DOMINGO

--